Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 10

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64

11 stycznia 2021

Spis treści

I *Rezolucje, zalecenia i opinie*

OPINIE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

555. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 27.10.2020–29.10.2020

2021/C 10/01 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Integracja kobiet, matek i rodzin ze środowisk migracyjnych w państwach członkowskich UE oraz docelowe poziomy znajomości języka do celów integracji" (opinia rozpoznawcza) 1

2021/C 10/02 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zarządzanie różnorodnością w państwach członkowskich UE" (opinia rozpoznawcza) 7

2021/C 10/03 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dialog społeczny jako istotny filar stabilności gospodarczej oraz odporności gospodarek, z uwzględnieniem wpływu ożywionej debaty publicznej w państwach członkowskich" (opinia rozpoznawcza) 14

III *Akty przygotowawcze*

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

555. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 27.10.2020–29.10.2020

2021/C 10/04 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19" *[COM(2020) 491 final – 2020/0251 (COD)]* 27

PL

2021/C 10/05 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19" *[COM(2020) 280 final – 2020/0152 (COD)]*, „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19" *[COM(2020) 281 final – 2020/0155 (COD)]*, „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19" *[COM(2020) 282 final – 2020/0151 (COD)]*, „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19" *[COM(2020) 283 final – 2020/0156 (COD)]* . 30

2021/C 10/06 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych" *[COM(2020) 337 final – 2020/0154 (COD)]* 35

2021/C 10/07 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności«" *[COM(2020) 274 final]* – „Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności" *[COM(2020) 275 final]* 40

2021/C 10/08 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia«" *(COM(2020)276 final)*, „Wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego »Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży« i zastępującego zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży" *(COM(2020) 277 final – 2020/132(NLE))* 48

2021/C 10/09 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia UE w zakresie praw ofiar (2020–2025)«" *[COM(2020) 258 final]* 56

2021/C 10/10 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie" *[COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]* 63

2021/C 10/11 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej" *[COM(2020) 360 final – 2020/0165 (CNS)]* 65

2021/C 10/12 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności" *[COM(2020) 220 – 2020/0097 (COD)]* 66

2021/C 10/13 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu" *[COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD)]* 67

2021/C 10/14 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2021 do 2027 r." *[COM(2020) 437 final – 2020/0209 (CNS)]* 68

2021/C 10/15 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)" *[COM(2020) 563 final – 2020/0036 (COD)]* 69

2021/C 10/16 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.«" (opinia dodatkowa) *[COM(2019) 650 final]* 70

2021/C 10/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro" (opinia dodatkowa) *(COM(2019) 652 final)* 79

I

(Rezolucje, zalecenia i opinie)

OPINIE

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

555. SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 27.10.2020–29.10.2020

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Integracja kobiet, matek i rodzin ze środowisk migracyjnych w państwach członkowskich UE oraz docelowe poziomy znajomości języka do celów integracji”

(opinia rozpoznawcza)

(2021/C 10/01)

Sprawozdawcy: **Indré VAREIKYTÉ**
Ákos TOPOLÁNSZKY

Opinia na wniosek prezydencji niemieckiej	Pismo z 18.2.2020
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	234/4/14

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Komitet odnotowuje, że:

— Krajowe plany i strategie działania w zakresie integracji migrantów są bardzo zróżnicowane pod względem zasad przewodnich, środków oraz poziomów monitorowania i oceny.

— We wszystkich państwach członkowskich istnieje niewiele dowodów na to, by plany działania i strategie koncentrowały się w szczególności na kobietach lub na kwestiach płci, podczas gdy wywodzące się z mniejszości etnicznych kobiety ze środowisk migracyjnych oraz ogólnie kobiety z różnych grup wiekowych spotykają się z dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie i dyskryminacją krzyżową w wielu dziedzinach życia.

— Mniej niż połowa państw członkowskich UE posiada plany działania lub strategie, które wyraźnie odnoszą się do potomków migrantów, nawet jeśli dane statystyczne Eurostatu i organizacji międzynarodowych wskazują na niekorzystną sytuację tych osób.

— Skuteczna integracja wiąże się z szeregiem potencjalnych korzyści gospodarczych, społecznych i podatkowych dla krajów, w których osiedlają się migranci, jednak suma odpowiednich działań zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, jest niska w porównaniu ze stopniem złożoności wyzwań.

1.2. Kryzys związany z COVID-19 w sposób nieproporcjonalny wpłynął na społeczności wysokiego ryzyka, zwłaszcza migrantów wywodzących się z mniejszości etnicznych i szczególnie na migrantki. W związku z tym EKES zdecydowanie zachęca Komisję, by, opracowując nową inicjatywę na rzecz integracji i włączenia społecznego, uwzględniła wnioski wyciągnięte z tego kryzysu i zaprezentowała najlepsze podejścia przyjęte w państwach członkowskich.

1.3. EKES uważa, że należy przyjąć całościowe podejście do stawiania czoła wyzwaniom związanym z migracją. Inicjatywa ta powinna zatem obejmować strategie polityczne dotyczące praw podstawowych, włączenia społecznego i zawodowego, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości i zdrowia.

1.4. EKES wzywa Komisję do opracowania lepszej i skuteczniejszej komunikacji i koordynacji z państwami członkowskimi i ich władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie kształtowania całościowej polityki integracyjnej.

1.5. EKES ponownie potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i zachęca państwa członkowskie, które nie ratyfikowały jeszcze konwencji stambulskiej, do ponownego rozważenia swojego stanowiska oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia migrującym kobietom, które padły ofiarą przemocy, takiego samego dostępu do odpowiednich usług, wsparcia i udogodnień, jaki jest udziałem miejscowych kobiet.

1.6. EKES po raz kolejny zachęca do stworzenia lepszych systemów oceny kwalifikacji edukacyjnych i zapewnienia programów wsparcia uwzględniających aspekt płci, które mogą ułatwić migrantkom wejście na rynek pracy.

1.7. EKES wzywa do podjęcia pilnych działań na rzecz zapewnienia zintegrowanego podejścia, którego celem jest harmonizacja wielopoziomowego zarządzania polityką społeczną i polityką zatrudnienia mającą wpływ na pracę w gospodarstwach domowych w całej UE.

1.8. Należy podjąć bardziej systematyczne działania informacyjne i uświadamiające w celu zapewnienia, że migranci i uchodźcy są świadomi swoich praw i obowiązków, a także w celu wzmocnienia ich zaufania oraz zdolności administracji i władz publicznych do ich ochrony.

1.9. EKES wzywa do przyjęcia wspólnych wytycznych UE dotyczących szkoleń językowych, aby zapewnić jednolite i całościowe podejście, odzwierciedlające nie tylko zróżnicowane potrzeby i poziomy osób uczących się, ale także wymogi dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

1.10. EKES uważa, że **kursy językowe powinny obejmować ukierunkowanie, informowanie i wyjaśnianie** związanych z nimi celów i korzyści w życiu migrantów, a tym samym zachęcanie samych migrantów do większej aktywności w tym procesie.

1.11. EKES uważa, że korzystne byłoby dalsze zbadanie, czy europejski system opisu kształcenia językowego mógłby zostać wykorzystany do usprawnienia procesu szkolenia językowego migrantów i zapewnienia podejścia bardziej dostosowanego do ich potrzeb.

1.12. EKES podkreśla konieczność lepszego gromadzenia odpowiednich i porównywalnych danych segregowanych według kryterium płci dotyczących migracji i integracji na szczeblu unijnym, krajowym a zwłaszcza lokalnym.

2. **Temat opinii rozpoznawczej**

2.1. Prezydencja niemiecka w Radzie Unii Europejskiej zwróciła się do EKES-u o omówienie w opinii rozpoznawczej konkretnych środków przewidzianych w państwach członkowskich na rzecz integracji kobiet, matek i rodzin ze środowisk migracyjnych, a także modeli kursów językowych stosowanych w państwach członkowskich na początku procesu integracji uchodźców i innych migrantów oraz docelowych poziomów znajomości języka wyznaczonych w ramach kursów.

3. **Analiza sytuacji** ([1])

3.1. Krajowe plany i strategie działania w zakresie integracji migrantów są w UE bardzo zróżnicowane pod względem zasad przewodnich, środków oraz monitorowania i oceny. Różnice te odzwierciedlają specyfikę poszczególnych państw, tradycje administracyjne i historię migracji. Te różne podejścia są omawiane w ramach Europejskiej Sieci Integracji. Utrzymują się jednak różnice między poszczególnymi krajami w zakresie wdrażania wspólnych podstawowych zasad Rady Unii Europejskiej dotyczących polityki integracji imigrantów w UE oraz innych odpowiednich dokumentów politycznych. Należy zauważyć, że w niektórych państwach członkowskich polityka integracyjna jest wdrażana przez władze regionalne i/lub lokalne, co jeszcze bardziej zwiększa różnice we wdrażaniu wytycznych.

3.2. We wszystkich państwach członkowskich istnieje niewiele dowodów na to, by plany działania i strategie koncentrowały się w szczególności na kobietach lub na kwestiach płci, podczas gdy kobiety ze środowisk migracyjnych, w tym zwłaszcza kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych i kobiety czarnoskóre, spotykają się z dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie i dyskryminacją krzyżową w wielu dziedzinach życia społecznego, w tym w zakresie zatrudnienia i edukacji, a w szczególności napotykają bariery w dostępie do usług opieki zdrowotnej ([2]).

3.3. Mniej niż połowa państw członkowskich UE posiada plany działania lub strategie, które wyraźnie odnoszą się do potomków migrantów, nawet jeśli dane statystyczne wskazują na ich niekorzystną sytuację. Brak włączenia społecznego oznacza niebezpieczeństwo potencjalnego wyobcowania młodych ludzi ze środowisk migracyjnych, co ma konsekwencje dla spójności społecznej, nietolerancji, dyskryminacji i wzrostu przestępczości, a także zwiększa podatność młodych migrantów na dezinformację i wpływy ruchów ekstremistycznych.

3.4. Kontakty z rodzicami migrantów są stałą i systematyczną polityką jedynie w kilku państwach członkowskich. Takie strategie polityczne obejmują udział rodziców i rodzin migrantów i uchodźców w życiu szkół i ich zaangażowanie w nie, informowanie i podnoszenie świadomości na temat edukacji ich dzieci, wspieranie ich w nauce języka narodowego państwa członkowskiego, a także umożliwianie im wspierania ich dzieci i udzielania im pomocy w procesie edukacji.

3.5. Wyniki krajowych badań i analiz w państwach członkowskich wskazują na segregację dzieci migrantów w szkole. Co więcej, nawet jeśli gęstość zaludnienia w miejscu zamieszkania nie jest zbyt duża, w niektórych szkołach, w szczególności podstawowych, występuje większa segregacja niż w dzielnicach, którym szkoły te służą.

3.6. Liczba migrujących dzieci w wieku poniżej 18 lat bez opiekuna prawnego stale rośnie – do Europy trafia 74 % osób małoletnich pozbawionych opieki i ubiegających się o azyl. Po traumatycznej podróży migracyjnej, często naznaczonej przemocą, te dzieci i młodzież są nadal narażone na wiele niebezpieczeństw i szczególnie łatwo padają ofiarą siatek przestępczych. Chodzi o werbowanie nieletnich, handel dziećmi w celu prostytucji, wykorzystywanie seksualne i pracę dzieci ([3]).

3.7. Gromadzenie danych przez organy ds. równości w państwach członkowskich zazwyczaj ogranicza się do przypadków dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. W większości państw członkowskich UE istnieje niewiele danych na temat skarg związanych z dyskryminacją składanych przez obywateli państw trzecich z powodów innych niż pochodzenie etniczne lub rasowe, lub też nie ma ich wcale ([4]). Rzeczywista liczba skarg złożonych przez obywateli państw trzecich do organów ds. równości jest bardzo mała w porównaniu z doświadczeniami i incydentami związanymi z postrzeganą dyskryminacją i wiktymizacją, jak to wynika z badań. Niechęć do zgłaszania takich przypadków ([5]) jest poważnym problemem i może być związana z brakiem wiedzy na temat praw i brakiem zaufania do władz, zwłaszcza wśród migrujących kobiet i dzieci.

([1]) Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe.

([2]) *Together in the EU – Promoting the participation of migrants and their descendants* [Razem w UE: Promowanie udziału migrantów i ich potomków], Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2017.

([3]) Opinia SOC/634 – Ochrona małoletnich migrantów pozbawionych opieki w Europie, EKES (zaplanowana na sesję plenarną w dniach 16–18 września 2020 r.).

([4]) *Links between migration and discrimination – A legal analysis of the situation in EU Member States* [Powiązania między migracją a dyskryminacją – analiza prawna sytuacji w państwach członkowskich UE], europejska sieć ekspertów prawnych w dziedzinie równouprawnienia płci i niedyskryminacji, Komisja Europejska, DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 2016.

([5]) *Being Black in the EU* [Sytuacja osób czarnoskórych w UE] – drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2018.

4. **Ulepszenie integracji**

4.1. EKES podkreśla, że **integracja jest dynamicznym, długoterminowym i ciągłym dwukierunkowym procesem** z udziałem zarówno migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Jest to wyzwanie, któremu Unia zobowiązała się stawić czoła, zaś skuteczna integracja wiąże się z szeregiem potencjalnych korzyści gospodarczych, społecznych i podatkowych dla krajów, w których osiedlają się migranci, jednak suma odpowiednich działań zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym jest niska w porównaniu ze stopniem złożoności tego wyzwania.

4.2. Kryzys związany z COVID-19 w sposób nieproporcjonalny dotknął szczególnie wrażliwe społeczności, zwłaszcza migrantów, a najbardziej migrantki ([6]). Obejmuje to zarówno zdrowie fizyczne i psychiczne, jak i skutki gospodarcze, ewentualny wzrost dyskryminacji i rasizmu oraz wpływ fizycznego zamknięcia szkół na dzieci migrantów i na rodziców. W związku z tym EKES zdecydowanie zachęca Komisję, by opracowując nową inicjatywę na rzecz integracji i włączenia społecznego **uwzględniła wnioski wyciągnięte z tego kryzysu i zaprezentowała najlepsze sposoby podejścia** przyjęte w państwach członkowskich. W związku z kryzysem EKES wzywa również państwa członkowskie do zapewnienia nieodpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z urządzeń cyfrowych, zarządzania dokumentami, poszukiwania pracy i pracy zdalnej, a także do zapewnienia dostępu do wsparcia w sytuacjach kryzysowych i doradztwa prawnego dla osób mających trudności gospodarcze i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ([7]).

4.3. EKES uważa, że należy przyjąć całościowe podejście do stawiania czoła wyzwaniom związanym z migracją. Przyszła inicjatywa powinna zatem obejmować strategie polityczne dotyczące praw podstawowych, włączenia społecznego i zatrudnienia, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, zdrowia i mieszkalnictwa.

4.4. EKES ponownie potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i zachęca państwa członkowskie, które nie ratyfikowały jeszcze konwencji stambulskiej, do ponownego rozważenia swojego stanowiska ([8]), oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia **migrującym kobietom, które padły ofiarą przemocy, takiego samego dostępu do odpowiednich usług, wsparcia i udogodnień, jaki jest udziałem miejscowych kobiet**. Imigranci będący ofiarami przemocy domowej powinni mieć możliwość poufnego ubiegania się o status legalnej imigracji niezależnie od tego, kto jest sprawcą przemocy ([9]).

4.5. Migrantki mają często zbyt wysokie kwalifikacje w odniesieniu do dostępnych miejsc pracy, są bezrobotne i zagrożone obniżeniem kwalifikacji ([10]). EKES po raz kolejny zachęca do **stworzenia lepszych systemów oceny kwalifikacji edukacyjnych i zapewnienia programów wsparcia uwzględniających aspekt płci,** które mogą ułatwić migrantkom wejście na rynek pracy (takie jak wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem), by w końcu zająć się tymi zagadnieniami ([11]).

4.6. Komitet podkreśla, że migrujące kobiety nie stanowią jednolitej grupy, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętności i kwalifikacje ([12]). Częściej mają one albo zbyt niskie, albo zbyt wysokie kwalifikacje dla danego miejsca pracy. Bardziej prawdopodobne jest też, że nie znajdą zatrudnienia ([13]). W związku z tym środki na rzecz integracji, aktywne polityki i programy dotyczące rynku pracy oraz projekty z zakresu gospodarki społecznej powinny obejmować kursy językowe, ocenę umiejętności i szkolenia zawodowe ([14]).

4.7. Migrujący pracownicy domowi stali się głównym filarem systemów opieki społecznej, zwłaszcza w dziedzinie długoterminowej opieki nad osobami starszymi, a migrantki pracujące w sektorze pracy domowej najczęściej znajdują się w niekorzystnej sytuacji ([15]). W sektorze tym nadal występują całkowite lub częściowe nieprawidłowości w zatrudnieniu oraz niski poziom płac. Poziom zatrudnienia pracowników domowych jest niższy i mają oni niższy poziom ochrony

([6]) Na europejskiej stronie internetowej poświęconej zagadnieniom integracji stale śledzi się wpływ pandemii COVID-19 na społeczności migrantów w wielu obszarach kluczowych dla integracji w całej UE.
([7]) Deklaracja na temat włączenia cyfrowego, Europejska Sieć Kobiet Migrantek, 16 czerwca 2020 r.
([8]) Dz.U. C 240 z 16.7.2019, s. 3.
([9]) Handbook for Legislation on Violence against Women [Podręcznik prawa dotyczącego przemocy wobec kobiet], DEW/DESA, ONZ, 2009.
([10]) *Harnessing Knowledge on the Migration of Highly Skilled Women* [Wykorzystywanie wiedzy na temat migracji wysoko wykwalifikowanych kobiet], Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, 2014.
([11]) Dz.U. C 242 z 23.7 2015, s. 9.
([12]) *The New EU Migration Pact in Progress: Recalling Legal Obligations* [Nowy pakt UE na rzecz migracji: przypomnienie zobowiązań prawnych], Europejska Sieć Kobiet Migrantek, 2020.
([13]) Europejska strona internetowa poświęcona integracji, Integracja migrujących kobiet, 12/11/2018, https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women.
([14]) Punkt 4.16 opinii (Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 1).
([15]) *Out of sight: migrant women exploited in domestic work* [Niewidoczne: migrantki wykorzystywane w pracach domowych], Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2018.

prawnej w przypadku bezrobocia, wypadków przy pracy lub niepełnosprawności oraz macierzyństwa, a także często cierpią z powodu izolacji społecznej i wykluczenia społecznego, zwłaszcza w przypadku zatrudnienia w domu ([16]). EKES wzywa do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia zintegrowanego podejścia dążącego do **harmonizacji wielopoziomowego sprawowania rządów w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia mającej wpływ na pracę domową** w całej UE przy jednoczesnym uwzględnieniu powiązań między polityką w zakresie opieki, zatrudnienia i migracji oraz ich wpływu na integrację na rynku pracy i warunki życia migrujących pracowników domowych.

4.8. EKES zwraca uwagę, że migrantki są często zmuszone żyć w izolacji i stają się ofiarami samotności i przemocy. Ponadto jeśli pracują, często są przepracowane i dodatkowo muszą wypełniać wszystkie zadania związane z opieką w gospodarstwie domowym. W związku z tym, że kwestie te są przedmiotem polityki, środków i narzędzi w zakresie równouprawnienia płci, kluczowe znaczenie ma **zagwarantowanie migrantkom równego dostępu** do takich narzędzi oraz zapewnienie im takiej samej pozycji, jaką mają miejscowe kobiety. Należy także opracować bardziej systematyczne działania informacyjne i uświadamiające w celu zapewnienia, że migranci i uchodźcy są świadomi swoich praw i obowiązków, a także w celu wzmocnienia ich zaufania oraz zdolności administracji i władz publicznych do ich ochrony.

4.9. EKES uważa, że w kontekście migracji i integracji równouprawnienie płci odgrywa tak samo ważną rolę jak w przypadku reszty społeczeństwa europejskiego, ponieważ obejmuje ono zbiór praw podstawowych (tj. tolerancję, równość, wolność słowa, poglądów i religii itp.), które mogą być kulturowo obce uchodźcom i innym migrantom pochodzącym z zupełnie odmiennych kultur i środowisk. W związku z tym powinno ono stać się jednym z głównych filarów integracji poprzez całościowo dostosowane do potrzeb polityki, modele i działania integracyjne.

4.10. EKES zauważa, że zaangażowanie rodzin i rodziców migrantów w społeczności lokalne i szkolne powinno rozpoczynać się na wczesnym etapie przyjmowania, aby uniknąć marginalizacji i wynikającej z niej alienacji dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych. Takie wsparcie może być korzystne dla wczesnego nabywania znajomości miejscowego języka.

4.11. EKES wzywa więc Komisję do **opracowania lepszej i skuteczniejszej komunikacji i koordynacji** z państwami członkowskimi i ich władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie kształtowania całościowej polityki integracyjnej, publikowania sprawozdań porównawczych dotyczących wdrażania oraz aktywnego promowania wymiany dobrych praktyk. Jednocześnie do instytucji UE należy podtrzymywanie wartości europejskich i egzekwowanie obowiązujących przepisów w przypadkach, gdy państwa członkowskie nie przestrzegają przepisów dotyczących praw człowieka, stosują niehumanitarne traktowanie migrantów lub ich dyskryminują.

4.12. EKES wzywa Komisję do ustanowienia szeregu środków i narzędzi w celu wsparcia państw członkowskich oraz ich władz krajowych i lokalnych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i inicjatyw indywidualnych w zwalczaniu wrogości wobec migrantów i ogólnie wobec migracji, a także kampanii dezinformacyjnych przeciwko migracji, poprzez ukazanie korzyści i potencjału, jakie wnoszą oni do naszych społeczeństw.

4.13. EKES podkreśla konieczność zapewnienia gromadzenia odpowiednich i porównywalnych danych dotyczących migracji na szczeblu unijnym, krajowym, a w szczególności na szczeblu lokalnym, w tym między innymi danych segregowanych ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i status migracyjny, okres zatrudnienia, skalę wynagrodzeń i postępy w karierze zawodowej, aby zapewnić odpowiednie kształtowanie polityki w oparciu o fakty.

5. **Kursy językowe**

5.1. Zdaniem EKES-u nauczanie języka nie powinno być celem samym w sobie: łączenie nauczania języka z poznawaniem kultury oraz zaangażowaniem w życie wspólnoty i społeczeństwa zapewniłoby bardziej pomyślny proces integracji.

([16]) International migration paper No. 115 [Dokument na temat międzynarodowej migracji nr 115], Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2013.

5.2. Niestety tylko kilka państw członkowskich stosuje podejście do nauki języków oparte na potrzebach, udostępniając kursy wszystkim mieszkańcom o ograniczonej znajomości języka. Kilka państw członkowskich zapewnia dostęp do takich kursów tylko osobom korzystającym z ochrony humanitarnej. Programy nauczania języków obcych są rzadko związane z zatrudnieniem, a kursy językowe dostosowane do zawodu prowadzone w miejscu pracy i na poziomie wyższym są rzadkością. W innych krajach migranci muszą płacić za kursy z góry i otrzymują zwrot kosztów tylko wtedy, gdy zdadzą egzaminy końcowe. Ponadto ogromne różnice występują nie tylko po względem sposobu podejścia i jakości nauczania języków obcych, ale również zaangażowania samych migrantów ([17]).

5.3. W związku z tym EKES uważa, że duże znaczenie ma przyjęcie wspólnych unijnych wytycznych dotyczących szkoleń językowych, aby zapewnić jednolite i całościowe podejście, odzwierciedlając nie tylko zróżnicowane potrzeby i poziomy osób uczących się, ale także wymogi dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

5.4. Ponadto kobietom sprawującym obowiązki opiekuńcze szczególnie trudno jest uzyskać dostęp do kursów językowych ze względu na ich harmonogram i warunki (koszty/lokalizację) ([18]). Należy zauważyć, że w szczególności migrantkom powinno się poświęcać więcej uwagi ze względu na szczególnie duże braki w edukacji językowej, wynikające z ograniczeń w dostępie kobiet do kształcenia ogólnego w niektórych krajach pochodzenia. Na przykład migrantki powinny mieć możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi w czasie, gdy uczestniczą w kursach językowych, a ich dzieci mogłyby brać udział w zajęciach językowych i zabawach, co jest bardzo skuteczne zarówno z punktu widzenia nauki języka, jak i celów związanych z integracją.

5.5. EKES jest zdania, że to także migranci muszą wybrać dla siebie, swoich rodzin i dzieci strategię nauki języka najlepiej odpowiadającą ich celom życiowym. Fakt, iż migranci mogą chcieć wybrać spośród różnych rodzajów adaptacji, oznacza, że należy poczynić odpowiednie kroki w celu wysłuchania ich opinii oraz opracowania kursów dostosowanych do ich potrzeb i zarządzania tymi kursami. Kluczowe znaczenie ma to, by **kursy językowe obejmowały ukierunkowanie, informowanie i wyjaśnianie** związanych z nimi celów i korzyści w życiu migrantów, zachęcając w ten sposób samych migrantów do większej aktywności w tym procesie i zaangażowania w niego.

5.6. EKES uważa, że korzystne byłoby dalsze zbadanie, czy europejski system opisu kształcenia językowego mógłby zostać wykorzystany do usprawnienia procesu szkolenia językowego migrantów i zapewnienia podejścia bardziej dostosowanego do ich potrzeb, ponieważ mogłoby to nie tylko usprawnić proces organizacji, ale także określić wyraźne oczekiwania wobec uczących się.

5.7. EKES podkreśla, że tłumacze ustni mają duży wpływ na usługi i wyniki związane z migracją i integracją poszczególnych osób. Jednak kwalifikacje tłumaczy ustnych nie zawsze odpowiadają potrzebom migrantów, co często stawia kobiety w niekorzystnej sytuacji. Należy zatem usprawnić szkolenie tłumaczy ustnych, które powinno kończyć się certyfikacją na szczeblu europejskim. Trzeba nawiązać współpracę z uniwersytetami w całej UE, które oferują programy studiów w zakresie tłumaczeń ustnych w służbie publicznej.

5.8. EKES uważa, że umiejętności językowe, zatrudnienie i jakość tego zatrudnienia są ze sobą powiązane, a zatem im lepsze są umiejętności językowe, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nowo przybyłe osoby będą miały dostęp do dobrych miejsc pracy i możliwości kształcenia oraz lepiej zintegrują się ze społeczeństwem. Korzyści z nauki języka społeczności przyjmującej są liczne: od większego i lepszego dostępu do rynku pracy, do uznania przynależności przez resztę społeczności i poczucia przynależności odczuwanego przez samych migrantów. Najważniejsze aspekty nauki języków obcych obejmują zatem zapewnienie wysokiej jakości nauczania, uczynienie go dostępnym, wygodnym i dostosowanym do potrzeb. Doświadczenia wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 pokazują potrzebę większych inwestycji w narzędzia cyfrowe, aby umożliwić migrantom uczestnictwo w zajęciach online.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([17]) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201915_early_language_support_wider_dissemination.pdf
([18]) Opinia Dz.U. C 242 z 23.7.2015, s. 9.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zarządzanie różnorodnością w państwach członkowskich UE”

(opinia rozpoznawcza)

(2021/C 10/02)

Sprawozdawca: **Adam ROGALEWSKI**

Carlos Manuel TRINDADE

Wniosek prezydencji niemieckiej	Pismo z 18.2.2020
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	237/4/10

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Niniejsza opinia została sporządzona na wniosek prezydencji niemieckiej i koncentruje się na zarządzaniu różnorodnością w odniesieniu do migrantów i mniejszości etnicznych w społeczeństwie i w miejscach pracy. W niniejszej opinii przeanalizowano studia przypadków dotyczące czterech państw UE reprezentujących cztery regiony geograficzne: Europę Północną (Finlandia), Europę Środkowo-Wschodnią (Polska), Europę Zachodnią (Francja) i Europę Południową (Włochy).

1.2. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wzywa do stosowania całościowego podejścia w politykach zarządzania różnorodnością. Takie polityki muszą koncentrować się na wszystkich aspektach pracy i życia codziennego danych grup, w tym w odniesieniu do miejsc pracy, edukacji, usług publicznych, społeczności lokalnych i praw socjalnych.

1.3. Zarządzanie różnorodnością powinno uwzględniać heterogeniczność i wielorakość tożsamości. Migranci i mniejszości etniczne nie stanowią jednorodnej grupy, a uznanie przeplatania się różnych aspektów odgrywa kluczową rolę w opracowaniu skutecznej polityki różnorodności.

1.4. Rozwiązanie problemu rasizmu strukturalnego we wszystkich instytucjach wymaga zapewnienia sprawiedliwości społecznej na rzecz mniejszości etnicznych i migrantów. W związku z tym EKES wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków prawnych i politycznych na rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii. Niedawne wydarzenia na świecie świadczą o tym, że sprawa ma charakter pilny. COVID-19 zaostrza rasizm strukturalny w Europie. Mniejszości etniczne i migranci nie tylko są w większym stopniu narażeni na tę chorobę, lecz w ich przypadku występuje także większe ryzyko doświadczenia związanych z nią nierówności, a ich szanse na uzyskanie wsparcia są mniejsze. Protesty pod hasłem „Black Lives Matter”, które odbyły się w całej Europie po zamordowaniu George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych, uwidaczniają, że rasizm instytucjonalny i ksenofobia są nadal zakorzenione w naszych europejskich społeczeństwach.

1.5. Migranci i mniejszości etniczne są w wielu przypadkach na pierwszej linii walki z pandemią i jej konsekwencjami, ponosząc jednocześnie znacznie większe ryzyko. Należy uznać ich wkład, a strategia na rzecz różnorodności powinna odegrać w tym ważną rolę. Uznanie ich wkładu powinno obejmować zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy, godziwych płac i ochrony socjalnej. Migranci powinni mieć dostęp do takich samych standardów jakości w zakresie zakwaterowania, edukacji i zdrowia, jakie są dostępne dla obywateli europejskich. Ponadto przy udziale i za zgodą partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego należy realizować politykę ochrony migrantów nieposiadających dokumentów.

1.6. UE i państwa członkowskie muszą starać się, by więcej środków przeznaczano na zarządzanie różnorodnością z korzyścią dla wszystkich obywateli, sprawiedliwości społecznej, praw podstawowych i gospodarki. Nie wolno wykorzystywać pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego do ograniczania wydatków ani zmniejszania zdolności państw członkowskich w tej dziedzinie. W szczególności należy zapewnić partnerom społecznym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego odpowiednie i długoterminowe finansowanie do celów opracowywania i wdrażania polityki różnorodności. Jednym ze środków powinien być nowy fundusz EFS+.

1.7. Polityka różnorodności powinna być ukierunkowana na kwestię niedostatecznego wykorzystania umiejętności. EKES ponawia swoje zalecenia dotyczące łatwiejszego uznawania kwalifikacji, w szczególności w sektorach opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej ([1]). Usprawnienie procesów uznawania kwalifikacji oraz dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami Unesco, które wzywa do stworzenia spójnych, przejrzystych i elastycznych ram ukierunkowanych na migrantów i uchodźców ([2]).

1.8. EKES podkreśla ważną rolę usług publicznych i ich odpowiedniego finansowania w ochronie różnorodności.

1.9. Komitet wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnych i powszechnych szkoleń edukacyjnych, w tym kursów językowych, aby umożliwić migrantom pełne uczestnictwo w rynku pracy.

1.10. EKES wzywa do włączenia zarządzania różnorodnością do różnych dziedzin polityki UE i do unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych poprzez uwzględnienie tego, czy przedsiębiorstwa stosują politykę różnorodności jako warunku udzielenia im zamówień publicznych.

1.11. EKES podkreśla kluczową rolę partnerów społecznych w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania różnorodnością. Z przedstawionych badań i studiów przypadków wynika, że rokowania zbiorowe i dialog społeczny mają zasadnicze znaczenie oraz że w miejscach pracy, w których działają związki zawodowe, istnieje większe prawdopodobieństwo wprowadzenia polityki integracji i lepszych praktyk antydyskryminacyjnych. Ponadto związki zawodowe i organizacje pracodawców odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu pozycji migrujących pracowników i przedsiębiorców w ramach ich struktur poprzez specjalne mechanizmy wsparcia.

1.12. EKES podkreśla znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup działających na rzecz praw migrantów i mniejszości etnicznych. Organizacje migrantów wyraźnie wzywają do zorganizowanego dialogu i znaczącego uczestnictwa we wszystkich etapach polityki migracji pracowników i zatrudnienia, które mają wpływ na pracowników migrujących i pracowników należących do mniejszości etnicznych. Aby zarządzanie różnorodnością miało sens, wszystkie zainteresowane strony muszą uczestniczyć w dialogu społecznym i obywatelskim.

1.13. Komitet zachęca pracodawców do opracowania, we współpracy ze związkami zawodowymi, solidnych strategii zarządzania różnorodnością, które wykraczają poza deklaracje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i które obejmują odpowiednie monitorowanie służące wprowadzaniu zmian. W szczególności należy pomóc pracodawcom w wykorzystaniu istniejących zestawów narzędzi i metod, takich jak te opracowane przez Europejską Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR). Pracodawcy powinni dążyć do wprowadzenia polityki różnorodności w całym łańcuchu dostaw.

1.14. Aby opracować kompleksowe strategie zwalczania rasizmu systemowego i promowania różnorodności, państwa członkowskie powinny opracować krajowe plany działania przeciwko rasizmowi, zgodnie z propozycją Światowej Konferencji ONZ przeciwko rasizmowi, która odbyła się w Republice Południowej Afryki w 2018 r. ([3])

1.15. EKES wzywa Komisję do pilnego opracowania nowego planu włączenia obywateli państw trzecich, ponieważ poprzedni wygasł w 2018 r. Ponadto pozytywne działania na rzecz wspierania integracji migrantów powinny zostać uwzględnione w proponowanym pakcie o migracji i azylu.

1.16. Komitet uważa, że należy usprawnić gromadzenie danych i monitorowanie polityki różnorodności na rynku pracy w państwach członkowskich i na szczeblu UE. Bez lepszego gromadzenia danych nie będziemy w stanie monitorować i ulepszać odpowiednich strategii. W tym celu EKES wzywa wszystkie zainteresowane strony do współpracy w celu usprawnienia gromadzenia danych na temat uczestnictwa mniejszości etnicznych i pracowników migrujących w rynku pracy.

([1]) Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 7.
([2]) GEM (2018), Dokument programowy nr 37, UNESCO.
([3]) Przykładami państw, które niedawno przyjęły taką politykę, są Szwecja, Niderlandy i Francja.

1.17. Włączenie i różnorodność są niezbędne dla zapewnienia demokracji. Nasze miejsca pracy i społeczeństwa stają się bardziej demokratyczne, gdy mniejszości etniczne i migranci uczestniczą w społeczeństwie obywatelskim, związkach zawodowych i formalnych procesach demokratycznych, takich jak wybory. Aby promować aktywne obywatelstwo, państwa członkowskie powinny zachęcać migrantów do aktywnego uczestnictwa nie tylko w rynku pracy, ale także w procesach decyzyjnych, takich jak polityka. W celu wspierania różnorodności w naszych społeczeństwach, ważne jest nadawanie migrantom praw pozwalających im uczestniczyć w wyborach lokalnych na takich samych zasadach jak obywatele UE i występować jako przedstawiciele lokalnych społeczności.

1.18. Instytucje UE, w tym EKES, powinny dawać przykład w zarządzaniu różnorodnością, w tym poprzez zwiększanie liczby członków i pracowników ze środowisk mniejszości etnicznych ([4]). Dobrym przykładem jest opinia Komitetu w sprawie równouprawnienia płci ([5]), która doprowadziła do utworzenia wewnętrznej grupy ds. równouprawnienia płci.

2. **Wstęp**

2.1. Do celów niniejszej opinii termin „migranci" odnosi się do osób urodzonych w państwach innych niż te, w których obecnie mieszkają, w tym do obywateli Unii i obywateli państw trzecich. „Mniejszości etniczne" odnoszą się do osób wywodzących się ze środowisk mniejszości rasowych, etnicznych lub religijnych, które urodziły się w kraju zamieszkania. W opinii używa się bardziej pozytywnego terminu „włączenie" niż „integracja", który jest również powszechnie używany w dyskursie o różnorodności.

2.2. Rasizm i dyskryminacja mogą mieć charakter indywidualny, wiążący się z takimi czynami, jak nierówne traktowanie, nękanie lub przestępstwa z nienawiści. Mogą mieć również charakter strukturalny, wiązać się z dyskryminacją instytucjonalną, której przejawami są nierówność na rynku pracy lub wyłączenie z praw socjalnych będące wynikiem nielegalnego zatrudnienia lub statusu migracyjnego ([6]). Polityka różnorodności powinna zatem zwracać szczególną uwagę na tzw. grupy rasowe, czyli społeczności marginalizowane, które spotykają się z rasizmem strukturalnym lub instytucjonalnym, dyskryminacją lub profilowaniem w wyniku przynależności do określonych grup etnicznych lub religijnych.

2.3. Najlepszą praktyką w kwestii zarządzania różnorodnością w miejscu pracy jest współpraca przedsiębiorstw ze związkami zawodowymi poprzez rokowania zbiorowe – przy wsparciu organizacji pozarządowych i rządów – ukierunkowana na wspólne opracowywanie strategii mających na celu poprawę włączenia i równości pracowników. W tych państwach członkowskich, w których rokowania zbiorowe nie są rozpowszechnione, należy zwracać szczególną uwagę na przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które również zatrudniają wielu migrantów i osoby należące do mniejszości etnicznych. Poprzez dialog społeczny trzeba wspierać je w rozwijaniu polityki różnorodności. To wymaga partycypacyjnej oceny przeszkód dla różnorodności i włączenia w miejscu pracy oraz sposobu zarządzania tymi przeszkodami, ich monitorowania i oceny. Strategie mogą obejmować problem struktur organizacyjnych, które mają dyskryminujące skutki (takie jak praktyki z zakresu rekrutacji i zatrudniania), zapewnienie różnorodności w strukturach zarządzania oraz gromadzenie danych, w tym związanych z zatrzymywaniem pracowników, rozwojem kariery i równym traktowaniem. Strategie zarządzania różnorodnością mogą również obejmować przegląd mechanizmów rozwiązywania konfliktów i wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, w ramach którego kierownictwo w porozumieniu ze związkami zawodowymi ustanawia jasne procedury badania skarg i podejmowania odpowiednich środków w celu zaradzenia wszelkim przypadkom naruszenia praw, jednocześnie chroniąc skarżących przed działaniami odwetowymi. Strategie te mogą obejmować prowadzenie kursów szkoleniowych, zakładanie grup wsparcia i opracowywanie programów mentorskich. Ponadto polityka różnorodności może zachęcać mniejszości etniczne i migrantów do uczestnictwa w organach konsultacyjnych w miejscu pracy, takich jak rady.

2.4. Minęło 20 lat od przyjęcia dyrektywy w sprawie równości rasowej (2000/43/WE). W tej dyrektywie ustanowiono europejskie ramy wspierania równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz określono działanie pozytywne (zarządzanie różnorodnością). Również 20 lat upłynęło od przyjęcia dyrektywy ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania (2000/78/WE) w celu zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy. Żadna z tych dyrektyw nie zapobiega jednak wyraźnie dyskryminacji strukturalnej ze względu na narodowość lub kraj pochodzenia i w związku z tym nie zapewnia migrantom wystarczającej ochrony przed dyskryminacją. Ponadto Rada nie przyjęła tak zwanej dyrektywy horyzontalnej mającej na celu ochronę osób przed dyskryminacją z kilku powodów, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

([4]) Zob. przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z dnia 17 czerwca 2020 r.
([5]) Dz.U. C 240 z 16.7.2019, s. 3.
([6]) ENAR, raport alternatywny: rasizm i dyskryminacja w Europie w latach 2013–2017.

2.5. Zwalczanie dyskryminacji i promowanie równości są także uwzględnione w traktatach UE i Europejskim filarze praw socjalnych. W 2004 r. Rada przyjęła wspólne podstawowe zasady polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Opierając się na tych zasadach, w deklaracji z Saragossy przyjętej w 2010 r. podkreślono potrzebę opracowania nowego programu integracji i ustanowiono zestaw wskaźników służących do analizy i monitorowania integracji migrantów w Europie ([7]). W wyniku tego procesu powstała europejska strona internetowa poświęcona zagadnieniom integracji (EWSI). Jest to podstawowy zasób dla badań porównawczych, monitorowania strategii integracji migrantów na szczeblu krajowym oraz oceny najlepszych praktyk ([8]). Poza tym stworzono Europejską Sieć Integracji (EIN), która skupia przedstawicieli ministerstw z wszystkich państw UE oraz Islandii i Norwegii odpowiedzialnych za integrację migrantów w celu przeprowadzania konsultacji z Komisją w sprawie polityki integracji ([9]).

2.6. W 2010 r. Komisja utworzyła unijną platformę Kart różnorodności ([10]), która zachęca organizacje do opracowywania i wdrażania polityk różnorodności i integracji oraz oferuje miejsce wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Obecnie istnieją 24 europejskie Karty różnorodności. Podpisując Kartę, organizacja dobrowolnie zobowiązuje się do wspierania różnorodności i równych szans w miejscu pracy. Sygnatariusze Karty różnorodności uzyskują dostęp do rozległej sieci wzajemnej wymiany informacji, publikacji i narzędzi ułatwiających analizy porównawcze, pomiary i monitorowanie.

3. **Uwagi ogólne**

3.1. Sytuacja migrantów i mniejszości etnicznych pogorszyła się w ostatnim czasie – można zaobserwować coraz więcej ataków na te grupy oraz wzrost liczby nienawistnych wypowiedzi podsycanych przez rasistowskie i ksenofobiczne uprzedzenia. UE musi pilnie zintensyfikować swoje działania w tym zakresie, a jedną z metod jest promowanie zarządzania różnorodnością.

3.2. Ponadto osoby ubiegające się o azyl i przepływy migracyjne wywierają presję na potencjał służb integracyjnych w państwach członkowskich. Fundusze w ramach kolejnych WRF, takie jak EFS+, powinny mieć zwiększoną zdolność finansową do wspierania polityki integracji.

3.3. Niedawne badanie przeprowadzone na zamówienie Komisji Europejskiej wykazało, że średnio we wszystkich państwach członkowskich 13 % pracowników wykonujących „kluczowe zawody" to imigranci oraz że migranci spoza UE są reprezentowani powyżej średniej w pracach związanych z podstawowymi usługami w takich sektorach, jak opieka zdrowotna, żywność, dystrybucja i transport ([11]). Najnowsze dowody zebrane przez ENAR pokazują, że kryzys miał znaczące negatywne skutki dla mniejszości etnicznych w zakresie mieszkalnictwa, nadużyć ze strony policji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, nawoływania do nienawiści oraz zdolności sieci społeczeństwa obywatelskiego do angażowania się w występowanie w ich imieniu ([12]). Migranci i mniejszości etniczne są w wielu przypadkach na pierwszej linii walki z pandemią i jej konsekwencjami, ponosząc jednocześnie znacznie większe ryzyko. Należy uznać ich wkład, a strategia na rzecz różnorodności powinna odegrać w tym ważną rolę. Uznanie ich wkładu powinno obejmować zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy, godziwych płac i ochrony socjalnej. Migranci powinni mieć dostęp do takich samych standardów jakości w zakresie zakwaterowania, edukacji i zdrowia, jakie są dostępne dla obywateli europejskich. Ponadto przy udziale i za zgodą partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego należy realizować politykę ochrony migrantów nieposiadających dokumentów.

3.4. Podejście przekrojowe jest ważne dla polityki różnorodności. Mniejszości etniczne i migranci nie stanowią jednorodnej grupy. Wiele z tych osób to kobiety – ostatnia migracja okazała się wysoce sfeminizowana. Niektóre są młode, pochodzą ze środowisk religijnych, są niepełnosprawne lub należą do społeczności LGBTIQ+. Często doświadczają one wielu form dyskryminacji, które wynikają z uprzedzeń instytucjonalnych i strukturalnych. Dotyczy to w szczególności dostępu do zatrudnienia i segregacji rynku pracy, związanej na przykład ze statusem pobytu, praktykami zatrudniania i rasistowskimi uprzedzeniami wobec osób określonej narodowości, religii lub pochodzenia etnicznego.

3.5. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług publicznych jest istotnym elementem włączenia. W wielu przypadkach migranci i społeczności mniejszości etnicznych korzystają z usług sektora publicznego. W innych przypadkach są zatrudniani przez sektor publiczny, który ma szczególne obowiązki w zakresie wspierania równości. Wielu migrantów, zwłaszcza osób ubiegających się o azyl i grup rasowych, napotyka jednak również znaczne bariery w dostępie do usług publicznych. Z powodu prywatyzacji i ogólnego braku inwestycji w usługi publiczne władze stoją również przed poważnymi wyzwaniami w zakresie realizacji polityki równości.

([7]) Europejska Konferencja Ministerialna w sprawie Włączenia, 16 kwietnia 2010 r.
([8]) EWSI.
([9]) EIN.
([10]) Komisja Europejska, unijna platforma Kart różnorodności.
([11]) Fasani, F. i Mazza, J. (2020), Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response, notatka informacyjna JRC120537, Komisja Europejska.
([12]) ENAR (2020), Covid Impact Paper.

3.6. Wielu migrantów podejmuje pracę poniżej swoich umiejętności lub kwalifikacji. Przyczyny takiego stanu rzeczy mają często charakter strukturalny, np. gdy wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zdobyte poza UE nie są uznawane, co prowadzi do dyskryminacji w zakresie praktyk zatrudniania i segmentacji zawodowej. Niewystarczające umiejętności językowe są często postrzegane jako bariera w zatrudnieniu, jednak często pomija się korzyści płynące z różnorodności kulturowej i językowej, które pracownicy migrujący wnoszą do miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością może pomóc rozwiązać ten problem, a tym samym zwiększyć ogólną wydajność siły roboczej.

3.7. Polityka różnorodności powinna być wdrażana nie tylko jako strategia włączenia danej grupy, ale także jako narzędzie edukacyjne dla całej ludności UE. W tym celu należy położyć większy nacisk na nauczanie osób starszych i młodych o różnorodności etnicznej i migracji, w tym o istotnym wkładzie, jaki migranci wnoszą do naszej kultury, społeczeństwa i gospodarki. Ponadto programy nauczania w szkołach powinny w większym stopniu koncentrować się na rasizmie, w tym na rasizmie strukturalnym. UE, wraz z państwami członkowskimi oraz przy aktywnym udziale partnerów społecznych i organizacji społeczności lokalnych, powinna inicjować kampanie informacyjne promujące różnorodność i zwalczające rasizm na szczeblu europejskim i krajowym.

3.8. Kształcenie i szkolenie są również ważne dla zwiększenia integracji społeczności migrantów i mniejszości etnicznych. Szkolenia mogłyby również obejmować wolontariat lub tworzenie różnych form programów mentorskich, w których mentorami byliby miejscowi obywatele lub sami migranci. Kryzys związany z COVID-19 uwypuklił znaczenie świadomości zdrowotnej w społeczności migrantów w celu ochrony przed pandemią.

3.9. Wielu partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażuje się w zarządzanie różnorodnością we własnych strukturach, na przykład za pośrednictwem komitetów migrantów lub grup organizujących się we własnym zakresie w ramach związków zawodowych. Takie struktury nie tylko pomagają intensyfikować działania na rzecz praw obywatelskich, ale również rozwijać demokrację w miejscu pracy i w całym społeczeństwie ([13]). Migranci, którzy nie mają prawa głosu, nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu demokratycznych decyzji w swoich krajach zamieszkania, chyba że za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych.

3.10. Przy odpowiednim wsparciu pracownicy migrujący wnoszą wkład nie tylko w gospodarkę, ale także w sprawiedliwość społeczną. Przykłady związków zawodowych zrzeszających pracowników migrujących pokazują, że mogą być oni bardziej proaktywni niż inni pracownicy w mobilizowaniu się na rzecz sprawiedliwości społecznej, jak i lepszych warunków pracy dla wszystkich ([14]).

3.11. Nauka języka odgrywa ważną rolę we włączeniu migrantów ([15]). Wszystkie państwa wskazują biegłość językową jako warunek uzyskania obywatelstwa, jednak niewiele z nich oferuje bezpłatne kursy językowe ([16]). UE i państwa członkowskie powinny ułatwiać dostęp do bezpłatnych kursów językowych dla migrantów, którzy zamierzają uzyskać obywatelstwo.

3.12. Zarządzanie różnorodnością jest niekiedy uwzględniane w politykach pracodawców dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jest wspierane przez niektóre państwa członkowskie. Chociaż polityki w tym zakresie mogłyby być wykorzystywane do wspierania zasad zarządzania różnorodnością, przy braku zaangażowania związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego opieranie się na nich w zarządzaniu różnorodnością jest problematyczne.

3.13. Niektóre państwa członkowskie odchodzą od strategii różnorodności. W szczególności kraje Europy Środkowej i Wschodniej stosują model migracji gastarbeiterów, który umożliwia wydawanie pracownikom zagranicznym głównie wiz krótkoterminowych. Model ten nie tylko okazał się ekonomicznie nieefektywny, ale także utrwala dyskryminację i ksenofobię ([17]).

([13]) Rogalewski, A. (2018), „Organising and mobilising Central and Eastern European migrant women working in care. Transfer: European Review of Labour and Research, 24(4), s. 421–436.

([14]) Tamże.

([15]) *Together in the EU – Promoting the participation of migrants and their descendants*, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2017).

([16]) www.sirius-project.eu

([17]) Penninx, R., Roosblad, J. (red.) (2000) *Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960–1993. A Comparative Study of the Attitudes and Actions of Trade Unions in Seven West European Countries*. [Związki zawodowe, imigracja i imigranci w Europie w latach 1960–1993. Analiza porównawcza postaw i działań związków zawodowych w siedmiu krajach Europy Zachodniej]. Nowy Jork: Berghahn.

3.14. Dane na temat pochodzenia etnicznego i migracyjnego pracowników w UE są ograniczone. Dane te mają jednak zasadnicze znaczenie dla monitorowania i poprawy różnorodności w zakresie rekrutacji, przebiegu kariery zawodowej i zatrzymywania pracowników. EKES przyznaje, że istnieją pewne obawy, że gromadzenie takich danych może samo w sobie stanowić formę dyskryminacji, podkreśla jednak, że prawo UE zezwala na gromadzenie danych dotyczących równości, jeżeli są one przekazywane dobrowolnie i zgodnie ze standardami ochrony danych, w tym z zasadą poufności ([18]). Aby polityka równości była skuteczna, pracodawcy muszą stosować podejście oparte na najlepszych praktykach do zarządzania różnorodnością, obejmujące gromadzenie danych dotyczących równości w celu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Gromadzenie wrażliwych danych osobowych dotyczących pochodzenia etnicznego, migracyjnego i religii powinno odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń zapewniających świadomą zgodę, samookreślenie, dobrowolny udział, poszanowanie prywatności i poufności danych osobowych oraz w konsultacji z grupami zagrożonymi dyskryminacją. Różni pracodawcy, jak również wiele związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stosują już takie podejście w celu promowania włączenia społecznego i zwiększenia różnorodności siły roboczej i swoich członków.

3.15. Konieczna jest zmiana w dyskursie na temat zarządzania różnorodnością, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Różnorodność powinna być inwestycją przynoszącą długoterminowe korzyści i nie powinna być postrzegana jako obciążenie administracyjne dla MŚP lub ograniczona do przedsiębiorstw wielonarodowych o dużym budżecie. Polityka integracji powinna być wdrażana z udziałem związków zawodowych przez wszystkie przedsiębiorstwa, w szczególności te, które działają w sektorach o wysokim odsetku pracowników migrujących i należących do mniejszości etnicznych, takich jak gastronomia, hotelarstwo i budownictwo.

3.16. Zarządzanie różnorodnością powinno oznaczać nie tylko wypełnianie kwot, ale także proaktywne przełamywanie barier w miejscu pracy, które tworzą nierówności rasowe. Rasizm strukturalny prowadzi do sytuacji, w których pracownicy wywodzący się z mniejszości etnicznych i ze środowisk migracyjnych są nieproporcjonalnie częściej zatrudniani na niepewnych, bardziej niebezpiecznych, nisko płatnych i tymczasowych stanowiskach pracy niż biali pracownicy. Przypadki pośredniej dyskryminacji rasowej są trudne do zaskarżenia na drodze prawnej, a jeszcze trudniej jest udowodnić rasizm instytucjonalny. Gdy traktuje się je poważnie, strategie zarządzania różnorodnością mogą być skutecznym narzędziem eliminowania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie migracyjne.

4. **Porównanie strategii zarządzania różnorodnością w czterech państwach**

4.1. Istnieją znaczne różnice pomiędzy Francją, Włochami, Finlandią i Polską w zakresie wzorców migracji, sytuacji na rynku pracy i statusu mniejszości etnicznych. Wszystkie cztery państwa stoją jednak przed wspólnymi wyzwaniami dotyczącymi dyskryminacji strukturalnej.

4.2. Wspólnym czynnikiem we wszystkich czterech państwach jest segmentacja rynku pracy, w wyniku której pracownicy migrujący są zatrudnieni na nisko płatnych i niepewnych stanowiskach pracy. Najbardziej ekstremalną sytuację można zaobserwować we Włoszech, a następnie we Francji. Polska również zmierza w tym kierunku. W państwach tych społeczeństwo obywatelskie postuluje o uregulowanie statusu migrantów. W Finlandii istnieją dowody na istnienie znacznych dysproporcji płacowych między migrantami a białymi Finami, ale dane te pochodzą sprzed przyjęcia w 2014 r. ustawy o niedyskryminacji.

4.3. Skrzyżowanie się dyskryminacji ze względu na płeć z dyskryminacją kobiet o pochodzeniu migracyjnym pojawia się jako motyw przewodni we wszystkich państwach, a dowody wskazują, że w przypadku kobiet o innym kolorze skóry odnotowuje się najwyższy wskaźnik dyskryminacji w zakresie zatrudnienia w porównaniu zarówno z białymi Europejkami, jak i z mężczyznami z tych samych grup etnicznych.

4.4. Rząd, pracodawcy i społeczeństwo obywatelskie prowadzą działania z zakresu zarządzania różnorodnością zakrojone na różną skalę. Karty różnorodności istnieją we wszystkich czterech państwach w ramach unijnej platformy Kart różnorodności. Francja przyjęła w 2015 r. narodowy plan walki z rasizmem, który promuje dialog społeczny. Finlandia stosuje jednak zdecydowane podejście regulacyjne, które zgodnie z kodeksem karnym uznaje dyskryminację za przestępstwo i nakłada na pracodawców zatrudniających ponad 30 pracowników prawny obowiązek opracowania planów promujących równość w miejscu pracy.

4.5. Marginalizacja Romów i Sinti jest problemem powszechnym we wszystkich czterech państwach – jest to grupa, która boryka się z najwyższym poziomem dyskryminacji w zakresie zatrudnienia.

([18]) ENAR (2016), Equality Data Collection: Facts and Principles [ENAR (2016), Gromadzenie danych dotyczących równości: fakty i zasady].

4.6. Włochy, w ramach programu badawczego realizowanego wspólnie z Belgią i Szwecją dotyczącego Karty różnorodności, współpracują z pracodawcami i osobami poszukującymi pracy oraz dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie strategii włączenia na rynku pracy.

4.7. Polityka w zakresie integracji migrantów w Polsce opracowywana jest w sposób autonomiczny przez niektóre organizacje pozarządowe, społeczności lokalne i organizacje partnerów społecznych. Ze względu na fragmentację rynku pracy trudno jest za pomocą istniejących inicjatyw dotrzeć do migrantów i chronić ich prawa. Znajomość języka wydaje się mniej istotna, ponieważ większość migrantów pochodzi z Ukrainy, która ma język podobny do polskiego.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dialog społeczny jako istotny filar stabilności gospodarczej oraz odporności gospodarek, z uwzględnieniem wpływu ożywionej debaty publicznej w państwach członkowskich”

(opinia rozpoznawcza)

(2021/C 10/03)

Sprawozdawcy: **Cinzia DEL RIO**
Vladimíra DRBALOVA
Renégo BLIJLEVENS

Wniosek prezydencji niemieckiej w Radzie UE	Pismo z dnia 18 lutego 2020 r.
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	252/0/5

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Dialog społeczny na szczeblu krajowym i europejskim odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej, polityki w dziedzinie pracy i polityki społecznej, które propagują pozytywną konwergencję warunków życia i pracy we wszystkich państwach członkowskich. Zarządzanie kryzysowe, przewidywanie zmiany i zarządzanie zmianą, planowanie długoterminowe, zdolność innowacji oraz działania następcze w związku z zieloną transformacją i transformacją cyfrową, należyte zarządzanie biznesowe oraz oparta na zaufaniu współpraca między partnerami społecznymi, w oparciu o prawa pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa – wszystkie te elementy stanowią część tych samych ram europejskich mających na celu skuteczne reagowanie na wyzwania, przed jakimi staje Europa, oraz podjęcie działań w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19.

1.2. Dialog społeczny się zmienił: rosnąca zglobalizowana i wzajemnie powiązana gospodarka oraz procesy produkcyjne wraz z wpływem handlu prowadzą do wzmocnienia stosunków transnarodowych z udziałem przedsiębiorstw wielonarodowych i globalnych łańcuchów dostaw na różnych szczeblach. Wymaga to zastosowania wspólnego i skoordynowanego podejścia na szczeblu europejskim.

1.3. EKES stwierdza, że skuteczny dialog społeczny musi obejmować: reprezentatywnych i uprawnionych partnerów społecznych, którzy dysponują wiedzą, zdolnościami technicznymi i terminowym dostępem do stosownych informacji, by móc uczestniczyć w dialogu; wolę polityczną i zaangażowanie w uczestnictwo w dialogu społecznym; przestrzeganie praw podstawowych w zakresie autonomii partnerów społecznych, wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych, które wciąż stanowią podstawę stosunków pracy, a także wspomagające ramy prawne i instytucjonalne w celu wspierania procesów dialogu społecznego w ramach sprawnie funkcjonujących instytucji.

1.4. Europejski dialog społeczny stanowi nieodłączną część składową europejskiego modelu społecznego; jest wpisany w postanowienia Traktatu, wspierany w ramach przepisów UE oraz uznawany w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. EKES zachęca europejskich partnerów społecznych do wykorzystania wszystkich możliwości, jakie przewidziano w Traktacie, jeżeli chodzi o zaangażowanie w negocjacje służące rozwiązywaniu nowych kwestii i reagowanie na gwałtowne zmiany na rynku pracy.

1.5. W planie działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych nakreślone zostaną sposoby wzmocnienia dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Należy uznać, że zaangażowanie partnerów społecznych w europejski semestr ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia wymiernych rezultatów, natomiast dane wskazują, że w niektórych państwach takie zaangażowanie jest fragmentaryczne lub w ogóle go brak, pomimo bezpośrednich zaleceń Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów. Biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką odegra europejski semestr we wdrażaniu wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz programu „Next Generation EU", EKES wzywa do wprowadzenia mechanizmu zapewniającego partnerom społecznym prawo do udziału w konsultacjach, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym.

1.6. EKES wzywa Komisję Europejską, by w porozumieniu z partnerami społecznymi na szczeblu europejskim w ramach inicjatyw europejskich określiła jasne i przejrzyste kryteria wdrażania sektorowych porozumień partnerów społecznych, zgodnie z art. 155 ust. 2 TFUE.

1.7. Poprzednie kryzysy pokazały, że w krajach, gdzie funkcjonują ugruntowane instytucje dialogu społecznego i systemy stosunków pracy, bardziej prawdopodobne jest opracowanie szybkich i skutecznych reakcji trójstronnych. Głównymi czynnikami w reagowaniu na natychmiastowe konsekwencje kryzysu – oprócz planowania odbudowy w perspektywie długoterminowej w celu ochrony i wspierania zatrudnienia w ramach zrównoważonych przedsiębiorstw i inwestycji społecznych – jest szybkie i skuteczne zaangażowanie partnerów społecznych oraz wsparcie rządów.

1.8. Należy nadać priorytet procesom rokowań zbiorowych na wszystkich szczeblach i zwiększeniu ich zasięgu. Priorytetem polityki publicznej powinno być włączenie słabszej grupy pracowników i obywateli do systemów ochrony socjalnej.

1.9. Prawidłowy ład korporacyjny obejmujący dialog społeczny, rokowania zbiorowe i poszanowanie praw pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa może umożliwić osiągnięcie korzyści ekonomicznych, jak również celów społecznych i środowiskowych. Ułatwianie podejmowania świadomych decyzji zarządczych w sprawach będących przedmiotem bezpośredniego zainteresowania pracowników przyczynia się do zrównoważonego i sprawiedliwszego modelu biznesowego. A to z kolei wnosi wkład w promowanie europejskiego modelu społecznego, który jest motorem konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.

1.10. Globalizacja i rozwijające się transnarodowe procesy produkcyjne zmieniły sposób zorganizowania przepływu informacji wokół przedsiębiorstwa. W przepisach UE uznaje się prawa pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa oraz ich fundamentalne znaczenie dla skutecznego dialogu społecznego; konieczne jest podniesienie jakości i zwiększenie skuteczności europejskich rad zakładowych w procesach restrukturyzacji transnarodowej; należy wyeliminować niedociągnięcia, aby wzmocnić demokrację w miejscu pracy oraz wprowadzić środki wykonawcze, a także skuteczne i proporcjonalne sankcje. EKES wzywał już do zapewnienia zharmonizowanych ram na szczeblu unijnym w odniesieniu do uczestnictwa pracowników na poziomie zarządu przy jednoczesnym przestrzeganiu różnic na szczeblu krajowym i między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Niestety w ramach europejskiego prawa spółek, które zostało zatwierdzone, nie odniesiono się do tego wniosku.

1.11. EKES zachęca do sięgania po elastyczne i zorientowane na wytyczone cele rozwiązania, oparte na negocjacjach między będącymi na odpowiednim szczeblu przedstawicielami pracodawców i pracowników, aby określić konkretne ustalenia dotyczące informowania, konsultacji i uczestnictwa, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania i odpowiedniej ochrony minimalnej.

1.12. EKES apeluje o działania na szczeblu europejskim i krajowym, aby zapewnić poszanowanie prawa do informacji i konsultacji w procesach restrukturyzacji wynikających z kryzysu związanego z COVID-19.

1.13. W zarządzaniu kryzysem popandemicznym EKES zdecydowanie zaleca: (i) odpowiednie zaangażowanie partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy; (ii) lepszą współpracę między partnerami społecznymi a Komisją Europejską w celu zapewnienia spójnego wykorzystania zasobów europejskich oraz (iii) starania Komisji Europejskiej o wprowadzenie nowego tymczasowego instrumentu finansowego, mającego wspierać nadzwyczajne działania prowadzone w fazie odbudowy gospodarczej, jak wspólnie zaproponowali europejscy partnerzy społeczni.

2. **Dialog społeczny: jak dalej go wspierać i upowszechniać**

2.1. Prezydencja niemiecka zwróciła się do EKES-u o skoncentrowanie się tej opinii na tym, jak pojmowanie dialogu społecznego, w szczególności trójstronnej formy dialogu społecznego, może wykraczać poza rokowania zbiorowe. Społeczny dialog trójstronny, podobnie jak dwustronny, jest kluczowym instrumentem prawidłowego zarządzania wszelkimi zmianami.

2.2. Aby ocenić, jaką rolę mogą odegrać dialog społeczny i modele uczestnictwa w stymulowaniu pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, także w czasach kryzysu takiego jak obecny, oraz w radzeniu sobie z konsekwencjami COVID-19 dla naszych społeczeństw i systemów gospodarczych, należy przypomnieć, jak ewoluowało pojęcie dialogu społecznego na szczeblu międzynarodowym i UE.

2.3. Od samego początku w najważniejszych konwencjach MOP w pełni uznawano znaczenie niezależnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, jednak rola dialogu społecznego w kształtowaniu i nadzorowaniu wdrażania społecznych i gospodarczych strategii politycznych zmieniała się, odzwierciedlając przemiany społeczne i szybki proces globalizacji. Potrzeba uwzględnienia wszystkich zainteresowanych stron ([1]) na szczeblu ponadnarodowym, krajowym i regionalnym sprawia, że sięga się po nowe rodzaje konsultacji i uczestnictwa w procesach kształtowania polityki na różnych poziomach, w zależności od kontekstu krajowego, a także wydarzeń zachodzących w danym regionie, np. procesu integracji europejskiej.

2.4. Zgodnie z definicją MOP ([2]) dialog społeczny obejmuje wszystkie rodzaje negocjacji, konsultacji lub wymiany informacji między przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, związanych z polityką gospodarczą, społeczną i polityką zatrudnienia. Może być prowadzony trójstronnie – przy bezpośrednim zaangażowaniu rządu, jako proces dwustronny – pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników albo – jak ma to miejsce od niedawna – w kontekście ponadgranicznym ([3]), w którym dialog społeczny prowadzi się w przedsiębiorstwach wielonarodowych i globalnych łańcuchach dostaw w kontekście coraz bardziej zglobalizowanej i wzajemnie powiązanej gospodarki.

2.5. EKES angażuje się w bieżące prace nad potrzebą spójnego podejścia na szczeblu UE do powiązania poszanowania praw człowieka, realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych inwestycji w działalność gospodarczą na całym świecie oraz do zajęcia się skutkami rosnących stosunków ponadnarodowych z korporacjami wielonarodowymi, które angażują partnerów społecznych. Kwestie te mają szczególne znaczenie w szeregu konkretnych opinii, takich jak opinie dotyczące należytej staranności i godnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw, o które do EKES-u zwróciły się prezydencja niemiecka i Parlament Europejski, w następstwie rozmów prowadzonych na szczytach grupy G-7 i grupy G-20 w 2015 r. i 2016 r. Unia Europejska opracowała ramy regulacyjne dotyczące podstawowych standardów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które mają kluczowe znaczenie dla europejskiej konkurencyjności.

2.6. Głównym wyzwaniem jest jednak takie wsparcie tego dialogu w ramach instytucji, aby zapewnić jego regularność i prowadzenie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Niestety w większości państw na świecie i w szeregu państw członkowskich UE nie ma to miejsca, a dialog społeczny prowadzony jest tam w sposób okazjonalny i fragmentaryczny. Państwa odgrywają kluczową rolę w ramach mechanizmów trójstronnych i nie mogą przyjmować biernej postawy ([4]). Odpowiadają za stworzenie odpowiednich warunków oraz ram prawnych i instytucjonalnych takich

([1]) Określenie „zainteresowane strony" odnosi się do partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych). W odniesieniu do trójstronnego dialogu społecznego obejmuje on również rządy.

([2]) *Deklaracja MOP dotycząca sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji*, Międzynarodowa Konferencja Pracy (MKP), 2008 r.; *rezolucja MOP w sprawie powracającej debaty na temat dialogu społecznego* przyjęta podczas MKP dnia 13 czerwca 2013 r.; *rezolucja MOP w sprawie powracającej drugiej debaty na temat dialogu społecznego i stosunków trójstronnych* przyjęta podczas MKP dnia 8 czerwca 2018 r. Zob. również: *Deklaracja z okazji stulecia MOP dotycząca przyszłości pracy*, przyjęta na 108. sesji MKP w 2019 r.

([3]) Ibid., rezolucja MOP z 2018 r.; *Konkluzje z debaty ogólnej w sprawie godnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw*, czerwiec 2016 r.

([4]) Najnowsze badania OECD: *Employment Outlook 2019* oraz *Going Digital: Shaping Policies, Improving lives Report 2019*.

konsultacji oraz ram politycznych i obywatelskich, które umożliwiają uczestnictwo reprezentatywnych i uprawnionych partnerów społecznych, uznając ich rolę. Tymczasem w niektórych krajach europejskich proces dialogu społecznego osłabił się i podważył autonomię partnerów społecznych ([5]).

2.7. Od UE oczekuje się zatem zdecydowanych i skutecznych działań, by zapewnić lepsze wsparcie dla ramowych procesów konsultacji ([6]).

2.8. W wielu opiniach EKES regularnie monitoruje rozwój, wdrażanie i jakość dialogu społecznego. Partnerzy społeczni odgrywają szczególną rolę ([7]) w opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących zatrudnienia i rynków pracy. EKES przyjmuje również z zadowoleniem wsparcie ze strony Eurofound: „Należy promować i wspierać dialog społeczny, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii partnerów społecznych oraz rokowań zbiorowych, a także przy wzmacnianiu potencjału partnerów społecznych w zakresie angażowania się w dialog społeczny poprzez przekazywanie im wiedzy, szkolenie ich oraz tworzenie odpowiednich ram strategicznych i prawnych, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom dialogu społecznego skuteczne działanie" ([8]). Dwustronny dialog społeczny i rokowania zbiorowe na wszystkich szczeblach stanowią podstawę krajowych systemów stosunków pracy i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu warunków zatrudnienia i rynku pracy. Dwustronny dialog społeczny powinien opierać się na odpowiednio sprzyjających zinstytucjonalizowanych ramach, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości i autonomii partnerów społecznych.

2.9. Mechanizmy dialogu na szczeblu krajowym mogą uwzględniać krajowe trójstronne rady gospodarcze i pracownicze, do których należeć mogą różnorodne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lub rady gospodarcze i społeczne, których rolą powinno być badanie opinii obywateli UE w sprawach gospodarczych i społecznych poprzez grupy skupiające obywateli, a tego rodzaju dialog służyłby wspólnemu podejmowaniu wyzwań gospodarczych i społecznych. Nie we wszystkich państwach UE powołano jednak tego rodzaju organy, a komitet łącznikowy EKES-u powinien odgrywać większą rolę w zakresie koordynacji.

3. **Europejski dialog społeczny: filar modelu społecznego UE**

3.1. Dialog społeczny jest nieodłączną częścią składową europejskiego modelu społecznego. Za początek tego modelu uznaje się rozmowy prowadzone w 1985 r. w Val Duchesse, jednak dopiero w Traktacie o Unii Europejskiej wzięto pod uwagę zalecenia partnerów społecznych, co doprowadziło do stworzenia europejskiego międzybranżowego dialogu społecznego w obecnym kształcie.

3.2. Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ([9]) wspieranie dialogu między kadrą kierowniczą a pracownikami uważa się za wspólny cel Unii Europejskiej i państw członkowskich. Partnerzy społeczni reprezentujący różne branże i sektory poprzez wspólne działania i zawierane umowy pomagają kształtować przepisy prawne UE dotyczące zatrudnienia i wdrażać je na szczeblu krajowym. W tym celu śledzą inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej (a także uzupełniają działania Parlamentu Europejskiego) lub przedkładają inicjatywy własne według trzyletniego programu prac, określonego przez europejskich partnerów społecznych. Ponadto TFUE gwarantuje rolę i autonomię europejskich partnerów społecznych.

3.3. W ciągu ostatnich dwudziestu lat europejski dialog społeczny rozwijał się w sposób bardzo niejednolity. Poczyniono postępy, ale wystąpiły również komplikacje. Wraz z początkiem kryzysu w strefie euro w 2009 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie europejskiego dialogu społecznego jako całości.

([5]) W zaleceniach dla poszczególnych krajów Komisja Europejska zwraca się do kilku państw UE o konkretne działania w celu usunięcia przeszkód dla rokowań zbiorowych i dialogu społecznego.

([6]) Należy zauważyć, że konwencja MOP nr 144 w sprawie konsultacji trójstronnych została ratyfikowana przez 26 państw UE, w Chorwacji wejdzie ona w życie w lutym 2021 r., ale nie ratyfikował jej Luksemburg.

([7]) Dz.U. C 125 z 21.4.2017, s. 10.

([8]) Eurofound, *Capacity building for effective social dialogue in the European Union*, 2020 r.

([9]) Art. 151–155 TFUE.

3.4. EKES podkreśla w swojej opinii ([10]) w sprawie wytycznych UE dotyczących polityki zatrudnienia 2020 o wytycznej nr 7 dotyczącej poprawy funkcjonowania rynków pracy i skuteczności dialogu społecznego, w której wyraźnie zaznacza się, **że państwa członkowskie powinny wspierać dialog społeczny i negocjacje zbiorowe na wszystkich szczeblach**. Należy zachęcać partnerów społecznych do negocjacji i zawierania porozumień zbiorowych w sprawach dla nich istotnych przy pełnym poszanowaniu ich niezależności.

3.5. Dotychczas europejscy partnerzy społeczni w ramach regularnych wspólnych programów prac zawarli dziewięć porozumień ramowych. Trzy z nich, dotyczące urlopów rodzicielskich ([11]), pracy w niepełnym wymiarze godzin ([12]) i pracy na czas określony ([13]), zawarte ponad dwadzieścia lat temu, zostały transponowane do dyrektyw europejskich i stanowią obecnie integralną część prawodawstwa UE; pozostałe to umowy autonomiczne ([14]), ramy działania ([15]) i szereg innych dokumentów wspólnych. Umowy autonomiczne nie mają bezpośredniego wpływu na krajowe stosunki pracy i muszą być transponowane do krajowych ram prawnych lub układów zbiorowych, lecz partnerzy społeczni na szczeblu krajowym są odpowiedzialni za ich terminowe i odpowiednie wdrażanie w sposób skoordynowany na szczeblu europejskim.

3.6. W 2020 r. partnerzy społeczni zawarli autonomiczne porozumienie w sprawie cyfryzacji. Wzywa się w nim do utworzenia strategii przemian cyfrowych, która zagwarantowałaby, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy skorzystają na wprowadzeniu technologii cyfrowych (rozwój umiejętności, programy szkoleniowe związane z cyfryzacją w pracy oraz zasady wykorzystania technologii w pracy w kontekście dostępności pracowników).

3.7. Powstała w ramach Komitetu ds. Dialogu Społecznego podgrupa zajmująca się wdrażaniem autonomicznych narzędzi dialogu społecznego oraz wspieraniem budowania potencjału organizacji partnerów społecznych powinna zwrócić baczną uwagę na konieczność stworzenia bliższych i bardziej dynamicznych interakcji i powiązań pomiędzy partnerami społecznymi na szczeblu UE i na szczeblach krajowych. W tym kontekście europejscy partnerzy społeczni zobowiązali się do zwiększenia wysiłków służących pokonaniu różnorodnych przeszkód w procesie wdrażania ich autonomicznych porozumień, co wymaga ścisłego nadzoru UE, by móc skoncentrować się na poszczególnych inicjatywach wsparcia.

3.8. Ponadto przeprowadzono negocjacje w sprawie sześciu wspólnych programów prac. W ostatnim ([16]) z nich wspiera się cele określone w oświadczeniu czterostronnym z 2016 r. pt. *Nowy początek dialogu społecznego* ([17]) z myślą o: umocnieniu dialogu społecznego na szczeblu krajowym i UE, wynegocjowaniu autonomicznego porozumienia w sprawie cyfryzacji, zwiększeniu wsparcia dla budowania potencjału krajowych partnerów społecznych, w szczególności dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, oraz najlepszym wykorzystaniu znaczenia i wpływu krajowych partnerów społecznych w ramach europejskiego semestru.

3.9. EKES zachęca europejskich partnerów społecznych do wykorzystania wszystkich możliwości, jakie oferuje im Traktat (art. 154 TFUE), do zaangażowania się w negocjacje (które mogą stanowić podstawę odnowionych ram europejskich w dziedzinie społecznej i w dziedzinie zatrudnienia), tak aby stawić czoła nowym wyzwaniom wynikającym z szybkich zmian na rynku pracy oraz przewidzieć rolę prawodawczą Komisji i Rady w tej dziedzinie.

([10]) Dz.U. C 232 z 14.7.2020, s. 18.
([11]) Zawarte po raz pierwszy w 1996 r., zmienione w 2009 r. Umowa została transponowana do dyrektywy Rady 2010/18/UE.
([12]) Transponowane do dyrektywy Rady 97/81/WE.
([13]) Transponowane do dyrektywy Rady 99/70/WE.
([14]) W sprawie telepracy (2002 r.), stresu związanego z pracą zawodową (2004 r.), nękania i przemocy w pracy (2007 r.), integracyjnych rynków pracy (2010 r.) i aktywności osób starszych oraz podejścia międzypokoleniowego (2017 r.), digitalizacji (2020 r.).
([15]) W sprawie rozwijania kompetencji i kwalifikacji przez całe życie (2002 r.), równości płci (2005 r.) i zatrudnienia ludzi młodych (2013 r.).
([16]) Program prac na lata 2019–2021 dotyczy następujących sześciu priorytetów: cyfryzacji, poprawy funkcjonowania rynków pracy i systemów społecznych, umiejętności, aspektów psychospołecznych i zagrożeń w miejscu pracy, budowania potencjału silniejszego dialogu społecznego, gospodarki o obiegu zamkniętym.
([17]) Oświadczenie czterostronne dostępne jest na stronie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&newsId=2562.

3.10. Podstawę prawną europejskiego branżowego dialogu społecznego stanowi decyzja 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. ([18]) w sprawie ustanowienia komitetów dialogu sektorowego. Obecnie działają 43 komitety dialogu sektorowego reprezentujące najważniejsze branże ([19]) i obejmujące około 80 % czynnych zawodowo osób w UE ([20]). Szereg porozumień zostało wdrożonych decyzjami Rady, ale Komisja Europejska nie przedłożyła Radzie – w celu przekształcenia porozumienia sektorowego w dyrektywę – dwóch wniosków złożonych przez partnerów społecznych: porozumienia osiągniętego w sektorze usług fryzjerskich (2012) oraz porozumienia w sprawie praw do informacji i konsultacji w rządzie centralnym/federalnym (2015). Był to bezprecedensowy krok, który doprowadził do powstania sporu przed ETS.

3.11. Potrzebne są jasne procedury negocjacji wiążących umów między partnerami społecznymi na szczeblu UE zgodnie z Traktatami (art. 153–155), jak również przejrzystych kryteriów, które respektują autonomię partnerów społecznych w odniesieniu do wyników takich negocjacji w ramach negocjacji sektorowych i międzysektorowych. Komisja powinna przedstawić wyjaśnienia we współpracy ze wszystkimi partnerami społecznymi na szczeblu UE, aby uniknąć niejasnego marginesu uznaniowego działania KE w odniesieniu do wyników tych negocjacji.

3.12. System europejskiego dialogu społecznego obejmuje też przedsiębiorstwa europejskie działające w szeregu państw członkowskich UE i głównie koncentruje się na prawach pracowników do informacji i konsultacji ([21]). Najważniejszym narzędziem ustanowionym na mocy przepisów UE z myślą o zapewnieniu skutecznego i ciągłego poszanowania tych praw jest dyrektywa w sprawie europejskiej rady zakładowej ([22]).

3.13. Z myślą o utworzeniu lub wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu europejskich rad zakładowych i innych ponadgranicznych gremiów reprezentujących pracowników (takich jak spółka europejska lub spółdzielnia europejska) negocjowano ponad 1 100 porozumień. W ostatnim czasie dialog społeczny z przedsiębiorstwami wielonarodowymi w większym stopniu polegał również na wykorzystaniu ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw, które opierają się na dużej liczbie tekstów przyjętych przez różnorodne organy, głównie przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) i europejskie rady zakładowe ([23]). Podpisano ponad 200 ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw, których celem jest unowocześnienie stosunków pracy z przedsiębiorstwami wielonarodowymi ([24]). Bardziej praktyczne narzędzie obejmujące wytyczne negocjacji zbiorowych na szczeblu przedsiębiorstw pomogłyby poprawić skuteczność systemu stosunków pracy w UE.

3.14. Działania te świadczą o dynamicznym charakterze dialogu społecznego na wszystkich szczeblach, nawet jeśli nadal konieczne są narzędzia, które sprawią, że dialog społeczny bardziej wyjdzie naprzeciw tym potrzebom przedsiębiorstw i pracowników, które zrodziły się w ostatnim czasie w związku z nagłymi zmianami organizacji pracy i transformacjami. Czterostronne oświadczenie pt. *Nowy początek dialogu społecznego* podpisane w 2018 r. i wspierane przez KE ([25]) stanowiło próbę przystosowania międzybranżowego dialogu społecznego do nowych ram instytucjonalnych UE, gdzie zarządzanie gospodarcze UE odgrywa bardziej znaczącą rolę w dążeniu do pozytywnej konwergencji warunków życia i pracy wszystkich Europejczyków.

3.15. **Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030** W Agendzie ONZ 2030 i jej 17 celach zrównoważonego rozwoju (cel 8, 16 i 17) uznaje się, że dialog społeczny może umocnić (demokratyczne) instytucje i ułatwić przejście w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki, umożliwiając wspólne zrozumienie istniejących wyzwań i sposobów sprostania im. Partnerzy społeczni odgrywają w związku z tym kluczową rolę

([18]) Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim, dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:225:0027:0028:EN:PDF.

([19]) Takie jak transport, energia, rolnictwo, budownictwo, handel, metalurgia, przemysł stoczniowy i sektor edukacji oraz ubezpieczenia i bankowość.

([20]) Kerckhofs, *Europejski sektorowy dialog społeczny – fakty i dane*, Eurofound, 2019 r., dostępny na stronie: https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/report/2019/european-sectoral-social-dialogue-facts-and-figures.

([21]) Szczegółowe odniesienia znajdują się w rozdziale 5.

([22]) Europejskie rady zakładowe zostały utworzone na mocy dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Obecnie obowiązuje wersja przeredagowana dyrektywy. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0038-20151009, zgodnie z raportem *Analiza porównawcza pracy w Europie* z 2019 r., w 2018 r. działało 1 150 europejskich rad zakładowych, które zrzeszały około 20 tys. przedstawicieli pracowników.

([23]) ETUC-BusinessEurope, sprawozdanie końcowe *Building on experiences: A win-win approach to transnational industrial relations in multinational companies* [Czerpanie z doświadczenia: podejście win-win do ponadnarodowych stosunków pracy w przedsiębiorstwach wielonarodowych], 2018 r.

([24]) Według Komisji Europejskiej, na podstawie bazy danych dotyczącej międzynarodowych umów w przedsiębiorstwach, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=pl.

([25]) Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?eventsId=1028&catId=88&furtherEvents=yes&langId=en&.

w reformowaniu i unowocześnianiu społeczeństw i gospodarek. Mogą przyczynić się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju i w większym stopniu niż obecnie uwzględnić jego aspekty. Rozszerzenie zakresu negocjacji wymaga nowych partnerstw i strategii ([26]). Dialog społeczny prowadzony w sposób autonomiczny i niezależny ma zasadnicze znaczenie dla łączenia polityki społecznej z dobrze skonstruowaną polityką gospodarczą oraz strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i postępu społecznego we wszystkich państwach członkowskich i w Europejskim Obszarze Gospodarczym ([27]).

3.16. Jeśli dialog społeczny ma być nadal przydatny, będzie musiał dotyczyć nowych tematów i zmian na rynku pracy oraz zapewnić rzeczywiste rezultaty. Nowe niestandardowe formy pracy mogą zacierać relacje między pracownikiem a pracodawcą i sprawiają, że coraz więcej jest osób, które nie są już objęte rokowaniami zbiorowymi lub prawodawstwem ochronnym. Jest to dziedzina, którą można się zająć w ramach dialogu społecznego i która przyczynia się do osiągnięcia konsensusu między pracownikami a przedsiębiorstwami w celu uwzględnienia wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju.

3.17. Trójstronny dialog społeczny może być bardziej skuteczny, jeżeli sprzyja konkretnym negocjacjom i wynikom na wszystkich szczeblach. Istnieje potencjał, by usprawnić funkcjonowanie trójstronnych organów dialogu społecznego i procesów konsultacji – zwłaszcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – tak aby mogły one mieć rzeczywisty wpływ. To doprowadziłoby również do większego, terminowego i znaczącego zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki i podejmowania decyzji. Trwający projekt MOP i KE ma na celu określenie dobrych praktyk wynikających z dialogu społecznego, pojawiających się w różnych krajach, a także działań władz publicznych mających na celu wzmocnienie roli dialogu społecznego – w tym rokowań zbiorowych – w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i szansom w nowym świecie pracy, przy jednoczesnym wspieraniu autonomii partnerów społecznych ([28]).

3.18. W **Europejskim filarze praw socjalnych** ([29]) uznaje się autonomię partnerów społecznych i ich prawo do działań zbiorowych, a także do udziału w kształtowaniu i wdrażaniu polityki na rzecz zatrudnienia oraz polityki społecznej, także w drodze zawierania układów zbiorowych pracy. Europejski filar praw socjalnych potwierdza zasadniczą rolę dialogu społecznego i partnerów społecznych oraz negocjacji zbiorowych na wszystkich szczeblach.

3.19. **Plan działania** na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych nakreśli sposoby **promowania dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych oraz wzmocnienia potencjału** związków zawodowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE i szczeblu krajowym.

3.20. Podczas europejskiego semestru zarządzania gospodarczego należy zaangażować partnerów społecznych, zwłaszcza w opracowywanie i wdrażanie polityki i reform dotyczących zatrudnienia, kwestii społecznych, a w stosownych przypadkach gospodarki, zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych krajów lub według potrzeb sytuacji krajowej. Konsultacje te powinny dotyczyć także tworzenia krajowych programów reform ([30]).

3.21. Niejednokrotnie podkreśla się, że angażowanie partnerów społecznych przez rządy krajowe ma miejsce jedynie w kilku państwach, a wieloletnie doświadczenia pokazują, że odwoływanie się do konsultacji w kontekście zarządzania gospodarką zależy od ekipy rządzącej. Sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej w państwach członkowskich, w których utrzymujące się słabe struktury i praktyki prowadzenia dialogu społecznego mają podłoże historyczne. Poza tym zdolności krajowych partnerów społecznych nie zawsze są wystarczające, by mogli oni czynnie uczestniczyć w tym trudnym procesie ([31]).

([26]) DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, *Chapter 6 – Sustainability and governance: the role of social dialogue (ESDE 2019)*.

([27]) Pierwsze konkluzje projektu MOP–UE dotyczącego wzmacniania partnerów społecznych i dialogu społecznego przedstawiono podczas konferencji w marcu. Poruszono w nich skuteczność krajowych instytucji dialogu społecznego i rolę rządu w rozwijaniu tego procesu.

([28]) Nowy projekt MOP i KE mający na celu przeanalizowanie i udokumentowanie tego, w jaki sposób partnerzy społeczni w krajach UE starają się dostosować do tych zmian, Youcef Ghellab, Daniel Vaughan-Whitehead.

([29]) Międzyinstytucjonalna proklamacja Europejskiego filaru praw socjalnych (2017/C 428/09).

([30]) Zob. Indeks zaangażowania związków zawodowych ETUC w europejski semestr, w odniesieniu do krajowych dialogów prowadzonych w ramach semestru.

([31]) W licznych sprawozdaniach Eurofound, ETUC, Komisji Europejskiej, Komitetu ds. Zatrudnienia i Europejskiego Obserwatorium Społecznego (OSE) podkreśla się brak właściwego angażowania partnerów społecznych.

3.22. Koordynacja prowadzona w ramach semestru oraz przez Radę za pośrednictwem Komitetu ds. Zatrudnienia nie zawsze przynosi rezultaty, które są satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką odegra europejski semestr we wdrażaniu wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz programu „Next Generation EU", należy wprowadzić mechanizm zapewniający partnerom społecznym prawo do udziału w konsultacjach, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, zgodnie z etapami określonymi w europejskim semestrze. Wprowadzenie zmian w sześciopaku ([32]) może wiązać się z zobowiązaniem rządów krajowych do prowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi na kluczowych dla danego kraju etapach semestru, gdzie wprowadza się kryteria takie jak odpowiedni czas, istotność i właściwość konsultacji (art. 2a ust. 2 lit. c), d) i e) rozporządzenia 1146/97 zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 1175/2011).

3.23. Niektóre wyniki badań ([33]) pokazują, że krajowi partnerzy społeczni nie zawsze dysponują zdolnościami, by proaktywnie uczestniczyć w tym trudnym procesie. Komisja Europejska powinna promować i wspierać działania na rzecz budowania zdolności partnerów społecznych w celu wzmocnienia krajowych ram i praktyk w zakresie dialogu społecznego, również za pośrednictwem funduszy EFS. Umożliwiłoby to partnerom społecznym wzmocnienie ich zdolności do działania w obecnym okresie zielonej i cyfrowej transformacji, co ma zasadnicze znaczenie. W tym względzie zdolności są nie tylko wewnętrznym problemem dotyczącym środków finansowych i zasobów (czy też ich braku), lecz również kwestią strukturalną, w zależności od ram stosunków pracy. Należy nadal wspierać działania szkoleniowe wspierające zdolności partnerów społecznych, a także zachęcanie do angażowania się w negocjacje dwustronne na poziomie sektorów i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii rokowań zbiorowych.

3.24. Należy dalej rozwijać wsparcie w zakresie budowania zdolności w ramach programów operacyjnych EFS. Mimo wprowadzenia kodeksu postępowania w sprawie partnerstw, który powinien zapewnić partnerom społecznym większy wpływ na zawartość tych programów, władze nie zawsze przyznają partnerom społecznym wsparcie z myślą o budowaniu zdolności. Proponowane rozporządzenie w sprawie EFS+ powinno uwzględnić środki na rzecz wsparcia budowania zdolności partnerów społecznych oraz informacje o tym, jak oddziaływać na władze, by zintensyfikowały działania w tym zakresie. Dlatego w zaleceniach dla poszczególnych krajów (w tym na 2020 r.) wskazano państwa, w których wsparcie dla partnerów społecznych jest najbardziej potrzebne.

3.25. Jeśli chodzi o organizacje społeczeństwa obywatelskiego i dialog obywatelski, UE i rządy krajowe powinny w odpowiedni sposób konsultować się z nimi, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych strategii politycznych, w przypadku gdy mogą one wnieść wartość dodaną.

4. **Analiza doświadczeń z ostatniego kryzysu finansowego w latach 2008–2010 oraz pozytywne i negatywne wnioski**

4.1. Dialog społeczny w czasach takiego kryzysu, jak ostatni kryzys w latach 2008–2010, najczęściej okazywał się odpowiednim instrumentem umożliwiającym znalezienie rozwiązań. Oczywiste jest, że odpowiedzi partnerów społecznych były ukierunkowane albo na zabezpieczenie zatrudnienia i uniknięcie zwolnień, albo na ograniczenie zakresu i konsekwencji utraty miejsc pracy. Dialog społeczny jest ważnym instrumentem, do korzystania z którego w pewnych okolicznościach zachęcały rządy, tak aby zwalczyć negatywne skutki gospodarcze i społeczne światowego kryzysu gospodarczego. „Rokowania zbiorowe zostały wykorzystane jako narzędzia pozwalające na uniknięcie najgorszego, czyli zwolnień, znacznej utraty miejsc pracy oraz likwidacji przedsiębiorstw ([34])".

4.2. Reakcje krajowych partnerów społecznych na skutki kryzysu finansowego na rynku pracy zależały od trzech głównych czynników: głębokości kryzysu gospodarczego, instytucjonalnej struktury stosunków pracy oraz decyzji rządu. W krajach, w których funkcjonują ugruntowane instytucje dialogu społecznego, partnerzy społeczni byli aktywnie zaangażowani w opracowywanie szybkich i skutecznych reakcji trójstronnych na poziomie sektora lub przedsiębiorstwa. Zarazem różnice między państwami członkowskimi są znaczne. Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu lub

([32]) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/eus-economic-governance-explained_pl

([33]) Tamże, sprawozdania Eurofound, ETUI *Benchmarking Working Europe 2018*, sporządzane przez ETUC roczne analizy wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru.

([34]) ETUI, *2010 Benchmarking Working Europe*, Bruksela, 2010 r.

porażce dialogu społecznego wydawało się wsparcie rządowe dla tego procesu oraz zaangażowanie partnerów społecznych w odpowiednim czasie ([35]). Można zauważyć następujący ogólny wzorzec: we wczesnej fazie kryzysu (2008–2010) w warunkach skrajnych trudności gospodarczych partnerzy społeczni podejmowali działania, których wspólnym celem było utrzymanie istniejących miejsc pracy i ogólnego poziomu zatrudnienia przy wykorzystaniu automatycznych stabilizatorów społecznych tam, gdzie one istniały. Miało to miejsce nie tylko w ramach krajowych negocjacji trójstronnych, ale było również w dwustronnych układach zbiorowych na szczeblu sektora/branży i na poziomie przedsiębiorstw ([36]).

4.3. Tymczasem w drugiej fazie kryzysu (2011–2014) wystąpiło wiele istotnych skutków dla szeregu aspektów stosunków pracy w państwach członkowskich ([37]). Jednym z nich była tendencja do dalszej decentralizacji rokowań zbiorowych. W niektórych państwach członkowskich łączny efekt bardziej jednostronnego podejmowania decyzji przez rządy oraz decentralizacja rokowań zbiorowych doprowadziły do ograniczenia rokowań zbiorowych przy współudziale wielu pracodawców i zmniejszenia zakresu rokowań zbiorowych. Również w systemach stosunków pracy w Europie Środkowej i Wschodniej zauważalna była tendencja w kierunku bardziej arbitralnych i mniej trójstronnych struktur i procesów ([38]).

4.4. Państwa członkowskie, w których kryzys najdotkliwiej wpłynął na stosunki pracy, najbardziej ucierpiały z gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Na przykład partnerzy społeczni w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii mieli niewielkie pole manewru, biorąc pod uwagę skalę dostosowań gospodarczych, jakich musiały dokonać te kraje ([39]). Systemy stosunków pracy w krajach północnych i środkowoeuropejskich są bardziej elastyczne w odniesieniu do podmiotów i procesów (np. klauzule otwarte w układach zbiorowych), co umożliwia łatwiejsze dostosowanie się do zmian w środowisku gospodarczym. Tak więc solidne relacje między partnerami społecznymi pozwoliły uzyskać lepsze wyniki.

4.5. Wprowadzono dwa rodzaje środków mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. Pierwszy rodzaj koncentrował się na unikaniu zwolnień, a drugi – na łagodzeniu skutków zwolnień. Unikanie zwolnień obejmowało wprowadzanie skróconego czasu pracy w różnych formach w różnych państwach, przy czym było również oczywiste, że niektóre grupy ludności i słabsze grupy pracowników zatrudnionych na podstawie niestandardowych form zatrudnienia nie były objęte żadną formą ochrony socjalnej. Tym samym ich włączenie w systemy ochrony socjalnej i skuteczne usługi publiczne stają się priorytetem polityki publicznej. Systemom skróconego czasu pracy oraz okresowi bezrobocia objętemu świadczeniami towarzyszyły doskonalenie zawodowe i przekwalifikowywanie się. Było to widoczne w wielu przypadkach i powinno zostać uznane za dobrą praktykę w zmaganiu się z kryzysem.

4.6. Drugi rodzaj reakcji, mający na celu łagodzenie skutków, obejmował negocjacje w sprawie odpraw (których domagało się wielu pracowników) oraz porozumienia między związkami zawodowymi i pracodawcami dotyczące wspierania powrotu na rynek pracy zwolnionych pracowników. Porozumienia te przybierały różne formy ze względu na różne krajowe ramy instytucjonalne: np. transformacja zawodowa (w Holandii), spółki transferowe (w Niemczech), rady bezpieczeństwa pracy (w Szwecji) i fundacje robocze (w Austrii). Środkom tym często towarzyszyły doradztwo, przesunięcia kadrowe, zmiana kwalifikacji i informacje o wolnych miejscach pracy. Pełen zakres działań można znaleźć w publikacji Komisji Europejskiej z 2010 r. *Industrial relations in Europe* (2010) ([40]).

([35]) Dokument orientacyjny MOP, *The need for social dialogue in address the Covid-19 crisis* [Potrzeba dialogu społecznego w warunkach kryzysu związanego z pandemią COVID-19], Genewa, maj 2020 r.

([36]) Eurofound, *Social dialogue in times of global economic crisis*, 2012 r.

([37]) Eurofound, *Comparative analytical report: the impact of the crisis on working conditions relations* [Sprawozdanie analityczne: wpływ kryzysu na warunki pracy], 2013 r.

([38]) Glassner, *Central and eastern European industrial relations in the crisis: national divergence and path-dependent change*, [Stosunki pracy w Europie Środkowej i Wschodniej w czasie kryzysu: krajowe rozbieżności i zmiany zależne od wybranej drogi], 2013 r. oraz MOP, *Recovering from the crisis through social dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia* [Wychodzenie z kryzysu w drodze dialogu społecznego w nowych państwach członkowskich UE: przypadek Bułgarii, Republiki Czeskiej, Polski i Słowenii].

([39]) Eurofound, *Changes to wage-setting mechanisms in the context of the crisis and the EU's new economic governance regime*, [Zmiany w mechanizmach ustalania płac w kontekście kryzysu i nowego systemu zarządzania gospodarczego w UE], 2014 r.

([40]) Komisja Europejska, *Industrial relations in Europe*, [Stosunki pracy w Europie], 2010 r.

4.7. Dialog społeczny odgrywa wprawdzie kluczową rolę w przygotowaniu na czas ukierunkowanych reakcji, aby wesprzeć zatrudnienie i ożywienie gospodarcze w czasach kryzysu, ale sam w sobie nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. W kontekście kryzysu szczególnie istotne stają się solidne polityki i przepisy publiczne oraz odpowiednia przestrzeń fiskalna ([41]).

5. **Zaangażowanie pracowników w kierowanie przedsiębiorstwem: rozwiązanie umożliwiające zarządzanie zmianą**

5.1. Demokracja przemysłowa jest szeroko rozumiana jako zarządzanie procesami biznesowymi w zrównoważonych ([42]) przedsiębiorstwach na podstawie dialogu społecznego, rokowań zbiorowych i informowania pracowników, konsultowania się z nimi oraz ich uczestnictwa na poziomie przedsiębiorstwa ([43]). Prawidłowy ład korporacyjny może umożliwić osiągnięcie korzyści ekonomicznych, jak również celów społecznych i środowiskowych. W obecnie obowiązujących aktach prawnych, wraz ze środkami operacyjnymi i środkami z zakresu polityki, uwzględniono praktyki i sytuację w zakresie krajowych stosunków pracy w każdym przedsiębiorstwie. Globalizacja i transnarodowe procesy produkcyjne przedsiębiorstw europejskich zmieniły sposób zorganizowania przepływu informacji wokół przedsiębiorstwa ([44]). Godna zaufania współpraca między pracodawcami a pracownikami dowiodła swojego znaczenia – ostatnio w przypadku pandemii COVID-19.

5.2. Przysługujące pracownikom prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa stanowią podstawowe prawa socjalne, które zapisano w międzynarodowych (MOP) i europejskich (Rada Europy i UE) instrumentach dotyczących praw człowieka. Mają one zasadnicze znaczenie dla skutecznego dialogu społecznego.

5.3. Na szczeblu europejskim uczestnictwo pracowników pomaga w terminowej wymianie informacji z przedstawicielami pracowników w systemach stosunków pracy, ułatwia podejmowanie przemyślanych decyzji kierownictwa z udziałem przedstawicieli pracowników w niektórych kwestiach bezpośrednio dotyczących pracowników, a także przyczynia się do zrównoważonego i bardziej sprawiedliwego modelu biznesowego. Pomaga to w promowaniu idei rynku gospodarki społecznej, zgodnie z którą europejski model społeczny stanowi siłę napędową konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

5.4. W różnych aktach prawnych na szczeblu UE ustalono minimalne wymogi ([45]) i określono prawa pracowników w zakresie informacji, konsultacji i reprezentacji na poziomie zarządu, w tym w dyrektywie w sprawie informowania i przeprowadzania konsultacji oraz dyrektywie w sprawie europejskich rad zakładowych ([46]), a także w aktach prawnych dotyczących określonych form przedsiębiorstw, takich jak spółki europejskie (SE) i spółdzielnie europejskie, lub szczególnych sytuacji, takich jak transgraniczne łączenie się spółek, przejęcia przedsiębiorstw i zwolnienia grupowe. Europejskie rady zakładowe (i rady zakładowe w spółkach europejskich) są gremiami, których zadaniem jest informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi w kwestiach o charakterze ponadnarodowym, i mają one istotne znaczenie dla europejskich pracowników. Odgrywają one ważną rolę w stopniowej integracji państw członkowskich UE i jednolitego rynku ([47]). Jak podkreśliła Komisja w swoim sprawozdaniu, istnieje możliwość poprawy w zakresie jakości i skuteczności informacji i konsultacji z europejskimi radami zakładowymi na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw ponadnarodowych ([48]).

([41]) Tamże, dokument orientacyjny MOP, 2020 r. oraz aktualizacje na portalu internetowym OECD *Tackling the coronavirus – contributing to a global effort*, marzec 2020 r.

([42]) Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 35 – w sekcji 3 zdefiniowano pojęcie zrównoważonego przedsiębiorstwa.

([43]) Artykuł na podstawie badania Eurofound *Industrial democracy in Europe: a quantitative approach* [Demokracja przemysłowa w Europie: podejście ilościowe], Pablo Sanz, Christian Welz, Maria Caprile, Ricardo Rodriguez Contreras, Labour and Industry, czerwiec 2020 r.

([44]) Artykuł na podstawie badania Eurofound *Industrial democracy in Europe: a quantitative approach* [Demokracja przemysłowa w Europie: podejście ilościowe], Pablo Sanz, Christian Welz, Maria Caprile, Ricardo Rodriguez Contreras, Labour and Industry, czerwiec 2020 r.

([45]) Dyrektywa 2002/14/WE w sprawie ogólnych ram warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami oraz dyrektywa 2009/38/WE w sprawie europejskich rad zakładowych.

([46]) Dyrektywa 94/45/WE, zmieniona dyrektywą 2009/38/WE.

([47]) Eurofound, *Social dialogue and HR practices in European global companies* [Dialog społeczny i praktyki w zakresie zasobów ludzkich w europejskich przedsiębiorstwach globalnych], 2020 r. Badanie zawiera analizę i ustalenia dotyczące ewolucji europejskiego wymiaru dialogu społecznego – zarówno w międzynarodowym procesie decyzyjnym, jak i w lokalnych spółkach zależnych, oraz analizę roli europejskich rad zakładowych jako kluczowego ogniwa między różnymi poziomami dialogu społecznego w spółce, np. krajowym i europejskim.

([48]) Komisja Europejska, *Sprawozdanie w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2009/38/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona)*, Bruksela, 14 maja 2018 r. (COM(2018) 292 final).

5.5. Z uczestnictwem pracowników na poziomie zarządu mamy do czynienia w większości państw członkowskich, ale nie istnieją w tym zakresie wspólne podstawy na szczeblu europejskim i w związku z tym w zależności od ram krajowych funkcjonują tu różne praktyki. W opinii SOC/470 ([49]) EKES wzywał już do zapewnienia zharmonizowanych ram na szczeblu unijnym w odniesieniu do uczestnictwa pracowników na poziomie zarządu. Niestety w pakiecie dotyczącym prawa spółek z 2019 r., który został zatwierdzony, nie odniesiono się do tego wniosku.

5.6. Zgodnie z zasadą nr 8 Europejskiego filaru praw socjalnych pracownicy i ich przedstawiciele mają prawo do uzyskiwania informacji i wyrażania swojej opinii w odpowiednim czasie w dotyczących ich kwestiach. Z tego punktu widzenia zaangażowanie pracowników ma strategiczne znaczenie dla zarządzania zmianami, jeśli stoi się w obliczu wyzwań ekologicznych, demograficznych i technologicznych oraz zmian w organizacji pracy lub restrukturyzacji ([50]). EKES wzywa instytucje europejskie i krajowe do działań, aby zagwarantować przestrzeganie praw pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa w procesach restrukturyzacji.

5.7. Również w ramach europejskich środków ustawodawczych w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podkreśla się niezbędną rolę reprezentacji pracowników. Porozumienia trójstronne i dwustronne w niektórych krajach europejskich mające zahamować rozprzestrzeniania się COVID-19 na poziomie przedsiębiorstwa to przykłady wspólnych proaktywnych inicjatyw partnerów społecznych w zakresie BHP.

5.8. Kryzys związany z COVID-19 z jednej strony pokazał w całej Europie pozytywne przykłady konstruktywnego dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw, mającego na celu utrzymanie zatrudnienia i przywrócenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony nie wszędzie w Europie respektowane są prawa do informacji i konsultacji, nawet w sytuacji wyjątkowej, w tym w fazie restrukturyzacji oraz w odniesieniu do środków, które mają zostać wdrożone, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uniknąć szkodliwych warunków pracy. Aby zapewnić poszanowanie prawa do informacji i konsultacji w procesach restrukturyzacji wynikających z kryzysu związanego z COVID-19, niezbędne są działania na szczeblu europejskim i krajowym.

5.9. Potrzebne są także dalsze kroki na szczeblu europejskim w celu wypełnienia luk i wzmocnienia demokracji w miejscu pracy. Celem jest zapewnienie odpowiedniej minimalnej ochrony i praw w odniesieniu do informowania pracowników, konsultowania się z nimi oraz ich reprezentacji na poziomie zarządu w sytuacjach transgranicznych, w przypadku których nie można stosować przepisów krajowych w sposób skoordynowany i równorzędny. Potrzebne są skuteczne, przekrojowe ramy dotyczące praw do informacji, konsultacji i reprezentacji na szczeblu zarządu w występujących w UE formach spółek oraz w tych podmiotach, które korzystają z instrumentów w zakresie mobilności przedsiębiorstw. Należy ocenić luki w dostępie do informacji dotyczących działalności gospodarczej w państwach niebędących członkami UE oraz ich wpływ na miejsca pracy i warunki pracy, aby zapewnić właściwą rolę europejskich rad zakładowych. Przy wdrażaniu dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych należy wzmocnić środki wykonawcze oraz zapewnić skuteczne i proporcjonalne sankcje w przypadku stwierdzenia niedociągnięć.

5.10. Konieczne jest również zapewnienie pełnego poszanowania praw pracowników sektora publicznego w zakresie informacji i konsultacji. EKES wzywa Komisję, aby podjęła szybkie działania służące zapewnieniu prawidłowego wdrożenia porozumienia europejskich partnerów społecznych w tej sprawie.

5.11. Praktyki krajowe wykazują różnice w zaangażowaniu pracowników. Należy zadbać w szczególności o to, aby przedstawiciele pracowników mianowani do organów administracyjnych i nadzorczych zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi ([51]) mogli należycie wypełniać swoje obowiązki przewidziane w tych przepisach. Należy również zagwarantować, aby zgodnie z przepisami dyrektywy, pracownicy byli należycie i wystarczająco wcześnie informowani i aby się z nimi konsultowano w sprawie planów przedsiębiorstwa oraz ich potencjalnych skutków dla warunków zatrudnienia i pracy.

6. **Dialog społeczny na rzecz zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy po pandemii COVID-19**

6.1. Wiele organizacji i instytucji, w tym MOP, OECD, Komisja Europejska, Eurofound oraz europejscy partnerzy społeczni, zbiera, publikuje i regularnie aktualizuje informacje o środkach na szczeblu krajowym służących najpierw działaniu w obliczu sytuacji nadzwyczajnej, a następnie ponownemu rozpoczęciu działalności gospodarczej i planowaniu programów odbudowy.

([49]) Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 35.

([50]) Artykuł na podstawie badania Eurofound *Industrial democracy in Europe: a quantitative approach* [Demokracja przemysłowa w Europie: podejście ilościowe], Pablo Sanz, Christian Welz, Maria Caprile, Ricardo Rodriguez Contreras, Labour and Industry, czerwiec 2020 r.

([51]) Niemcy: bezpośrednie mianowanie na mocy przepisów prawa, Niderlandy: kooptacja wyznaczonych przez pracowników członków kierownictwa; Francja: mianowanie mieszane: bezpośrednie i udziałowców; Szwecja: mianowanie przedstawicieli związków zawodowych itp.

6.2. W niektórych państwach od wybuchu pandemii podpisano porozumienia dwustronne i trójstronne, a także szereg dwustronnych porozumień branżowych mających na celu wprowadzenie środków gwarantujących zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

6.3. Biorąc pod uwagę brak skoordynowanej reakcji ze strony państw członkowskich na początku pandemii, oczywiste jest, że w fazie odbudowy państwa członkowskie muszą obrać solidarnościowe podejście z myślą o przyszłości Europy.

6.4. Europejscy partnerzy społeczni – ETUC, Business Europe, CEEP i SME United – we wspólnym oświadczeniu w sprawie stanu wyjątkowego wywołanego COVID-19 wyraźnie nawołują wszystkie państwa członkowskie do angażowania krajowych partnerów społecznych w kształtowanie i wdrażanie środków krajowych. Aktywny i skuteczny wkład partnerów społecznych zależy jednak nie tylko od ich potencjału, lecz także od tego, czy rządy uznają ich rolę w walce z pandemią i zajmowaniu się jej społeczno-gospodarczymi konsekwencjami. Istnieją dobre przykłady aktywnego zarządzania kryzysowego przez europejskich partnerów sektorowych i społecznych. Niektóre z nich mają charakter trójstronny, a inne dwustronny. Układy zbiorowe w wielu krajach europejskich miały na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa przez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, specjalnej organizacji pracy i siatki bezpieczeństwa socjalnego, m.in. urlopów chorobowych i rodzicielskich.

6.5. Plan odbudowy UE obejmujący wniosek Komisji „New Generation EU" oraz wszystkie przyjęte już środki służące uruchomieniu funduszy *ad hoc*, dotacji i pożyczek z EBC i EBI tworzą niewątpliwie ważny pakiet środków finansowych, który powinien umożliwić inwestycje prywatne i publiczne, ukierunkowany na wspieranie zrównoważonego wzrostu i dobrych miejsc pracy.

6.6. Podczas trójstronnego szczytu społecznego, który odbył się dnia 23 czerwca 2020 r., partnerzy społeczni podkreślili potrzebę inwestycji w sektor zdrowia publicznego i w usługi, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii, a także potrzebę inwestycji strukturalnych na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz innowacyjnych technologii w celu zwiększenia europejskiej konkurencyjności poprzez wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia, szkoleń i postępu społecznego i gospodarczego w skoordynowanym wymiarze europejskim.

6.7. Plan odbudowy musi być kształtowany z udziałem partnerów społecznych na wszystkich szczeblach. Dialog społeczny jest kluczowym narzędziem skutecznego sprawowania rządów w czasach kryzysu. Konsultacje i dyskusje w układzie trójstronnym poprawiają jakość strategii politycznych kształtowanych w odpowiedzi na kryzys, angażują partnerów społecznych we wdrażanie i tworzą wśród nich atmosferę zaufania pomagającą pokonać trudności, jednocześnie wspierając spójność społeczną i odporność systemów gospodarczych. We współpracy z władzami lokalnymi określa się wpływ kryzysu na pracowników, przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, co ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia uzgodnionych środków tymczasowych oraz dla tworzenia średnio- i długofalowych planów odbudowy w oparciu o konsensus.

6.8. Konieczne jest określenie krajowych planów przyznawania środków UE według planowania średnioterminowego, bez rozpraszania i fragmentaryzacji zasobów, za to z uwzględnieniem słabych stron, które nagle w wyjątkowej sytuacji stały się widoczne, oraz rosnących nierówności społecznych.

6.9. W niektórych państwach UE dialog społeczny okazał się skutecznym sposobem szybkiego i udanego przyjmowania zdecydowanych środków nadzwyczajnych, by pomóc przedsiębiorstwom przetrwać kryzys i utrzymać miejsca pracy, a tym samym**pomóc ludziom pozostać na rynku pracy.** Przyczynił się także do stosowania systemów skróconego czasu pracy mających na celu złagodzenie wpływu kryzysu na zatrudnienie oraz do zapewnienia pracownikom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwa planowania w fazie odbudowy.

6.10. Jednak w niektórych państwach członkowskich słabsze grupy społeczne, takie jak osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia, osoby samozatrudnione i pracownicy nierejestrowani, nie otrzymały dostępu do środków ochrony i są obecnie zagrożone ubóstwem, co pogarsza i tak dramatyczną sytuację społeczną.

6.11. W perspektywie długoterminowej UE może wspierać państwa członkowskie i partnerów społecznych poprzez odwrócenie reform strukturalnych, które obniżają poziom ochrony zatrudnienia, oraz poprzez poszerzanie pola manewru dla rokowań zbiorowych i wzmacnianie instytucji rynku pracy. UE powinna również zająć się pilnymi wyzwaniami, takimi jak długotrwałe bezrobocie, przechodzenie na ekologiczne i cyfrowe procesy oraz doskonalenie zawodowe i przekwalifikowywanie dla zwiększenia szans na zatrudnienie, a jednocześnie zapewnić odpowiednie ramy regulacyjne dla różnorodnych form zatrudnienia.

6.12. Lepsza współpraca między Komisją, rządami krajowymi, pracodawcami i związkami zawodowymi może także pomóc systemom ochrony socjalnej w przystosowaniu się do zmian gospodarczych i społecznych w Europie, tak aby systemy te objęły zasięgiem słabsze, obecnie wykluczone, grupy społeczne. W kontekście Rady EPSCO należy dopracować europejski semestr z myślą o ułatwieniu państwom członkowskim – dzięki nowej tabeli wskaźników – analizowania postępów w realizacji uzgodnionych polityk oraz w osiągnięciu wspólnych celów na poziomie europejskim. W tych trudnych czasach zdecydowana i odpowiedzialna postawa wszystkich władz publicznych na szczeblu UE i państw członkowskich, jak również partnerów i podmiotów społecznych na wszystkich poziomach będzie miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej odbudowy naszych systemów gospodarczych i umocnienia europejskiego modelu społecznego.

6.13. W komunikacie *Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych krajów* ([52]) Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do pandemii COVID-19. We wprowadzeniu podkreśla się, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny ma kluczowe znaczenie, aby podejmowane działania były skuteczne, zrównoważone i sprzyjały włączeniu społecznemu. Trzeba zwrócić uwagę, że w niektórych państwach członkowskich dialog społeczny i zaangażowanie partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego podczas kryzysu związanego z COVID-19 zostały osłabione lub ograniczone ([53]). Pod adresem trzech państw członkowskich – Węgier, Polski i Rumunii – wystosowano zalecenie **„zadbania o właściwe i skuteczne angażowanie partnerów społecznych i zainteresowanych stron w proces kształtowania strategii politycznych"**. EKES wzywa Komisję do ścisłego monitorowania i oceny realizacji zaleceń dla tych krajów.

6.14. Komisja powinna zapewnić i nadzorować – np. poprzez narzędzia sprawozdawcze – prowadzenie skutecznego dialogu społecznego przez państwa członkowskie z krajowymi zainteresowanymi stronami podczas całego procesu europejskiego semestru oraz w trakcie przygotowywania krajowych planów odbudowy, aby zapewnić udane działania następcze i skuteczną realizację w oparciu o powszechną akceptację.

6.15 Kluczowe znaczenie ma **zagwarantowanie, by w wyniku pandemii COVID-19 nie osłabić potencjału partnerów społecznych**. UE powinna rozważyć podjęcie wszelkich koniecznych działań, w tym uruchomienie środków finansowych, w celu wsparcia budowania zdolności partnerów społecznych zarówno w odniesieniu do działań, jak i struktury dialogu społecznego. Europejscy partnerzy społeczni przedstawili Komisji Europejskiej wspólny wniosek ([54]) w sprawie stworzenia nowego instrumentu finansowego w celu wsparcia nadzwyczajnych działań, jakie podejmują oni podczas kryzysu związanego z COVID-19.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([52]) Komunikat Komisji COM(2020) 500 final z 20 maja 2020 r., *Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych krajów*.

([53]) Notatki informacyjne ETUC, *Workers' Information, consultation and participation*, [Informacje, konsultacje i uczestnictwo pracowników], 15 maja 2020 r.

([54]) Wspólny wniosek europejskich międzysektorowych partnerów społecznych w sprawie utworzenia specjalnego instrumentu finansowego wsparcia partnerów społecznych podczas kryzysu związanego z COVID-19 przedstawiony wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Valdisowi Dombrovskisowi oraz komisarzowi ds. zatrudnienia i praw społecznych Nicolasowi Schmitowi, 10 kwietnia 2020 r.

III

(Akty przygotowawcze)

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

555. SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 27.10.2020–29.10.2020

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19"

[COM(2020) 491 final – 2020/0251 (COD)]

(2021/C 10/04)

Sprawozdawca: **Christophe LEFÈVRE**

Wniosek o konsultację	Rada Unii Europejskiej, 14.9.2020
	Parlament Europejski, 14.9.2020
Podstawa prawna	Artykuł 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
Decyzja Prezydium	15.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	220/3/18
(za/przeciw/wstrzymało się)	

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Z uwagi na kryzys związany z pandemią COVID-19, który doprowadził do niemal całkowitego zastoju sprzedaży w 2020 r., EKES przeanalizował wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia, które umożliwiłoby producentom motocykli zgodnych z normą Euro 4 sprzedaż pojazdów znajdujących się w magazynach w dniu 15 marca 2020 r. po dniu 1 stycznia 2021 r.

1.2. Termin ten ograniczał możliwość zbycia całego zapasu pojazdów emitujących więcej zanieczyszczeń niż pojazdy zgodne z normą Euro 5 po wprowadzeniu w dniu 1 stycznia 2021 r. tejże obowiązkowej normy Euro 5.

1.3. EKES zauważa, że pierwotne wdrożenie obowiązku sprzedaży motocykli zgodnie z normą Euro 5 i zaprzestanie produkcji pojazdów Euro 4 nie zostały w żaden sposób zakwestionowane w omawianym wniosku.

1.4. EKES popiera wniosek dotyczący rozporządzenia jako odpowiedni i zrównoważony środek przeciwdziałania gospodarczym skutkom kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i kosztownemu zezłomowaniu zapasów pojazdów Euro 4.

1.5. Wniosek pozwala zachować równowagę między zapewnieniem właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, poważnie zakłóconego przez pandemię COVID-19, a ciągłymi staraniami na rzecz zmniejszenia wpływu transportu drogowego na środowisko.

2. **Treść wniosku Komisji**

2.1. Pandemia COVID-19 dotknęła sektor motocyklowy, prowadząc do znacznego spadku popytu i wzrostu zapasów pojazdów ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, podczas gdy 60 % rocznej sprzedaży ma miejsce w okresie od marca do lipca. Miało to wpływ na zdolność producentów do dotrzymania niektórych terminów nałożonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 ([1]) z dnia 15 stycznia 2013 r.

2.2. Zgodnie z tym rozporządzeniem etap Euro 5 dotyczący emisji zanieczyszczeń będzie miał zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r., co oznacza, że od tego dnia na unijny rynek można wprowadzać wyłącznie pojazdy spełniające wymogi normy Euro 5.

2.3. Zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 168/2013 przepisy dotyczące pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji przewidują możliwość wprowadzenia przez producentów do obrotu ograniczonej części zapasów pojazdów, których dopuszczenie do eksploatacji (homologacja typu UE) utraciło ważność.

2.4. Choć w rozporządzeniu przewidziano możliwość sprzedaży zapasów w formie „końcowej partii produkcji", w każdym państwie członkowskim jest to ograniczone do maksymalnie 10 % średniej liczby pojazdów sprzedanych w dwóch poprzednich latach lub do 100 pojazdów. Tymczasem według źródeł branżowych szacuje się, że w marcu 2020 r. na stanie znajdowało się około 553 700 pojazdów spełniających normę Euro 4.

Biorąc pod uwagę spadek sprzedaży o 98 % i liczbę pojazdów znajdujących się w magazynach, obowiązujące przepisy dotyczące końcowej partii produkcji nie stanowią odpowiedniego rozwiązania pozwalającego zaradzić tej sytuacji.

2.5. Celem wniosku jest wprowadzenie odstępstwa umożliwiającego producentom wprowadzanie do obrotu, wyłącznie w 2021 r., pojazdów z końcowej partii produkcji Euro 4, które znajdowały się na stanie w dniu 15 marca 2020 r., w większej liczbie niż przewidziano w rozporządzeniu pierwotnym.

2.6. Wniosek ten opóźni wyeliminowanie ze sprzedaży pojazdów bardziej zanieczyszczających środowisko niż nowa generacja, jednak elastyczność będzie ograniczona do pojazdów, które w momencie wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się były już wyprodukowane. Ponadto wniosek pozwoli uniknąć konieczności bezcelowego zezłomowania pojazdów, które wprowadzono by do obrotu, gdyby wspomniany kryzys nie wystąpił. Wniosek nie spowoduje przesunięcia wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. etapu Euro 5 w odniesieniu do wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdów.

3. **Uwagi ogólne**

3.1. EKES ponownie wyraża poparcie dla wszystkich inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza, a w szczególności włączenie norm emisji, tzw. norm Euro, do sektora transportu. Konieczne jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających, takich jak tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory i mikrocząsteczki.

3.2. W przyjętej jednogłośnie 19 stycznia 2011 r. opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ([2]) EKES z zadowoleniem przyjął zaproponowany przez Komisję Europejską termin ([3]) wprowadzenia nowych etapów normy środowiskowej Euro.

3.3. EKES przyznaje, że pandemia COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla zdecydowanej większości europejskich sektorów gospodarki, a w szczególności dla rynków sezonowych, takich jak sprzedaż motocykli, które zostały szczególnie dotknięte ograniczeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi w szczycie sezonu.

3.4. Sytuacja ta nie pozwoliła producentom na sprzedaż zadowalającej liczby pojazdów zgodnych z normą Euro 4, których dopuszczalność wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r. EKES uważa, że obecne przepisy dotyczące pojazdów z końcowej partii produkcji nie zapewnią odpowiedniego wsparcia dla przemysłu motocyklowego w celu złagodzenia skutków gospodarczych kryzysu.

([1]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

([2]) COM(2010) 542 final; opinia EKES-u: Dz.U. C 84, z 17.3.2011, s. 30.

([3]) Zob. przypis 2.

3.5. EKES uważa zatem, że należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemów sektora motocyklowego, zachowując równowagę między koniecznością sprzedaży pojazdów znajdujących się w magazynach od 15 marca 2020 r. a znaczeniem terminowego wejścia w życie normy Euro 5 od dnia 1 stycznia 2021 r.

3.6. EKES popiera zatem fakt, że na 2021 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji wprowadzono konkretne środki, które jego zdaniem są odpowiednie i wyważone i mają na celu zagwarantować właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłych starań na rzecz zmniejszenia wpływu transportu drogowego na środowisko.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19”

[COM(2020) 280 final – 2020/0152 (COD)]

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19”

[COM(2020) 281 final – 2020/0155 (COD)]

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19”

[COM(2020) 282 final – 2020/0151 (COD)]

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

[COM(2020) 283 final – 2020/0156 (COD)]

(2021/C 10/05)

Sprawozdawca generalny: **Giuseppe GUERINI**

Wniosek o konsultację:	Rada Unii Europejskiej, 27.08.2020 [COM(2020) 281 final, COM(2020) 282 final i COM(2020) 283 final].
	Parlament Europejski, 14.09.2020[COM(2020) 281 final, COM(2020) 282 final e COM(2020) 283 final].
	Komisja Europejska, 23.09.2020 [COM(2020) 280 final].
Podstawa prawna	Art. 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	246/0/8

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES zgadza się z propozycjami zmian do dyrektywy w sprawie regulacji rynków finansowych zawartymi w pakiecie na rzecz odbudowy rynków kapitałowych, który jest przedmiotem niniejszej opinii, a także popiera te propozycje. Przewidziane w nim zmiany mają na celu znaczne uproszczenie dokumentacji i wymogów regulujących rynki finansowe, a w szczególności przepisów MiFID II. Ponieważ pakiet zmian pierwotnie obejmował cztery różne środki dotyczące poprawek, w niniejszej opinii uznano, że wskazane jest kompleksowe uwzględnienie projektu uproszczenia, który został opracowany nie tylko w celu uproszczenia przepisów MiFID II, lecz ogólniej – w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych podmiotów bankowych i finansowych, co uwolni środki na inwestycje w odbudowę gospodarczą.

1.2. EKES popiera propozycje Komisji i zaproponowane przez nią cele pakietu reform. Konieczne jest bowiem podjęcie wszelkich wysiłków na rzecz unowocześnienia przepisów w celu: i) ułatwienia inwestycji w gospodarkę realną; ii) wsparcia udzielania pożyczek osobom indywidualnym i MŚP; iii) zachęcenia do dokapitalizowania przedsiębiorstw europejskich i wzmocnienia roli rynków papierów wartościowych.

1.3. EKES z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie niektórych obciążeń nakładanych przez przepisy finansowe na kwalifikujących się kontrahentów i inwestorów branżowych oraz podziela poparcie wyrażone już w tym względzie przez podmioty sektora bankowego.

1.4. Przypominając o potrzebie ochrony również oszczędzających i inwestorów indywidualnych, EKES – jako przedstawiciel konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego – docenia decyzję Komisji, która dąży do utrzymania dużego nacisku na regulację finansową dzięki ukierunkowanym zmianom oraz do zachowania odpowiedniej równowagi między potrzebami różnych kategorii inwestorów. Uproszczenie przepisów nie powinno bowiem ograniczać ochrony mniej doświadczonych oszczędzających i inwestorów, których należy skrupulatnie odróżnić od podmiotów profesjonalnych.

1.5. EKES popiera cel Komisji polegający na zmniejszeniu kosztów zgodności oraz unikaniu marnotrawstwa zasobów materialnych poprzez znaczne ograniczenie sporządzania dokumentacji papierowej dotyczącej inwestycji na rzecz narzędzi cyfrowych, które gwarantują szybsze i bezpieczniejsze kontakty między podmiotami a klientami. W ten sposób dokumentacja stanie się łatwiejsza do przechowywania i zagwarantuje większą ochronę środowiska.

1.6. Komitet ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje cel, którym jest ułatwienie sekurytyzacji ekspozycji dotkniętych utratą wartości. Taki rozwój przepisów pozwala bankom na odciążenie swych bilansów poprzez zwiększenie zdolności udzielania pożyczek w czasie, gdy ma ona zasadnicze znaczenie.

1.7. W związku z tym EKES uważa, że interwencja Komisji powinna być nawet szersza i skuteczniejsza niż to zaproponowano. Obowiązujące obecnie ramy prawne dotyczące sekurytyzacji kredytów zagrożonych zostały usystematyzowane przed pandemią i są pod pewnymi względami sztywne. Może to mieć negatywny wpływ na gospodarkę realną, a w szczególności na MŚP w obecnej sytuacji gospodarczej, która została osłabiona przez pandemię.

1.8. Na ten brak elastyczności, zwłaszcza odnośnie do terminów zbycia ekspozycji dotkniętych utratą wartości przez banki, należy zwrócić dużą uwagę, tak by proponowane uproszczenie nie przynosiło nadmiernych korzyści podmiotom wyspecjalizowanym w obsłudze kredytów zagrożonych, przysparzając (dodatkowych) trudności przedsiębiorstwom w gospodarce realnej, jeżeli banki byłyby zmuszone pozbywać się tych wierzytelności w zbyt krótkim czasie.

2. **Uwagi ogólne**

2.1. Pakiet zawierający propozycje zmian do przepisów finansowych zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 24 lipca 2020 r. uzupełnia szereg środków przyjętych w ostatnich miesiącach w dziedzinie bankowej i finansowej w celu ułatwienia rzeczywistego wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

2.2. Pierwszy zestaw środków składających się na tę strategię dotyczył sektora bankowego i miał na celu wsparcie udzielania pożyczek bankowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE w celu zaradzenia negatywnym skutkom pandemii po stronie popytu i podaży w różnych sektorach produkcji.

2.3. Zmiany zawarte w pakiecie środków zaproponowanym w dniu 24 lipca są natomiast ukierunkowane na rynki kapitałowe w celu promowania inwestycji oraz zwiększenia kapitalizacji przedsiębiorstw i zdolności banków do finansowania odbudowy gospodarczej.

2.4. Pakiet zaproponowany przez Komisję obejmuje konkretne zmiany oraz uproszczenia dotyczące czterech istotnych środków regulacji sektora bankowego i finansowego: dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), rozporządzenia w sprawie prospektu, rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji oraz rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). Dlatego też chociaż głównym przedmiotem niniejszej opinii jest dyrektywa MiFID II, uznano jednak za istotne wydanie opinii na temat całego pakietu, ponieważ skuteczność i przydatność inicjatywy Komisji wydają się być bardziej widoczne z perspektywy kompleksowych zmian.

2.5. Środki mające na celu uproszczenie wymogów informacyjnych określone w dyrektywie MiFID II zaplanowano już na lata 2021 i 2022, tak więc Komisja przeprowadziła już w tym celu konsultacje społeczne. EKES uważa, że należy przyspieszyć zmiany, aby szybko zmniejszyć, na decydującym etapie dla gospodarki europejskiej, koszty zgodności związane z wdrażaniem przepisów MiFID II.

2.6. Zmiany do rozporządzenia (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu poprzez promowanie „prospektu UE na rzecz odbudowy" (*EU Recovery prospectus*) oraz ukierunkowane dostosowania dla pośredników finansowych zawarte w pakiecie opracowanym przez Komisję Europejską polegają na uproszczeniu mającym na celu skrócenie do 30 stron długości prospektów, które obecnie mogą liczyć ponad 100 stron.

2.7. Wprowadzając zmiany do rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji i do rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), Komisja zamierza udoskonalić narzędzia dostępne dla unijnego systemu bankowego w celu poprawy jego zdolności finansowania gospodarki realnej. Środki te zachowują ciągłość z wcześniejszym wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

2.8. Wniosek Komisji koncentrujący się w szczególności na sekurytyzacji kredytów zagrożonych ma na celu wsparcie możliwości przekształcenia kredytów zagrożonych w zbywalne papiery wartościowe. Sekurytyzacja powinna zatem umożliwić uwolnienie kapitału bankowego na dalsze pożyczki, umożliwiając finansowanie odbudowy gospodarczej szerszemu gronu inwestorów.

2.9. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie wnioski Komisji zmierzają do rzeczywistego uproszczenia dokumentacji inwestycyjnej w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, uwalniając tym samym środki na inwestycje w szybką odbudowę gospodarczą.

3. **Uwagi szczegółowe i ogólne**

3.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji i popiera ich cele. Konieczne jest bowiem podjęcie wszelkich działań regulacyjnych w celu: i) ułatwienia inwestycji w gospodarkę realną; ii) wsparcia udzielania pożyczek osobom indywidualnym i MŚP; iii) zachęcenia do dokapitalizowania przedsiębiorstw europejskich i wzmocnienia roli rynków papierów wartościowych w dążeniu do celu, którym jest odbudowa.

3.2. EKES z zadowoleniem przyjmuje zamiar złagodzenia niektórych obciążeń wynikających z regulacji finansowej, nakładanych przede wszystkim na kwalifikujących się kontrahentów i inwestorów branżowych. W związku z tym uproszczenie, do którego dąży Komisja, zostało już przyjęte przychylnie przez podmioty działające w sektorze bankowym.

3.3. Jako przedstawiciel konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego EKES docenia decyzję o utrzymaniu wysokiego progu regulacji mającej na celu ochronę oszczędzających i inwestorów indywidualnych, przy jednoczesnym dążeniu do odpowiedniej równowagi między różnymi potrzebami. Jest bowiem oczywiste, że uproszczenie regulacyjne nie powinno ograniczać ochrony mniej doświadczonych oszczędzających i inwestorów, których należy dokładnie odróżnić od podmiotów profesjonalnych i kwalifikujących się kontrahentów.

3.4. EKES życzy sobie, by – jak stwierdzono ostatnio w sprawozdaniu przygotowanym przez Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych – przeprowadzono kompleksowy przegląd unijnych przepisów bankowych i finansowych, aby wyeliminować nakładanie się i rozbieżności w przepisach sektorowych, a przede wszystkim zastąpić te przepisy (sporządzone w celu ochrony bezpieczeństwa oszczędzających), które okazały się wraz z upływem czasu nieskuteczne, kosztowne i krzywdzące zarówno dla podmiotów finansowych, jak i dla inwestorów.

3.5. EKES popiera również cel Komisji, którym jest ograniczenie kosztów zgodności, a także marnotrawstwa zasobów materialnych poprzez znaczne zmniejszenie ilości dokumentów papierowych na rzecz cyfrowych form kontaktu. Narzędzia cyfrowe są w stanie zagwarantować szybsze i pewniejsze interakcje między podmiotami a klientami, przez co łatwiej można przechowywać dokumentację na przestrzeni czasu i zwiększać zrównoważenie środowiskowe.

3.6. EKES popiera również uproszczenie informacji dotyczących kosztów i opłat dodatkowych dla inwestycji, w których rozróżnia się różne poziomy wymogów dotyczących ujawniania informacji w zależności od tego, czy kontrahenci mają charakter kwalifikujący się, czy też nie. Również w tym szczególnym kontekście konieczne jest dążenie do właściwej równowagi między potrzebą uproszczenia a koniecznością odpowiedniej ochrony oszczędzających i inwestorów indywidualnych.

3.7. Do najważniejszych aspektów wniosku zmieniającego MiFID II Komitet zalicza kwestie dotyczące limitów i zabezpieczeń przewidzianych dla inwestycji w instrumenty pochodne w dziedzinie energii. Jest niemniej zdania, że przydatne byłoby, by działania mające na celu wprowadzenie wyłączeń (*hedging exemption*) od zabezpieczenia energetycznych instrumentów pochodnych przed ryzykiem przewidywały formy zachęt do inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych.

3.8. EKES docenia decyzję Komisji o zatwierdzeniu przepisów ograniczających wykorzystanie zabezpieczenia za pomocą instrumentów finansowych powstałych z inwestycji w produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wynika to z tego, że chociaż ważne i konieczne jest zagwarantowanie rozwoju nowych rynków poprzez zachęcanie do inwestycji również za pomocą instrumentów finansowych, towary rolne uznane za istotne zasługują na szczególną uwagę, aby na przykład uniknąć korzystnego traktowania zastosowań innych niż spożywcze.

3.9. EKES docenia fakt, że proponowane zmiany obejmują uproszczenie wszystkich prospektów, raportów informacyjnych i sprawozdań okresowych, co może przynieść oszczędności niezbędne do promowania alternatywnych inwestycji, w tym dzięki szerszemu wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

3.10. Równie pozytywne jest skrócenie długości prospektów emisyjnych, gdyż zapewnia niższe koszty zgodności w porównaniu z kosztami w wypadku dokumentów, które w praktyce były często zbyt długie i trudne do zrozumienia dla mniej doświadczonych oszczędzających. W związku z tym EKES ma nadzieję, że nastąpi podwójne uproszczenie, zarówno jeśli chodzi o zasoby materialne przeznaczone do spełnienia wymogów informacyjnych, jak i przede wszystkim o przekazywanie informacji istotnych dla oszczędzających.

3.11. Kompleksowe uproszczenie sektora, dobrze podsumowane w nowym modelu „prospektu UE na rzecz odbudowy", mogłoby przyczynić się do wpływu płynności w przedsiębiorstwach i odzyskania kapitału, który utracono podczas pandemii COVID-19. Ułatwiłoby to emisję nowych akcji również przez przedsiębiorstwa o małej lub średniej kapitalizacji, które miałaby w związku z tym lepszy dostęp do kapitału bez rezygnacji z niezbędnej ochrony oszczędzających.

3.12. Poprawka, w której proponuje się zwiększenie progu wyłączenia z obowiązku publikowania prospektu dla ofert papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym gromadzonych przez przedsiębiorstwa za pośrednictwem instytucji kredytowych z 75 mln EUR do 150 mln EUR, wydaje się szczególnie przydatna dla promowania aktywnej roli banków i instytucji kredytowych we wspieraniu odbudowy. Wniosek Komisji przewiduje, że podwyższenie progu wyłączenia z obowiązku publikowania prospektu ma charakter tymczasowy. EKES uważa jednak, że jeżeli środek ten sprzyja skutecznej dywersyfikacji form finansowania przedsiębiorstw poprzez zbliżenie MŚP do rynku kapitałowego, wskazane byłoby jego kontynuowanie również po okresie kryzysu.

3.13. EKES popiera cel polegający na uproszczeniu sekurytyzacji za pomocą mniej rygorystycznego traktowania ostrożnościowego, gdy sekurytyzacje te dotyczą kredytów zagrożonych, co pozwoli bankom na odciążenie bilansów i tym samym doprowadzi do zwiększenia ich zdolności udzielania pożyczek. Należy jednak zwłaszcza dopilnować, by uproszczenie to nie przynosiło korzyści jedynie przedsiębiorstwom specjalizującym się w obsłudze kredytów zagrożonych, co stwarzałoby dodatkowe trudności dla przedsiębiorstw, jeżeli banki dokonywałyby zbyt szybkiego zbycia kredytów zagrożonych.

3.14. Choć EKES popiera cel przyświecający wnioskom Komisji, w szczególności w odniesieniu do propozycji dotyczących sekurytyzacji kredytów zagrożonych, uważa, że działania powinny być szersze niż to zaproponowano.

3.15. Najnowsze propozycje Komisji słusznie zmierzają do wprowadzenia szczegółowych przepisów dotyczących ekspozycji dotkniętych utratą wartości w celu odróżnienia ich pod pewnymi względami od kredytów niezagrożonych. Należy jednak zauważyć, że wszystkie obecnie obowiązujące ramy prawne dotyczące kredytów zagrożonych są pod pewnymi względami sztywne, co może mieć silny wpływ na gospodarkę realną, w szczególności na MŚP, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, która została osłabiona przez pandemię.

3.16. Dotyczy to zwłaszcza rozporządzenia w sprawie mechanizmu ochronnego dla kredytów zagrożonych, które wymaga odpisu obniżającego wartość kredytów zagrożonych zgodnie z rygorystycznym harmonogramem i niewielką wagę przywiązuje do realnej wartości ekonomicznej gwarancji tych pożyczek (lub w ogóle jej nie przywiązuje). Biorąc pod uwagę, że ramy te wydawały się trudne do pogodzenia z realiami wtórnego rynku kredytów zagrożonych przed pandemią, łatwo jest sobie wyobrazić, że mogą być jeszcze bardziej problematyczne w otoczeniu gospodarczym po zakończeniu pandemii. Jest zatem wskazane, by krzywe rezerw przewidziane w rozporządzeniu w sprawie mechanizmu ochronnego zostały przynajmniej czasowo zawieszone lub ponownie zmodyfikowane. Podkreśla również, że ze względu na kryzys związany z pandemią COVID-19 należy tymczasowo złagodzić 90-dniową zasadę „przeterminowania", aby uniknąć negatywnych skutków społecznych tak napiętego harmonogramu.

3.17. EKES jest świadomy, że propozycja przedstawiona przez Komisję Europejską w pakiecie poprawek mających na celu ułatwienie odbudowy rynku kapitałowego ma przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19, lecz nie może się powstrzymać od podkreślenia, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/630 dotyczące minimalnego zabezpieczenia kredytów zagrożonych są obecnie niewystarczające, aby zaradzić gospodarczym skutkom pandemii i dlatego powinny zostać tymczasowo złagodzone.

3.18. Oprócz wniosków w sprawie sekurytyzowanych należności wydanych przez Komisję wskazane jest również, by dzięki poprawieniu artykułu 127 CRR obsługa kredytów zagrożonych nabytych przez wyspecjalizowane podmioty i instytucje finansowe bez zastosowania sekurytyzacji stała się skuteczniejsza niż jest ona obecnie z wykorzystaniem obowiązujących norm ostrożnościowych. Obecne ramy prawne stanowią paradoksalnie czynnik zniechęcający ze względu na nadmierną absorpcję kapitału przez instytucje finansowe, które nabywają kredyty zagrożone na rynku wtórnym.

3.19. Jest to korzystne dla funduszy wyspecjalizowanych w nabywaniu kredytów zagrożonych, które w niektórych przypadkach znajdują się w posiadaniu podmiotów finansowych spoza Europy niepodlegających ramom regulacyjnym UE czy też przepisom rozporządzenia CRR. Dochodzi w ten sposób do paradoksu, który narusza zasadę „takie samo ryzyko, taki sam przepis", w związku z czym duża troska UE o regulację wewnętrzną może przynieść korzyści podmiotom działającym na jednolitym rynku europejskim, ale utrzymującym siedzibę i kapitał poza UE, a przynajmniej częściowo poza jej porządkiem prawnym.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych"

[COM(2020) 337 final – 2020/0154 (COD)]

(2021/C 10/06)

Sprawozdawca generalny: **Christophe LEFÈVRE**

Wniosek o konsultację	Rada Unii Europejskiej, 28.8.2020
	Parlament Europejski, 14.9.2020
Podstawa prawna	Art. 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Decyzja Prezydium	14.7.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	244/0/7
(za/przeciw/wstrzymało się)	

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach EKES-u [1], a szczególnie w związku z zaprzestaniem publikacji LIBOR [2] EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji Europejskiej mające na celu zapewnienie ciągłości mechanizmów funkcjonowania podmiotów finansowych w unii rynków kapitałowych w odniesieniu do wyłączenia niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich oraz wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych.

1.2. Propozycje te stanowią nie tylko bezpośrednią reakcję na konsekwencje zaprzestania publikacji LIBOR i wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, lecz przewidują również uwzględnienie sytuacji związanej ze wskaźnikami referencyjnymi krajów, dla których kurs wymiany nie może być swobodnie przeliczany, a tym samym przyczyniają się do osiągnięcia szerszych celów.

1.3. EKES uważa, że sprawne funkcjonowanie unii rynków kapitałowych wymaga, aby rynki te były bezpieczne, stabilne i odporne na wstrząsy. W związku z tym zniknięcie LIBOR będzie miało bardzo poważne konsekwencje gospodarcze, ponieważ znaczna liczba umów nie przewiduje mechanizmu awaryjnego w związku z usunięciem odniesienia do LIBOR do końca 2021 r.

1.4. W związku z tym niezmiernie ważne i priorytetowe jest zastąpienie odniesienia do LIBOR. Jednocześnie EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą zaangażowania władz krajowych w ten proces poprzez przyjęcie rozporządzenia europejskiego, które eliminuje ryzyko rozbieżności w prawodawstwie występujących w procesie transpozycji dyrektywy.

1.5. EKES odnosi się pozytywnie do faktu, że dzięki proponowanym zmianom dotyczącym wskaźników referencyjnych nadane zostaną kompetencje prawne. Na ich mocy Komisja Europejska wyznaczy stopę zastępczą, gdy przestanie być publikowany wskaźnik referencyjny, którego wycofanie spowodowałoby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych w UE.

---

[1] *Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – reorganizacja* (Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 63), *Zrównoważone finansowanie: systematyka i wskaźniki referencyjne* (Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 103) oraz *Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – zmieniony wniosek pod kątem walki z praniem pieniędzy* (Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 58).

[2] LIBOR (London Interbank Offered Rate – londyńska międzybankowa stopa procentowa) służy za uznaną międzynarodowo podstawową referencyjną stopę procentową do obliczania kosztów pożyczek międzybankowych.

1.6. EKES z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że na mocy prawodawstwa nominalna stopa zastępcza zastąpi wszystkie odniesienia do „wycofywanego wskaźnika referencyjnego" we wszystkich umowach zawieranych przez unijny podmiot nadzorowany.

1.7. EKES uważa, że istotne jest, aby w przypadku umów, których stroną nie jest unijny podmiot nadzorowany, państwa członkowskie były zachęcane do przyjęcia krajowych nominalnych stóp zastępczych.

1.8. Wreszcie, aby sprawdzić stosowność nowego wyłączenia, EKES zgadza się, że właściwe organy i podmioty nadzorowane powinny być zobowiązane do okresowego przedstawiania Komisji informacji na temat stosowania przez przedsiębiorstwa unijne wskaźników referencyjnych, których dotyczy to wyłączenie, oraz na temat zmian w bilansach podmiotów nadzorowanych pod względem narażenia na wahania kursów walut państw trzecich.

1.9. Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Rady Stabilności Finansowej ([3]), lecz EKES zastanawia się nad faktem, że biorąc pod uwagę działalność globalną, UE wydaje się być jedyną jurysdykcją podejmującą próby uregulowania mechanizmu funkcjonowania wskaźników natychmiastowego kursu wymiany.

1.10. EKES zaleca oczywiście monitorowanie wdrażania tego rozporządzenia i jego wprowadzenia na poziomie rynków finansowych. Zdaniem EKES-u niezmiernie ważne jest, by proponowane przepisy bezpośrednio i konkretnie przyczyniały się do realizacji celów i miały pozytywny wpływ na wszystkie zainteresowane strony i wszystkie państwa członkowskie.

2. **Kontekst**

2.1. Program prac Komisji na 2020 r. przewiduje przegląd rozporządzenia o wskaźnikach finansowych stosowanych jako indeksy stanowiące odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy finansowej lub do określenia wartości instrumentu finansowego. By zwiększyć zaufanie uczestników rynku kapitałowego do indeksów stosowanych w charakterze wskaźników referencyjnych w Unii, w rozporządzeniu o wskaźnikach referencyjnych ustalono standardy w zakresie zarządzania i jakości danych w odniesieniu do wskaźników referencyjnych przywoływanych w umowach finansowych. Sprzyja to podejmowanym przez Komisję staraniom na rzecz stworzenia unii rynków kapitałowych.

2.2. W rozporządzeniu o wskaźnikach referencyjnych na administratorów zarządzających finansowymi wskaźnikami referencyjnymi nałożono wymóg uzyskania zezwolenia, a także przewidziano wymogi dotyczące podmiotów przekazujących dane wejściowe na potrzeby obliczenia finansowego wskaźnika referencyjnego i uregulowano również zastosowanie finansowych wskaźników referencyjnych. W przepisach tego rozporządzenia na unijne podmioty nadzorowane (takie jak banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe – UCITS2) nałożono w szczególności obowiązek stosowania wyłącznie tych indeksów, których administrator uzyskał zezwolenie. Wskaźniki referencyjne, którymi administruje się w państwach trzecich, mogą być stosowane w UE wyłącznie po poddaniu ich procedurze równoważności, uznania lub zatwierdzenia.

2.3. Rozporządzenie o wskaźnikach referencyjnych obowiązuje od stycznia 2018 r. Uczestnicy rynku unijnego mogą jednak nadal stosować wskaźniki referencyjne, którymi administruje się w państwie niebędącym członkiem UE – niezależnie od tego, czy indeks jest przedmiotem decyzji dotyczącej równoważności ani czy został uznany lub zatwierdzony pod kątem jego wykorzystywania w Unii – do zakończenia funkcjonowania systemu przejściowego z końcem grudnia 2021 r.

2.4. Po pierwsze, zmiany proponowane we wniosku ustawodawczym będącym przedmiotem niniejszej opinii EKES-u o wskaźnikach referencyjnych nadadzą kompetencje ustawodawcze Komisji. Na ich mocy wyznaczy ona stopę zastępczą, gdy przestanie być publikowany wskaźnik referencyjny, którego wycofanie spowodowałoby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych w UE.

2.5. Po drugie, na mocy prawodawstwa nominalna stopa zastępcza zastąpi wszystkie odniesienia do „wycofywanego wskaźnika referencyjnego" we wszystkich umowach zawieranych przez unijny podmiot nadzorowany.

2.6. Po trzecie, jeśli chodzi o umowy, których stroną nie jest unijny podmiot nadzorowany, państwa członkowskie zachęca się do przyjęcia krajowych nominalnych stóp zastępczych.

([3]) Międzynarodowe ugrupowanie gospodarcze utworzone na posiedzeniu grupy G-20 w Londynie w kwietniu 2009 r. W jego skład wchodzi 26 krajowych organów finansowych (banków centralnych, ministerstw finansów itp.), a także kilka organizacji międzynarodowych i grup opracowujących normy w dziedzinie stabilności finansowej.

2.7. Wreszcie, aby sprawdzić stosowność nowego wyłączenia, właściwe organy i podmioty nadzorowane są zobowiązane do okresowego przedstawiania Komisji Europejskiej informacji na temat stosowania przez przedsiębiorstwa unijne wskaźników referencyjnych, których dotyczy to wyłączenie, oraz na temat zmian w bilansach podmiotów nadzorowanych pod względem narażenia na wahania kursów walut państw trzecich.

3. **Uwagi**

3.1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach EKES-u ([4]), a szczególnie w związku z zaprzestaniem publikacji LIBOR EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji Europejskiej mające na celu utrzymanie ciągłości mechanizmów funkcjonowania podmiotów finansowych w unii rynków kapitałowych **w odniesieniu do wyłączenia niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich oraz wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych**.

3.2. Propozycje te stanowią nie tylko bezpośrednią reakcję na konsekwencje wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, lecz również przewidują uwzględnienie sytuacji związanej ze wskaźnikami referencyjnymi krajów, dla których kurs wymiany nie może być swobodnie przeliczany, a tym samym przyczyniają się do osiągnięcia szerszych celów.

3.3. Umożliwiają one uwzględnienie stosowania walutowych wskaźników referencyjnych w celu zabezpieczenia przed wahaniami kursów waluty państwa trzeciego oraz płatności z tytułu instrumentów pochodnych w walucie innej niż waluta o ograniczonej wymienialności, w szczególności gdy waluta państwa trzeciego nie może być swobodnie przeliczana.

3.4. Reforma ta ma zasadnicze znaczenie dla sprostania nowej sytuacji na unii rynków kapitałowych wywołanej przez brexit w powiązaniu z unią bankową, zagwarantowania funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz przyczynienia się do wzmocnienia pozycji UE i państw członkowskich w zmieniającym się globalnym otoczeniu.

3.5. Reforma kluczowych wskaźników referencyjnych, takich jak stopy IBOR ([5]), została uznana za absolutny priorytet w planie działania Komisji dotyczącym unii rynków kapitałowych, zgodnie z zaleceniami Rady Stabilności Finansowej.

3.6. Sprawne funkcjonowanie unii rynków kapitałowych wymaga, aby rynki te były bezpieczne, stabilne i odporne na wstrząsy. W związku z tym nawet jeśli wpływ zniknięcia LIBOR jest częścią stopniowej utraty reprezentatywności rynku lub danych realiów gospodarczych, które ma mierzyć, będzie ono miało bardzo poważne konsekwencje gospodarcze, gdyż znaczna liczba umów nie przewiduje mechanizmu awaryjnego do czasu usunięcia odniesienia do LIBOR do końca 2021 r.

3.7. W związku z tym niezmiernie ważne i priorytetowe jest zastąpienie odniesienia do LIBOR. Jednocześnie EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zaangażowania władz krajowych w ten proces poprzez przyjęcie rozporządzenia europejskiego, które eliminuje ryzyko rozbieżności w prawodawstwie występujących w procesie transpozycji dyrektywy.

3.8. W przypadku przedsiębiorstw i społeczności, z którymi Komisja Europejska skonsultowała się wcześniej, przyjęcie wskaźników referencyjnych pomaga zabezpieczyć transakcje transgraniczne na rynku i wzmocnić równe warunki działania, zwłaszcza w przypadku krajów, w których kurs walutowy jest nadal zbyt uregulowany.

3.9. Zmiana rozporządzenia ma na celu przeciwdziałanie niezwykle istotnemu ryzyku systemowemu: grupa umów, na które wpłynie wycofanie powszechnie stosowanego wskaźnika referencyjnego stóp procentowych, obejmuje:

a) umowy dotyczące emisji długu przez podmioty nadzorowane;

b) umowy dotyczące długu utrzymywanego w bilansie przez podmioty nadzorowane;

c) umowy pożyczki;

d) umowy depozytu; oraz

e) umowy na instrumenty pochodne.

Duża część umów finansowych, które odnoszą się do powszechnie stosowanych wskaźników referencyjnych stóp procentowych, dotyczy podmiotów nadzorowanych objętych zakresem stosowania rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych.

([4]) *Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – reorganizacja* (Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 63), *Zrównoważone finansowanie: systematyka i wskaźniki referencyjne* (Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 103) oraz *Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – zmieniony wniosek pod kątem walki z praniem pieniędzy* (Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 58).

([5]) Międzybankowe stopy procentowe (Interbank offer rates – IBOR) są ważnymi pod względem systemowym stopami referencyjnymi, które stanowią podstawę wielu umów w sektorze finansowym.

3.10. Niepewność prawa i potencjalnie szkodliwe skutki gospodarcze, które mogą nastręczać trudności w wywiązaniu się z obecnych zobowiązań umownych, będą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej Unii:

— konsumenci, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz inwestorzy mogą zostać objęci większą ochroną i we wniosku wprowadza się różne narzędzia, by porzucenie powszechnie stosowanej stopy międzybankowej nie wpływało na zdolność sektora bankowego do zapewniania finansowania przedsiębiorstwom z UE, a tym samym by nie podważało kluczowego celu unii rynków kapitałowych,

— w związku z tym EKES uważa, że w odniesieniu do wniosku Komisji należy również przeanalizować następujące kwestie:

(i) motywy i uzasadnienie wydają się odnosić do szerokiego zakresu umów wykorzystujących wskaźniki finansowe, obejmujących umowy o kredyt (lub podobne uzgodnienia dotyczące zaciągania pożyczek) zawarte z osobami prawnymi lub innymi (a nie tylko z konsumentami): w tej kwestii należy odnieść się do sekcji „Zakres nominalnej stopy zastępczej";

(ii) w tekście wniosku Komisji, który przewiduje zastąpienie z mocy prawa – art. 23a ust. 2 – używa się pojęcia „umów finansowych", których definicja w rozporządzeniu w sprawie wskaźników referencyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 18) odnosi się wyłącznie do umów o kredyt zawieranych z osobami fizycznymi (konsumentami) z uwagi na odniesienia do dyrektyw 2014/17/UE i 2008/48/WE;

(iii) aby zapewnić spójność między celem wyrażonym w uzasadnieniu wniosku a tekstem wniosku, EKES uważa, że należy przeanalizować zakres odniesienia i definicję „umów finansowych", tak aby nie obejmowała ona jedynie umów o kredyt zawieranych z konsumentami, ale również gwarantowała skuteczny mechanizm zastępowania z mocy prawa w przypadku umów zawieranych z innymi uczestnikami rynku,

— EKES uważa, że uprawnienia w zakresie zastępowania powinny obejmować wszystkie umowy podlegające prawu państwa członkowskiego UE, a także umowy zawierane między podmiotami mającymi siedzibę w UE, które podlegają prawu państwa spoza UE, jeżeli prawo tego państwa trzeciego nie przewiduje nominalnej stopy zastępczej dla wycofanego wskaźnika referencyjnego,

— proponowane środki należy postrzegać jako wkład w *europejską gospodarkę służącą ludziom* (program prac Komisji na 2020 r.). Inicjatywa ta jest korzystna dla kredytów bankowych klientów detalicznych indeksowanych stopą IBOR, co stanowi ważny element gospodarki zaspokajającej potrzeby ludności.

3.11. Biorąc pod uwagę, że w motywie 10 wniosek stanowi, że należy uwzględnić propozycje grup roboczych, oraz że w odniesieniu do przejścia ze stopy EONIA (*Euro Overnight Index Average*) na stopę €STR (*Euro short-term rate*) odpowiedni komitet roboczy zalecił przejście na €STR powiększoną o spread, EKES uważa, że przydatne byłoby potwierdzenie, że „zastępczy wskaźnik referencyjny" należy rozumieć jako nowy wskaźnik powiększony o spread.

3.12. EKES uważa, że przydatne byłoby wyjaśnienie terminu „poważne zakłócenie funkcjonowania rynków finansowych w Unii". Na podstawie motywu 4 można wnioskować, że zaprzestanie opracowywania LIBOR może być właśnie tego rodzaju przypadkiem, niemniej zdefiniowanie tego pojęcia wydaje się wskazane, jeżeli spojrzymy w przyszłość i założymy, że zniknięcie stopy EURIBOR będzie problemem, który się w pewnym momencie pojawi.

3.13. EKES uważa, że byłoby również pożyteczne wskazanie ram, w jakich Komisja Europejska skorzysta z tego prawa, czyli wskazanie terminu wyznaczenia zastępczego wskaźnika referencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

3.14. Inne pożyteczne uściślenie polegałoby na wyjaśnieniu stopnia ekstraterytorialności stosowania tego środka lub, innymi słowy, wskazanie, że ma on zastosowanie w przypadku, gdy jeden z nadzorowanych podmiotów ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, niezależnie od przepisów regulujących daną umowę, i w tym względzie EKES odnosi się w szczególności do umów zawartych na mocy prawa angielskiego, które w dniu 1 stycznia 2021 r. staną się umowami z państwem trzecim spoza Unii Europejskiej.

3.15. Przeprowadzenie reformy rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych stanowi zatem odpowiednie narzędzie zapewniające możliwość ustanowienia nominalnej stopy zastępczej ograniczającej negatywny wpływ na pewność prawa i stabilność finansową, który może wystąpić w przypadku zaprzestania opracowywania stopy LIBOR lub dowolnego innego wskaźnika referencyjnego, którego wycofanie skutkowałoby poważnym zakłóceniem funkcjonowania rynków finansowych w Unii bez udostępnienia takiej stopy zastępczej i jej jednoczesnego zintegrowania z odziedziczonymi umowami, w których jedną ze stron jest podmiot nadzorowany objęty zakresem rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych.

3.16. Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Rady Stabilności Finansowej, lecz EKES zastanawia się nad faktem, że biorąc pod uwagę działalność globalną, UE wydaje się być jedyną jurysdykcją podejmującą próby uregulowania mechanizmu funkcjonowania wskaźników natychmiastowego kursu wymiany.

3.17. EKES zaleca oczywiście monitorowanie wdrażania tego rozporządzenia i jego wprowadzenia na poziomie rynków finansowych. Zdaniem EKES-u niezmiernie ważne jest, by proponowane przepisy bezpośrednio i konkretnie przyczyniały się do realizacji celów i miały pozytywny wpływ na wszystkie zainteresowane strony i wszystkie państwa członkowskie.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności«"

[COM(2020) 274 final]

„Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności"

[COM(2020) 275 final]

(2021/C 10/07)

Sprawozdawczyni: **Tatjana BABRAUSKIENĖ**

Wniosek o konsultację	Komisja Europejska, 12.8.2020
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	218/0/5

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES przypomina, że posiadająca odpowiednie umiejętności i wykwalifikowana siła robocza stanowi jeden z głównych atutów europejskiego modelu społeczno-gospodarczego oraz że należy wykorzystać wsparcie na szkolenia dla osób młodych i osób dorosłych jako dźwignię do pobudzenia **długoterminowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego**, ponieważ takie działania pomagają w **zwiększaniu innowacyjności, produktywności i konkurencyjności**, a także wspierają pracowników w sprawiedliwej transformacji oraz w rozwoju kariery i poprawie zarobków.

1.2. EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że program na rzecz umiejętności oraz proponowane zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) opracowano w ramach **Europejskiego filaru praw socjalnych** oraz że mottem programu na rzecz umiejętności jest pierwsza zasada filaru.

1.3. Komitet uważa, że projekty **centrów doskonałości zawodowej** i udział państw finansujących w **konkursach EuroSkills** jako jedno z narzędzi przyczynią się do postępów w całym systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, poprawiając jakość, atrakcyjność i włączenie społeczne w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla wszystkich. Cel ten należy osiągnąć w ramach współpracy z **właściwymi partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego**, w tym z rodzinami, rodzicami i uczniami.

1.4. EKES przypomina, że zapewniając **„odpowiednie umiejętności"** w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb osób młodych i osób dorosłych związanych z prowadzeniem udanego życia w społeczeństwie oraz w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy w kontekście transformacji cyfrowej i ekologicznej, należy uwzględnić **kompetencje kluczowe** i **umiejętności w zakresie STEAM** ([1]).

1.5. EKES podkreśla konieczność **poświęcenia szczególnej uwagi kompetencjom społecznym i obywatelskim**, które są niezbędne dla jednostek jako obywateli państw demokratycznych. Edukacja obywatelska powinna być dostępna dla każdego, a w szczególności dla grup defaworyzowanych ([2]). EKES zachęca państwa członkowskie do wdrożenia zalecenia Rady w sprawie promowania wspólnych wartości ([3]) oraz do wzmocnienia edukacji na temat **wartości europejskich i europejskiej tożsamości w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych**.

([1]) STEAM – nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.

([2]) EIGE

([3]) Zalecenie Rady w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania (Dz.U. C 195 z 7.6.2018, s. 1).

1.6. Komitet z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący **paktu na rzecz umiejętności w zakresie zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracowników** oraz wzywa do opracowania osiągalnych celów i uzgodnionych **wspólnych zasad jakości** przy współpracy z właściwymi **partnerami społecznymi**, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi ważnymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić **skuteczne rozwiązania dla wszystkich**.

1.7. EKES wzywa również do położenia większego nacisku na **polityki w zakresie poradnictwa i doradztwa** w odniesieniu do zielonej i cyfrowej transformacji rynku pracy poprzez rozszerzenie mechanizmów wsparcia oferowanych przez różnych dostawców informacji, np. programów związków zawodowych obejmujących przedstawicieli ds. szkoleń, wsparcia w zakresie zasobów ludzkich dla przedsiębiorstw oraz działań społeczeństwa obywatelskiego w celu **zachęcenia osób dorosłych i pracowników do podnoszenia i zmiany kwalifikacji**. EKES przypomina, że zapewnianie kształcenia jako wsparcia w ramach sprawiedliwej transformacji cyfrowej i ekologicznej rozpoczyna się od **walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego** oraz od zapewnienia **uznawania i certyfikacji kursów szkoleniowych**, aby mogły one stanowić element zdobywania pełnych kwalifikacji.

1.8. EKES odsyła do swojej opinii „Trwałe finansowanie uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności w kontekście niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej" ([4]) i zauważa, że plan odbudowy, instrument *Next Generation EU* i inne **fundusze unijne** (EFS+, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji itd.) należy wykorzystywać w sposób skuteczny i spójny, aby zapewnić rzeczywiste wsparcie dla polityk w zakresie kształcenia i szkolenia.

1.9. Komitet wzywa do przeprowadzenia badań na szczeblu europejskim dotyczących koncepcji **europejskiej inicjatywy na rzecz indywidualnych rachunków szkoleniowych**, która mogłaby służyć jako inicjatywa ramowa lub szczególne wsparcie w zakresie potrzeb państw członkowskich. EKES apeluje do Komisji o nawiązanie dialogu społecznego w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych oraz opracowania **podstawowych profili europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego**, aby uwzględnić potrzeby sektorów, krajowe wymogi dotyczące zawodów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z układami zbiorowymi, zmiany w profilach zawodowych oraz potrzeby przedsiębiorstw, a także o skonsultowanie się z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

1.10. EKES wzywa do ponownej **oceny i aktualizacji wskaźników i poziomów referencyjnych**, kiedy dane na temat **skutków kryzysu związanego z COVID-19** staną się dostępne. Należy ulepszyć dane i informacje na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i potrzeb rynku pracy w kontekście celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia; ponadto nowe wskaźniki powinny przyczynić się do wdrażania **celów zrównoważonego rozwoju ONZ** i **europejskiego semestru**. Aby osiągnąć proponowane wskaźniki do 2025 r., monitorowanie z odpowiednią częstotliwością musiałoby oznaczać **coroczną aktualizację szeregu danych, aby lepiej śledzić postępy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego**, a także danych dotyczących możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji.

1.11. EKES apeluje, aby zapewnić wszystkim osobom uczącym się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego prawo i dostęp do **włączającego, wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz takichże praktyk zawodowych** z należytym uwzględnieniem europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego ([5]). Poza wskaźnikiem uczestnictwa w uczeniu się opartym na pracy, który ustanowiono w proponowanym zaleceniu w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego, można opracować wskaźnik uczenia się opartego na przedsiębiorstwach, a także zachęcać do **prowadzenia praktyk zawodowych w ramach współpracy** między przedsiębiorstwami.

1.12. EKES odsyła do swojej opinii w sprawie unijnej strategii na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji ekologicznych dla wszystkich ([6]) oraz wzywa Komisję Europejską do opracowania ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz umiejętności i kompetencji ekologicznych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz do opracowania wskaźników dla **ram kompetencji w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiejętności ekologicznych** przy współpracy z **rządami, partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego**.

1.13. Komitet wzywa do opracowania polityk w celu **zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczycieli i szkoleniowców w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego** poprzez strategiczną aktualizację ich pierwotnego i ustawicznego rozwoju zawodowego, tak byli oni dobrze przygotowani do transformacji ekologicznej i cyfrowej sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, a także poprzez poprawę ich statusu, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy, jak i poprzez zaangażowanie ich w opracowywanie programów nauczania w zakresie transformacji cyfrowej i ekologicznej na potrzeby szkół i instytucji oświatowych, które prowadzą kształcenie i szkolenie zawodowe, w ramach procesu prawdziwego dialogu społecznego.

([4]) Dz.U. C 232 z 14.7.2020, s. 8.

([5]) Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego

([6]) Opinia SOC/636 (w przygotowaniu), tytuł aktualnie zmieniany.

1.14. EKES uważa, że w ramach **Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej** ([7]) należy **zaoferować społecznościom szkolnym praktyczne wsparcie** na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych i inwestycji w narzędzia cyfrowe i dostęp do internetu oraz zapewnić im pomoc, aby **każdy mógł nabyć umiejętności cyfrowe, zarówno miękkie (na potrzeby życia społecznego i osobistego), jak i twarde (powiązane z technologią i życiem zawodowym)**. Apelujemy do Komisji o przekazanie istotnych danych na temat dostępu do narzędzi cyfrowych i dostępu do internetu w szkołach w związku z narzędziem SELFIE ([8]). Ważne jest podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników w zakresie niezbędnych umiejętności cyfrowych.

1.15. EKES zaleca przeprowadzenie **ogólnoeuropejskiego badania w celu zidentyfikowania istniejących mikroreferencji** poszczególnych organizatorów kształcenia, aby określić rzeczywiste potrzeby europejskich przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy w zakresie mikroreferencji oraz ich **wpływ na kwalifikacje** i układy zbiorowe.

1.16. EKES zaleca ulepszenie **platformy Europass** poprzez poszerzenie jej o wiarygodne informacje dla osób poszukujących pracy, osób uczących się, pracodawców i decydentów, a także udostępnienie informacji w odpowiedni sposób osobom z niepełnosprawnościami i w różnych językach, w tym w językach najczęściej używanych przez migrantów, uchodźców i osoby ubiegające się o azyl.

1.17. Komitet apeluje, aby w ramach działań na rzecz umiejętności podejmowanych na szczeblu krajowym położono nacisk na **wsparcie dla uczących się, pracujących i bezrobotnych kobiet** i zapewniono im dostosowane do potrzeb szkolenia, skupiając się przy tym także na skutecznym wsparciu dla rodzin, które borykają się z poważnymi trudnościami w kontekście kryzysu związanego z COVID-19.

1.18. EKES zachęca Komisję do opracowania działań, które zapewniłyby, by **każdy uchodźca i każda osoba ubiegająca się o azyl uzyskali możliwość walidacji swoich umiejętności i kompetencji** oraz by zapewniono im możliwości praktyk zawodowych, zmiany i podnoszenia kwalifikacji, aby osoby te weszły na rynek pracy, zgodnie z **Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej**.

1.19. EKES proponuje, by idee leżące u podstaw inicjatyw związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi realizowanych w ramach programu na rzecz umiejętności i kolejnych środków z zakresu polityki stanowiły przedmiot dalszych dyskusji z rządami, odpowiednimi partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwa między **sektorem przedsiębiorstw a szkolnictwem wyższym** muszą być równie korzystne dla obu stron i nie powinny skutkować cięciami środków budżetowych przeznaczonych na publiczne szkolnictwo wyższe.

1.20. EKES wzywa do prowadzenia **zrównoważonych krajowych inwestycji publicznych w szkolnictwo wyższe i badania naukowe** w ramach europejskiego semestru oraz do przeznaczania na ten cel unijnych środków finansowych, aby szkolnictwo wyższe i badania naukowe w pełni sprzyjały włączeniu społecznemu i były w pełni dostępne dla studentów i przyszłych badaczy oraz zapewniały sprzyjające środowisko pracy nauczycielom akademickim i badaczom. EKES apeluje, aby propozycje dotyczące rozwoju **umiejętności i kompetencji badaczy** stanowiły przedmiot dalszych rozmów z planowanymi beneficjentami inicjatyw.

1.21. EKES wzywa państwa członkowskie do wdrożenia komunikatu z Paryża (2018) i przyszłego komunikatu z Rzymu (2020) oraz do zapewnienia poszanowania **wolności nauki i etyki naukowej, autonomii instytucjonalnej, udziału studentów i personelu w zarządzaniu szkolnictwem wyższym** oraz odpowiedzialności publicznej jako podstawy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. EKES wzywa państwa członkowskie do poszanowania podstawowych wartości określonych w ramach procesu bolońskiego, wdrożenia zasad dotyczących wymiaru socjalnego oraz wysokiej jakości uczenia się i nauczania, a także zwraca się do grupy monitorującej proces boloński o zapewnienie dalszego wdrożenia wspólnie uzgodnionych celów procesu bolońskiego. EKES podkreśla również znaczenie realizacji zalecenia ONZ dotyczącego statusu nauczycieli akademickich z 1997 r. ([9]).

2. **Kontekst**

2.1. W komunikacie w sprawie Europejskiego programu na rzecz umiejętności służącego zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności określono priorytety polityczne i działania, których celem jest częstsza organizacja szkoleń, objęcie szkoleniami większej liczby osób oraz organizowanie szkoleń z zakresu **umiejętności wymaganych na danym stanowisku**, w szczególności umiejętności potrzebnych w kontekście **transformacji ekologicznej i cyfrowej**.

([7]) Strona internetowa Komisji dotycząca nowego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.
([8]) Narzędzie SELFIE
([9]) Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli akademickich

2.2. U podstaw nowej propozycji leży komunikat „Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności" (2016) ([10]). W zaktualizowanym programie na rzecz umiejętności (2020) zaproponowano **12 inicjatyw** oraz **cztery cele ilościowe, które mają zostać osiągnięte do 2025 r.** We wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności proponuje się **dodatkowe poziomy docelowe** dla uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego. Niniejsza opinia dotyczy obu inicjatyw.

3. **Uwagi ogólne**

3.1. Pandemia COVID-19 doprowadziła do głębokiej recesji gospodarczej w Europie oraz postępującego wzrostu stopy bezrobocia. Chociaż według szacunków Eurostatu ostatnio odnotowany wzrost poziomów bezrobocia był nieznaczny w porównaniu ze spadkiem aktywności gospodarczej, to jednak oczekuje się, że **stopa bezrobocia** w UE-27 wzrośnie z 6,7 % w 2019 r. do 9 % w 2020 r. ([11]) Z drugiej jednak strony kryzys związany z COVID-19 spowodował przyspieszenie **transformacji cyfrowej w dziedzinie kształcenia, w pracy i w życiu codziennym**. Komisja przedstawiła zatem pakiet w sprawie polityki w **idealnym momencie** do tego, aby stał się on zaczątkiem dyskusji na temat **skutecznych strategii kształcenia i szkolenia**.

3.2. EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że program na rzecz umiejętności oraz proponowane zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego opracowano w ramach **Europejskiego filaru praw socjalnych**, aby przyczynić się do wdrożenia jego pierwszej zasady dotyczącej prawa do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, które są włączające i charakteryzują się wysoką jakością. W rzeczy samej wszyscy Europejczycy powinni mieć prawo dostępu do **włączających i wysokiej jakości szkoleń oraz uczenia się przez całe życie** w ramach sprawiedliwej transformacji oraz z uwzględnieniem **zmian demograficznych**. Komitet podkreśla konieczność rozwiązania problemu **ubóstwa edukacyjnego**, które pogłębiło się w wyniku nierównego dostępu do kształcenia i szkolenia w dobie kryzysu związanego z COVID-19.

3.3. Jest zdania, że kompetencje kluczowe i umiejętności miękkie są równie istotne co „odpowiednie umiejętności" potrzebne na rynku pracy. Do takich **kompetencji kluczowych** należą **kompetencje społeczne i obywatelskie**, które każdy obywatel demokratycznego państwa powinien posiadać, szczególnie kiedy istnieje ryzyko, że wzrost **nierówności społeczno-ekonomicznych** może skutkować rozwojem radykalizmu i populizmu oraz wzrostem przestępczości. W programie na rzecz umiejętności powinno się zwrócić większą uwagę na rozwój kompetencji kluczowych w cyklach i programach kształcenia obowiązkowego, a także w odniesieniu do młodzieży i uczenia się dorosłych. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy nacisk, jaki w ramach programu na rzecz umiejętności kładzie się na **studia z zakresu STEM** ([12]) **i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości**, a także zrozumienie szerokich kompetencji potrzebnych w społeczeństwie i na rynku pracy, pod warunkiem że zwraca się uwagę także na umiejętności społeczne i przekrojowe. Należy dalej udoskonalać umiejętności z zakresu STEAM ([13]), mając na uwadze, że sztuka, nauki humanistyczne, nauki społeczne i wolne zawody wnoszą znaczny wkład w krajowe PKB.

3.4. Zwracamy uwagę, że w opinii w sprawie **europejskiego obszaru edukacji** (2018) ([14]) EKES z zadowoleniem przyjął, że w ramach tej inicjatywy zaproponowano, aby w przyszłości systemy kształcenia miały bardziej włączający charakter, oraz podkreślił, że edukację na temat UE, uczenie się demokratycznych wartości, tolerancji i postawy obywatelskiej należy uznać za prawo wszystkich ludzi, w ramach koncepcji wszechstronnego kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem **osób należących do grup defaworyzowanych** ([15]) oraz w ramach wdrażania **Europejskiego filaru praw socjalnych**. Państwa członkowskie należy zachęcać do wdrażania zalecenia Rady w sprawie promowania wspólnych wartości ([16]). Zgodnie z opinią EKES-u „Edukacja na temat Unii Europejskiej" ([17]) zwracamy uwagę, że w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych należy koncentrować się również na umacnianiu **wspólnych wartości europejskich i tożsamości UE**.

4. **Uwagi szczegółowe**

4.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję **paktu na rzecz umiejętności na potrzeby podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników**. Opracowanie tego paktu powinno odbywać się z udziałem odpowiednich **partnerów społecznych**, **organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych istotnych zainteresowanych stron**, zależnie od grupy dyskusyjnej, z myślą o określeniu celów w odniesieniu do adresatów takiego paktu i zapewnieniu osiągnięcia tych

([10]) COM(2016) 381 final.
([11]) Komunikat prasowy Eurostatu, Euro area unemployment at 7,8%, lipiec 2020 r.
([12]) Nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka.
([13]) Nauki przyrodnicze technologia, inżynieria, SZTUKA i matematyka.
([14]) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 136.
([15]) EIGE
([16]) Zalecenie Rady (Dz.U. C 195 z 7.6.2018, s. 1).
([17]) Dz.U. C 228 z 5.7.2019, s. 68. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01).

celów. W wyniku realizacji tego paktu powinny powstać **skuteczne rozwiązania skierowane do osób młodych i dorosłych**, bezrobotnych, osób nisko wykwalifikowanych oraz do pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem tego, aby osoby należące do grup w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej miały dostęp do wysokiej jakości i włączających kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych, szkoleń służących podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zapewnianych przez szerokie grono organizatorów, takich jak publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorstwa i instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

4.2. Wśród kryteriów jakości dotyczących zapewniania szkoleń powinno znaleźć się kryterium związane z **walidacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego** dokonywaną przed rozpoczęciem jakiegokolwiek szkolenia. Wyniki szkolenia należy uznawać i poświadczać, wyraźnie wskazując poziom lub część kwalifikacji, których dotyczy świadectwo. Obowiązywanie takiego wymogu zwiększyłoby skuteczność wdrażania zalecenia Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności ([18]) i zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego ([19]).

4.3. Zgodnie z poprzednią opinią EKES-u „Trwałe finansowanie uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności w kontekście niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej" ([20]) Komitet apeluje, aby plan odbudowy, instrument *Next Generation EU* i inne **fundusze unijne** (np. EFS+, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) wykorzystywano w sposób skuteczny i spójny, aby zapewnić, by przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, przetrwały kryzys, by mogły oferować i utrzymać stanowiska pracy wysokiej jakości oraz by pracownicy i osoby bezrobotne otrzymały rzeczywiste wsparcie w nabywaniu umiejętności wysokiej jakości. EFS+ jako fundusz uzupełniający pomaga wdrażać reformy w zakresie kształcenia i szkolenia określone w ramach procesu europejskiego semestru, a ponadto powinien wspierać cele europejskiej strategii przemysłowej i polityki MŚP w zakresie rozwoju umiejętności.

4.4. EKES zauważa, że w swojej propozycji Komisja uznaje różne podejścia stosowane w państwach członkowskich, które dają ludziom możliwość zdobywania umiejętności przez całe życie, i mowa jest o „rachunkach", a nie „rachunku" w liczbie pojedynczej. Koncepcja **europejskiej inicjatywy na rzecz indywidualnych rachunków szkoleniowych**, która mogłaby służyć jako inicjatywa ramowa lub szczególne wsparcie w zakresie potrzeb państw członkowskich, powinna jednak być przedmiotem dalszej analizy w ramach odpowiednich badań, aby zyskać pewność, że może ona stanowić skuteczne rozwiązanie wspierające podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz by opierała się ona na walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w celu zapewnienia indywidualnych możliwości szkoleniowych. Należy zatem podejmować decyzje w sprawie dalszych środków z zakresu polityki z udziałem właściwych partnerów społecznych, w tym partnerów sektorowych.

4.5. Pakt na rzecz umiejętności mógłby dotyczyć w szczególności **sektorów przemysłowych**, w przypadku których istotne znaczenie ma wsparcie w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz motywowanie pracowników, zgodnie z praktycznymi wytycznymi i poradami, do uczestnictwa w szkoleniach, które przyczyniają się do ich profesjonalnego i zawodowego rozwoju oraz leżą w interesie przedsiębiorstwa. W odniesieniu do **inicjatywy dotyczącej planu działania** ([21]) oraz idei rozwoju **europejskich podstawowych profili w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego** warto zauważyć, że należy omówić z odpowiednimi sektorowymi partnerami społecznymi potencjalne synergie profili umiejętności sektorowych związanych z określonymi zawodami. Należy uwzględnić kompleksowe podejścia obejmujące konkurencyjność, strategie przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji oraz tajemnice przemysłowe.

4.6. Wszystkie osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego powinny mieć prawo do wysokiej **jakości, włączającego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przygotowania zawodowego** zgodnie z zaleceniem Rady z 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego ([22]). We wskaźnikach dotyczących umiejętności przystosowania zawodowego wśród absolwentów programów kształcenia i szkolenia zawodowego należy uwzględnić wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na poszczególne sektory oraz wymogi dotyczące godziwych i wysokiej jakości miejsc pracy dla absolwentów. Należy nadal zachęcać przedsiębiorstwa do organizacji wspólnych praktyk zawodowych. Projekty w zakresie **centrów doskonałości zawodowej** mogłyby w większym stopniu koncentrować się na kwestii włączenia społecznego i równego dostępu do wysokiej jakości, atrakcyjnych szkoleń. Należy rozważyć rolę organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście krajowym oraz ich interakcje z partnerami społecznymi służące dostosowaniu programów nauczania do potrzeb w zakresie

([18]) Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1.
([19]) Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego
([20]) Zob. przypis 4.
([21]) Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności
([22]) Zalecenie Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego

umiejętności. Podobnie propozycja dotycząca udziału państw w finansowaniu konkursów EuroSkills może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Wyróżniające się przygotowanie wybranych osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego będzie jednak służyć za wzór dla rządów, jak podnieść jakość placówek kształcenia i szkolenia zawodowego, stosując skuteczne środki.

4.7. EKES przypomina konkluzje z Rygi w sprawie strategii na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015–2020, w których uzgodniono, że uczenie się oparte na pracy obejmuje praktyczne uczenie się w szkołach i przedsiębiorstwach ([23]). Jako że dostęp do niektórych form uczenia się opartego na pracy powinien być normą dla wszystkich osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wskaźniki dotyczące uczestnictwa w uczeniu się opartym na pracy zdecydowanie nie są ambitne i raczej nie mogą przyczynić się do zwiększenia oferty praktyk zawodowych.

4.8. **Gromadzenie informacji na temat umiejętności** na szerszą skalę w oparciu o niedawne prace Cedefop ([24]) ma podstawowe znaczenie również w kontekście określania i monitorowania osiągnięć państw członkowskich w związku ze wskaźnikami w zakresie kształcenia dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. **Prognozowanie/przewidywanie potrzebnych umiejętności** w związku z przemianami społecznymi i zmianami na rynku pracy ma istotne znaczenie dla zapewnienia lepszego zarządzania strategiami w zakresie umiejętności w ramach skutecznego dialogu społecznego i konsultacji z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanymi stronami, w tym przedsiębiorstwami. Byłoby dobrze, aby wskaźniki proponowane w ramach programu na rzecz umiejętności i proponowanego zalecenia w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego ponownie rozważono i zaktualizowano po przeprowadzeniu badania dotyczącego wpływu kryzysu związanego z COVID-19 na kształcenie, szkolenie i rynek pracy.

4.9. Zasadniczo należy ulepszyć dane i informacje na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i potrzeb rynku pracy w kontekście celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia oraz nowych wskaźników zaproponowanych w celu skutecznego wdrażania **celów zrównoważonego rozwoju ONZ**, w szczególności celu 4 (edukacja), celu 5 (równość), celu 8 (godna praca) i celu 13 (zmiana klimatu), oraz **europejskiego semestru**. Aby osiągnąć proponowane wskaźniki do 2025 r., co roku należałoby aktualizować częstotliwość monitorowania prowadzonego przez Eurostat i inne agencje, takie jak Cedefop i Eurofound. Dodatkowe wskaźniki mogłyby ułatwić przedsiębiorstwom i pracownikom określanie ich potrzeb w zakresie inwestycji, szkoleń i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem „odsetka przedsiębiorstw **zapewniających szkolenia** z podziałem na rodzaje szkolenia" oraz „wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa z tytułu kursów szkoleniowych, przedstawionych jako udział procentowy w całkowitych kosztach pracy". Eurostat gromadzi już takie dane co pięć lat, ale taka częstotliwość nie sprzyja zwiększeniu **aktywnego udziału partnerów społecznych w przewidywaniu/prognozowaniu umiejętności oraz organizacji wymaganych szkoleń**, a należy pamiętać, że jest to obszar, który zgodnie z programem na rzecz umiejętności wymaga udoskonalenia. Płatny urlop szkoleniowy jako element negocjowanych układów zbiorowych może stanowić narzędzie uwzględniane we wskaźnikach, podobnie jak poziom udzielania informacji i wskazówek pracownikom.

4.10. W opinii EKES-u dotyczącej unijnej strategii na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji ekologicznych dla wszystkich ([25]) wskazuje się, że **odpowiedzialność środowiskowa to obowiązek każdego człowieka**. Wszyscy, w szczególności pracownicy w upadających sektorach, powinni mieć możliwość **aktywnego podnoszenia i zmiany kwalifikacji**, co ułatwi sprawiedliwą transformację w kierunku zielonej gospodarki. Należy monitorować organizację szkoleń w zakresie miękkich (przydatnych w codziennym życiu i w życiu społecznym) oraz twardych (techniczne kwalifikacje zawodowe) **umiejętności i kompetencji ekologicznych**, przy czym takie monitorowanie musi opierać się na jasnym wskaźniku dotyczących wszystkich Europejczyków, a nie wyłącznie dorosłych. Tego rodzaju wskaźnik i unijną strategię na rzecz umiejętności i kompetencji ekologicznych należy określić na podstawie wyników dogłębnej **unijnej analizy i oceny krajowych strategii na rzecz umiejętności i kompetencji ekologicznych**. Wskaźniki i **ramy kompetencji w zakresie umiejętności ekologicznych** należy określać w oparciu o otwartą metodę współpracy. **Nauczyciele i szkoleniowcy w obrębie kształcenia i szkolenia zawodowego** powinni być objęci wysokiej jakości ustawicznym doskonaleniem zawodowym również w przedsiębiorstwach ([26]), a także muszą uczestniczyć w tworzeniu programów nauczania w zakresie transformacji cyfrowej i ekologicznej.

([23]) Zob. definicja uczenia się opartego na pracy w przypisie 6 do konkluzji z Rygi z 2015 r.
([24]) Strona internetowa Cedefopu poświęcona gromadzeniu informacji na temat umiejętności.
([25]) Zob. przypis 6.
([26]) Cedefop, *Guiding principles on professional development of trainers in VET*, 2014 r., i ETUCE Policy Paper on VET in Europe, 2012.

4.11. Podkreślamy, że **szkoły mają do odegrania istotną rolę społeczną**, a cyfryzacja nie stanowi celu sama w sobie, tylko ma służyć jako narzędzie wspomagające metody nauczania. Skuteczne wsparcie dla szkół, uczniów i studentów, nauczycieli, rodziców i rodzin w zakresie poprawy umiejętności cyfrowych oraz inwestycji w odpowiednie wyposażenie ma kluczowe znaczenie, a kwestię tę należy uwzględnić w europejskim semestrze i **Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej**. W związku z nieustanną cyfryzacją przemysłu i gospodarki ważne jest, aby pracownicy mogli podnosić niezbędne kompetencje cyfrowe i przekwalifikowywać się w ich kierunku przy wykorzystywaniu dialogu społecznego. Komitet apeluje do Komisji o przekazanie istotnych danych na temat dostępu do narzędzi cyfrowych i internetu w szkołach w związku z narzędziem SELFIE ([27]).

4.12. Należy wypracować w porozumieniu z partnerami społecznymi wspólną europejską definicję i zrozumienie **mikroreferencji**. EKES zaleca przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego badania w celu zidentyfikowania istniejących mikroreferencji stosowanych przez przedsiębiorstwa w poszczególnych sektorach, organizatorów szkoleń i instytucje edukacyjne (kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego) oraz określenia potrzeb i interesów europejskich przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy w zakresie uzyskania i żądania okazania mikroreferencji. Mikroreferencje można uznać za zaledwie jedno z kilku rozwiązań i wyników procedur w dziedzinie uznawania oraz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. W mikroreferencjach należy wyraźnie stwierdzić, w jaki sposób świadectwo odnosi się do pełnych kwalifikacji. Kwestia określenia norm i dalszych środków z zakresu polityki na szczeblu unijnym w zakresie mikroreferencji musi zostać omówiona z partnerami społecznymi, w szczególności w celu zapewnienia jakości i przejrzystości, a jednocześnie należy rozważyć przeprowadzenie ogólnounijnego badania i dogłębnej oceny skutków obejmującej wpływ na kwalifikacje i układy zbiorowe.

4.13. W kontekście uruchomienia nowej **platformy Europass** kwestię zaufania do certyfikacji i kwalifikacji można by rozwiązać za sprawą cyfrowych poświadczeń, z poszanowaniem procedur uznawania i walidacji. Należy również zapewnić dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnościami i w różnych językach, w tym w językach najczęściej używanych przez migrantów, uchodźców i osoby ubiegające się o azyl. Należy dokładniej rozważyć ideę stosowania cyfrowych odznak do celów przyspieszonego uznawania.

4.14. EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące wsparcia strategicznych krajowych działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia **włączenia społecznego i równouprawnienia płci** w obrębie kształcenia i szkolenia zawodowego. Z ostatnich sprawozdań ONZ ([28]), Rady Europy i Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) ([29]) wynika, że kryzys związany z COVID-19 szczególnie **silnie odczuły kobiety mające rodziny**. Odnotowano „wzrost przemocy domowej i seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć" wymierzonej w kobiety, a „na uwagę zasługuje również kwestia ewentualnych długotrwałych skutków pandemii pod względem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym oraz kwestia niezależności ekonomicznej kobiet, z których wiele może stanąć przed trudnym wyborem i zdecydować się na pracę niezarobkową" ([30]). EKES proponuje zatem, aby w ramach działań na rzecz umiejętności podejmowanych na szczeblu krajowym położono nacisk na wsparcie dla uczących się, pracujących i bezrobotnych kobiet, zapewniając im dostosowane do potrzeb szkolenia. W ramach tych działań należy również skupić się na skutecznym wsparciu rodzin, które musiały zmierzyć się z poważnym problemami w czasach kryzysu związanego z COVID-19.

4.15. EKES przypomina, że **należy zapewnić równe traktowanie uchodźców niezależnie od osiągniętego przez nich poziomu umiejętności**, a każdy uchodźca i każda osoba ubiegająca się o azyl powinni mieć możliwość walidacji swoich umiejętności i kompetencji oraz odbycia praktyk zawodowych, zmiany i podnoszenia kwalifikacji, aby wejść na rynek pracy, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. W ramach **paktu o migracji i azylu** należy uznać, że uchodźcy mają różne umiejętności i poziomy kwalifikacji, które mogą stanowić wartość dodaną z punktu widzenia potrzeb państw przyjmujących, ich lokalnego rynku pracy i przedsiębiorstw.

4.16. Należy szukać większej liczby punktów wspólnych europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego z europejską przestrzenią badawczą, aby osiągnąć **lepszą jakość i wyższy poziom włączenia społecznego w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych** z myślą o wszystkich uczniach i studentach niezależnie od ich wieku lub sytuacji społeczno-ekonomicznej. Poprawa jakości i szersze uznawanie studiów w przypadku szkół wyższych musi stanowić istotny punkt inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych. Chociaż szkolnictwo wyższe stanowi obszar kompetencji krajowych, to jednak wydaje się, że wnioski Komisji dotyczące europejskiego dyplomu, statutu europejskich szkół wyższych oraz europejskiego systemu uznawania i zapewniania jakości stanowią krok w kierunku synchronizacji studiów. EKES apeluje zatem, aby idee, na których opierają się te inicjatywy, oraz późniejsze środki z zakresu polityki stanowiły przedmiot dalszych dyskusji z rządami, odpowiednimi partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

([27]) Narzędzie SELFIE
([28]) UN Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, 2020
([29]) Zob. właściwa strona internetowa EIGE.
([30]) https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19

4.17. EKES wskazuje, że kryzys związany z COVID-19 wywarł bardzo niekorzystny wpływ pod względem liczby osób przyjmowanych na studia, frekwencji na zajęciach, roli społecznej uczelni oraz ich inwestycji. Należy zapewnić prowadzenie zrównoważonych krajowych inwestycji publicznych w szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz udoskonalić przeznaczanie na ten cel unijnych środków finansowych, aby szkolnictwo wyższe i badania naukowe w pełni sprzyjały włączeniu społecznemu i były w pełni dostępne dla studentów i przyszłych badaczy oraz zapewniały sprzyjające środowisko pracy nauczycielom akademickim i badaczom.

4.18. Partnerstwa między sektorem przedsiębiorstw a szkolnictwem wyższym muszą być równie korzystne dla obu stron i nie mogą powodować wywierania nacisków z zewnątrz, a także muszą zapewniać odpowiednie wyważenie własnych prac w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz oddzielnych celów publicznego szkolnictwa wyższego i badań naukowych. W związku z wnioskami dotyczącymi programu na rzecz umiejętności należy wziąć pod uwagę zobowiązania podjęte przez ministrów 48 państw uczestniczących w procesie bolońskim, zgodnie z którymi „u podstaw europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego leży **wolność nauki i etyka naukowa, autonomia instytucjonalna, udział studentów i personelu w zarządzaniu szkolnictwem wyższym oraz odpowiedzialność publiczna** w zakresie i ze strony szkolnictwa wyższego". EKES odsyła również do zalecenia ONZ dotyczącego statusu nauczycieli akademickich z 1997 r. ([31]).

4.19. Zgodnie z art. 13 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: „Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana" ([32]). Propozycje dotyczące opracowania europejskich ram kompetencji dla **badaczy**, określenia systematyki umiejętności badaczy oraz opracowania programów nauczania w zakresie otwartej nauki i zarządzania nauką dla badaczy stanowią ambitne pomysły, ale jednocześnie podają w wątpliwość wolność nauki instytucji szkolnictwa wyższego pod względem przygotowania przyszłych nauczycieli akademickich i badaczy do działania na rzecz większej wolności w zakresie wiedzy i badań naukowych.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([31]) Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli akademickich, 1997.
([32]) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia«"

(COM(2020)276 final)

„Wniosek w sprawie zalecenia Rady dotyczącego »Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży« i zastępującego zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży"

(COM(2020) 277 final – 2020/132(NLE))

(2021/C 10/08)

Sprawozdawczyni: **Tatjana BABRAUSKIENĖ**

Współsprawozdawca: **Michael McLOUGHLIN**

Wniosek o konsultację	Komisja Europejska, 12.8.2020
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	220/0/2

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje to, że wraz ze wzmocnioną gwarancją dla młodzieży państwa członkowskie otrzymują zestaw środków do walki z bezrobociem młodzieży, a wśród nich różne narzędzia, takie jak przygotowanie zawodowe, staże, szkolenia i oferty zatrudnienia, oraz wzywa do podjęcia dalszych działań, aby przekształcić je w stały instrument. Wyraża jednak ubolewanie, że środki te nie są wyważone i koncentrują się głównie na edukacji i umiejętnościach, a w mniejszym stopniu na aktywnej polityce rynku pracy. W czasie kryzysu po pandemii COVID-19 unijna młodzież, która jest najbardziej dotknięta bezrobociem, powinna mieć dostęp do wysokiej jakości miejsc pracy.

1.2. Komitet wzywa państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań wzmacniających czwartą i pierwszą zasadę Europejskiego filaru praw socjalnych, aby wspierać współpracę międzysektorową i wielopoziomową z myślą o wdrożeniu **holistycznego i zintegrowanego podejścia do wspierania młodych ludzi** napotykających szereg barier na drodze do **włączenia** społecznego **oraz integracji edukacyjnej i integracji na rynku pracy**.

1.3. EKES apeluje o natychmiastowe przyjmowanie na staże młodzieży zarejestrowanej w ramach gwarancji dla młodzieży. Odpowiednie rozwiązanie**, takie jak możliwość podjęcia dobrej jakości pracy lub szkolenia**, należy zapewnić szybko, tj. w ciągu 4 miesięcy. Należy wziąć pod uwagę długotrwałe czasem procedury walidacji uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego, które można połączyć z dostępnością ofert szkoleniowych w określonym terminie.

1.4. EKES zwraca uwagę, że wsparcie dla osób młodych należy rozpocząć od **walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego**, co w idealnej sytuacji powinno prowadzić do uzyskania kwalifikacji, które jasno określają europejskie ramy kwalifikacji (ERK) bądź krajowe ramy kwalifikacji (KRK), oraz tytułu zawodowego lub certyfikacji. Aby osiągnąć cel czterech miesięcy oraz zapewnić indywidualne wsparcie, systemy walidacji i oferta szkoleniowa powinny być **elastyczniejsze** i sprawniejsze.

1.5. Komitet wzywa do podjęcia inicjatywy UE na rzecz zapewnienia **jakościowego i włączającego doradztwa i poradnictwa już na etapie wczesnej edukacji szkolnej**, aby ludzie młodzi mogli uzyskać więcej informacji na temat dalszego kształcenia, a następnie na temat możliwości zawodowych w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej na rynku pracy.

1.6. EKES zauważa, że oferty zatrudnienia dla młodzieży NEET (młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się) muszą być zgodne z przepisami prawa pracy i układami zbiorowymi oraz regulacjami podatkowymi, aby uniknąć długotrwałej niepewności zatrudnienia młodych pracowników otrzymujących wsparcie w ramach gwarancji dla młodzieży. Oferty zatrudnienia osób młodych muszą zapewniać **godziwe wynagrodzenie i godziwe warunki pracy, dostępne miejsca pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, demokrację w miejscu pracy** zgodne z ustawodawstwem krajowym, a także poszanowanie porozumień zbiorowych lub sektorowych. EKES zaleca, by państwa członkowskie stosowały aktywną politykę rynku pracy w celu tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi w sektorze publicznym i prywatnym oraz w celu zapewnienia długoterminowych rozwiązań. Krótkoterminowe i tymczasowe umowy mogą rozwiązać pilne problemy, ale długotrwałe niepewne zatrudnienie jest szkodliwe zarówno dla osób młodych, jak i dla przedsiębiorstw i gospodarki.

1.7. Komitet sugeruje przygotowanie, we współpracy z **odpowiednimi partnerami społecznymi i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym** zaangażowanymi w opracowanie, wdrażanie i ocenę gwarancji dla młodzieży, **ram jakościowych** regulujących ten program, aby każda oferta praca spełniała określony standard. Ponieważ na funkcjonowanie gwarancji dla młodzieży przeznaczono większe środki publiczne oraz fundusze UE, niezwykle istotne jest monitorowanie **jakości oferty przy użyciu kryteriów jakości i warunkowości** ([1]) dla ofert zatrudnienia młodzieży. Z zadowoleniem przyjmujemy prace Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) oraz Europejskiego Forum Młodzieży (EYF) w tym zakresie.

1.8. EKES z zadowoleniem przyjmuje sugestię Komisji dotyczącą poprawy **informacji zwrotnych po znalezieniu nowej pracy i monitorowania gwarancji dla młodzieży**, aby w jeszcze większym stopniu usprawniać te aspekty z myślą o skutecznych strategiach politycznych na rzecz młodzieży. EKES wzywa państwa członkowskie do wdrożenia zarówno **jakościowego, jak i ilościowego monitorowania** krajowych programów gwarancji dla młodzieży na podstawie wspólnie uzgodnionych ram wskaźników. Monitorowanie należy przeprowadzać co roku i udoskonalać je wykazem jakościowym. Mechanizmy **monitorowania i oceny** powinny być również ukierunkowane na jakość, angażować podmioty społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje młodzieżowe, a także uwzględniać bezpośredni wkład osób młodych.

1.9. EKES wzywa do podjęcia – na szczeblu europejskim i krajowym – **współpracy na rzecz skutecznej polityki społecznej oraz polityki w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i szkolenia**, opartej na sojuszach między ministerstwami, publicznymi służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi, organizacjami młodzieżowymi, krajowymi radami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, z myślą o znalezieniu najlepszego rozwiązania dla osób młodych i zapewnieniu skuteczniejszych **działań informacyjnych dla osób w potrzebie**, ze zwróceniem szczególnej uwagi na **włączenie osób w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej** i na **zapewnienie równouprawnienia płci**.

1.10. Komitet zaleca Komisji przeprowadzenie badania na szczeblu UE na temat wpływu **kryzysu związanego z COVID-19 na wczesne kończenie nauki** i wyższy odsetek **młodzieży NEET.** Zaleca również **przegląd danych Eurostatu dotyczących stopy bezrobocia młodzieży**, aby uwzględnić w nich również osoby młode, począwszy od wieku zakończenia kształcenia obowiązkowego w danym państwie do wieku 30 lat (a zatem nie tylko w przedziale wiekowym 18–25 lat) i zapewnić **odpowiednie środki wsparcia oraz stosowny poziom finansowania unijnego i dostęp do niego** w ramach gwarancji dla młodzieży.

1.11. EKES wzywa państwa członkowskie UE do zapewnienia wydajnych środków w dziedzinie kształcenia, szkolenia i rynku pracy, aby skutecznie wspierać młodzież. Trzeba zadbać o to, by: a) odpowiedni wiek kończenia edukacji oraz b) trwałe inwestycje publiczne we włączające i dobrej jakości kształcenie i szkolenie zmniejszyły odsetek **osób młodych o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach oraz młodzieży NEET**.

1.12. EKES apeluje o skuteczne wspieranie **publicznych służb zatrudnienia**, aby umożliwiały dalsze kształcenie i szkolenie oraz zapewniały wysokiej jakości zatrudnienie. Zauważa, że **podwyższenie** granicy wieku dla dostępu do gwarancji dla młodzieży nie może oznaczać niższej jakości opcji oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia ani dodatkowej presji na te służby lub na systemy kształcenia i szkolenia, które borykają się ze wzrostem popytu. EKES zwraca się o dodatkowe wzmocnienie **zdolności publicznych służb zatrudnienia** oraz lepsze informowanie obywateli o dostępnym kształceniu zawodowym, możliwych stażach i wysokiej jakości ofertach pracy w przedsiębiorstwach.

1.13. Komitet zaleca ulepszenie **portalu Europass** poprzez zamieszczanie w różnych językach, również w głównych językach migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, wiarygodnych informacji dla młodych osób poszukujących pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami.

([1]) Zob. sugestie ETUC dotyczące kryteriów jakości przedstawione w rezolucji ETUC na rzecz młodzieży „Revisited fight against youth unemployment" [Nowe spojrzenie na walkę z bezrobociem młodzieży], 2020.

1.14. EKES wzywa państwa członkowskie do dalszej współpracy, której efektem będzie odzwierciedlenie najważniejszych reform dotyczących gwarancji dla młodzieży w **instrumentach prawnych regulujących odpowiednie finansowanie**. EKES wzywa Komisję do **zwiększenia funduszy UE** dostępnych na potrzeby gwarancji dla młodzieży, z uwzględnieniem wszystkich **inwestycji unijnych, wszystkich istniejących programów UE** oraz oceny wykorzystania funduszy UE. Należy skuteczniej przekazywać informacje na temat funduszy UE dla gwarancji dla młodzieży osobom pomagającym młodzieży, a państwa członkowskie powinny otrzymywać wytyczne w swoich językach. EKES z zadowoleniem przyjmuje to, że ukierunkowane wsparcie dla młodzieży zostanie włączone do **europejskiego semestru**.

1.15. EKES wzywa do zaangażowania partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron we **wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)**, zagwarantowanego na mocy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Takie zaangażowanie powinno zostać rozszerzone na instrument finansowy UE wspierający wzmocnioną gwarancję dla młodzieży w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Zapewniłoby to partycypacyjne programowanie i skuteczne monitorowanie jej wdrażania, tak aby fundusze rzeczywiście docierały do potrzebujących.

1.16. EKES z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji dotyczący ustanowienia **ram monitorowania w zakresie dostępu do ochrony socjalnej** i zapewnienia rozwiązań w celu zagwarantowania odpowiednich warunków pracy dla osób pracujących w ramach platform cyfrowych, ponieważ w innym przypadku praca zlecana za pośrednictwem platform społecznościowych (ang. *crowdworking*) i praca za pośrednictwem platform internetowych nie zapewniają najlepszych długoterminowych rozwiązań w zakresie wysokiej jakości zatrudnienia dla młodych ludzi w ramach gwarancji dla młodzieży.

1.17. EKES proponuje powiązać przygotowywaną **europejską gwarancję dla dzieci z gwarancją dla młodzieży**, aby skuteczniej wspierać osoby młode z dziećmi, niezależnie od tego, czy są zatrudnione czy bezrobotne.

1.18. EKES zachęca **Komisję** do opracowania **planu działania na rzecz gospodarki społecznej**, aby skutecznie wspierać młodych **przedsiębiorców i przedsiębiorstwa typu start-up**, a także zwiększać ekologiczne umiejętności na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup i przy udziale odpowiednich partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

1.19. Komisja sugeruje, aby państwa członkowskie zachęcały przedsiębiorstwa do zatrudniania bezrobotnych młodych osób i zapewnienia im **wysokiej jakości ofert zatrudnienia**. EKES zauważa, że istotnie dobrym rozwiązaniem mogłyby być **zachęty na rzecz zatrudnienia, dopłaty do wynagrodzeń i premie rekrutacyjne oraz zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw**, przy czym należy jednocześnie zapewnić dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych. Zachęty dla przedsiębiorstw powinny stanowić skuteczne rozwiązanie dopasowane do ich średnio- i długoterminowych planów biznesowych.

1.20. EKES zaleca przeprowadzenie badania na szczeblu UE służącego określeniu **istniejących mikroreferencji** oraz zdefiniowaniu potrzeb i interesów europejskich przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy co do uzyskiwania mikroreferencji i ubiegania się o nie, zwłaszcza z myślą o młodych ludziach.

1.21. EKES z zadowoleniem przyjmuje sugestię Komisji dotyczącą rozwijania dialogu społecznego na rzecz zwiększenia dostępności przygotowania zawodowego, a także **wzywa do skutecznego monitorowania wdrażania zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego** [2] na szczeblu krajowym i na poziomie przedsiębiorstw. Istotna jest ocena i poprawa jakości przygotowania zawodowego pod kątem kryteriów europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego.

1.22. EKES wzywa Komisję, aby wspierała **europejską sieć uczniów zawodu**, określając jasny mandat zapewniający wsparcie uczniom zawodu zgodnie z europejskimi ramami jakości i skuteczności przygotowania zawodowego.

2. **Kontekst i uwagi ogólne**

2.1. Zalecenie Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży przyjęto w kwietniu 2013 r., kiedy to zakłócenia gospodarcze i finansowe oraz kryzys gospodarczy doprowadziły do **najwyższej stopy bezrobocia** wśród obywateli Europy, w tym wielu osób młodych.

---

[2] Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1.

2.2. Pandemia COVID-19 spowodowała głęboką recesję gospodarki europejskiej oraz postępujący wzrost stopy bezrobocia. W czerwcu 2020 r. 3 mln młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat w UE były bezrobotne (17,1 % ogółu ludności aktywnej zawodowo w tej grupie) ([3]) i oczekuje się ([4]), że do końca roku liczba ta wzrośnie do 4,8 mln (26,2 %). Oczekuje się również, że liczba młodzieży NEET zwiększy się z 4,9 mln do 6,7 mln Intensyfikacja wdrażania gwarancji dla młodzieży odbywa się **terminowo**, aby w XXI wieku nie dopuścić do najwyższych poziomów bezrobocia w historii UE ([5]). We wniosku w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży uwzględniono zestaw środków, które mają wspomóc państwa członkowskie w walce z bezrobociem młodzieży, poprzez różne narzędzia, takie jak oferty przygotowania zawodowego, staże, szkolenia i oferty pracy. Głównym celem wniosku jest **przejście od kształcenia do zatrudnienia oraz integracja na rynku pracy osób młodych do 30 roku życia w ciągu 4 miesięcy od momentu rejestracji w publicznych służbach zatrudnienia lub u podmiotu realizującego program gwarancji dla młodzieży**.

2.3. Ostatni kryzys gospodarczy pokazał, że skutki takich okresów odczuwają najbardziej młodzi ludzie. Ich **sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza**, a ochrona socjalna znikoma, lub wręcz żadna. Wiele z tych osób zaciągnęło **kredyty studenckie, nie ma środków na rozwijanie swoich umiejętności i jest narażonych na wysokie ryzyko chorób psychicznych** z powodu bierności zawodowej. Bezrobocie młodzieży ma długofalowe konsekwencje dla poszczególnych osób, które w sumie tworzą tzw. stracone pokolenie. Eurofound ([6]) obliczył, że podczas wielkiej recesji gospodarki europejskie traciły około 162 mld EUR rocznie w wyniku braku działania na rzecz integracji osób młodych. Bezrobocie młodzieży może mieć negatywny wpływ **nie tylko na gospodarkę, ale i na całe społeczeństwo**, gdy młodzi obywatele tracą zainteresowanie udziałem w życiu demokratycznym i społecznym.

2.4. Młodzież NEET stanowi **zróżnicowaną grupę**. Należą do niej młode osoby o różnym poziomie umiejętności, kwalifikacji formalnych i przebiegu życia osobistego. Niektóre systemy edukacji nie są na tyle elastyczne, aby umożliwiać **drożność** pomiędzy różnymi sektorami edukacji. Należy zapewnić młodzieży NEET skuteczne rozwiązania w zależności od indywidualnego poziomu kwalifikacji i umiejętności. Należy zapewnić **ukierunkowane wsparcie społeczne oraz wsparcie w zakresie zatrudnienia i kształcenia**, które powinno dotrzeć w szczególności do osób w trudnej sytuacji i wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie. Potrzebne są **równouprawnienie płci i równe szanse** dla migrantów i uchodźców, mniejszości, Romów i młodych osób z niepełnosprawnościami. Osoby o niskich kwalifikacjach i młode osoby wcześnie kończące naukę powinny otrzymać pomoc, aby móc **poprawić swoje umiejętności i kompetencje i osiągnąć kwalifikacje „na poziomie 3 lub 4 ERK"** w zależności od uwarunkowań krajowych. Umożliwiłoby to integrację tych osób na rynku pracy zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności ([7]).

2.5. Młodych dorosłych definiuje się jako **osoby w wieku od zakończenia kształcenia obowiązkowego** ([8]) **do 30. roku życia**. W zmienionej gwarancji dla młodzieży rozszerzono wsparcie do 30. roku życia i przewidziano skuteczne wsparcie dla osób, które chcą uzyskać **godne zatrudnienie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania**. Wczesne kończenie nauki przez osoby młode i brak inwestycji publicznych w edukację włączającą dla wszystkich przyczyniają się do wysokiego odsetka **młodzieży o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach**. Zwiększa to zapotrzebowanie na środki mające na celu włączenie jej do dalszego kształcenia i integrację na rynku pracy.

2.6. Z powodu obecnego kryzysu mogą zniknąć miejsca pracy tworzone w różnych branżach. Zgodnie z czwartą zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych, „młodzi ludzie mają **prawo do dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dobrej oferty zatrudnienia** w ciągu 4 miesięcy od uzyskania statusu bezrobotnego lub ukończenia edukacji". Pierwszą zasadę Europejskiego filaru praw socjalnych należy również stosować przy udzielaniu osobom młodym wsparcia w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oraz zwalczaniu wczesnego kończenia nauki, aby zapewnić im „**prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie**". Państwa członkowskie powinny zagwarantować te prawa, wspierając współpracę międzysektorową i wielopoziomową z myślą o wdrożeniu zintegrowanego podejścia do wspierania młodych ludzi, napotykających wiele barier w osiąganiu **włączenia społecznego, nie tylko w dziedzinie zatrudnienia** ([9]).

([3]) Eurostat, dane pobrane w sierpniu 2020 r.

([4]) Intereconomics, artykuł „COVID-19 Crisis: How to Avoid a »Lost Generation«" [Kryzys związany z COVID-19: jak uniknąć straconego pokolenia], 2020.

([5]) 23,5 %, gdy we wrześniu 2013 r. bezrobotnych było 5,5 mln osób młodych (poniżej 25. roku życia) (Eurostat).

([6]) Eurofound, „Social inclusion of young people" [Włączenie społeczne osób młodych], 2015.

([7]) Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 1

([8]) Sieć Eurydice: Kształcenie obowiązkowe 2018/19. Wiek zakończenia obowiązkowej nauki w 7 państwach UE wynosi 15 lat, w 16 państwach 16 lat, w jednym państwie 17 lat i w 3 państwach 18 lat, natomiast w 5 niemieckich krajach związkowych wynosi on 16 lat, a w 11 krajach związkowych – 18 lat.

([9]) Europejskie Forum Młodzieży, Updated position on the Implementation of the Youth Guarantee [Zaktualizowane stanowisko w sprawie wdrażania gwarancji dla młodzieży], 2018.

3. **Uwagi szczegółowe**

3.1. Jak już stwierdziło Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES-u w badaniu dotyczącym zatrudnienia ludzi młodych z 2014 r. ([10]), podczas wdrażania gwarancji dla młodzieży w państwach członkowskich UE pojawiło się **wiele przeszkód**, takich jak niska jakość oferty w ramach programu, interwencje podejmowane z opóźnieniem – po obiecanym okresie czterech miesięcy – oraz niewystarczający zasięg informacji o oferowanym wsparciu dla młodych ludzi najbardziej oddalonych od rynku pracy (jak młodzież NEET). Aby lepiej wdrażać gwarancję dla młodzieży, potrzeba skuteczniejszych struktur **zarządzania**. Finansowanie powinno być odpowiednio ukierunkowane i zapewniać wyższy wskaźnik rejestracji osób młodych. W związku z tym **należy zagwarantować** większe **zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży i inne odpowiednie organizacje pozarządowe, oraz partnerów społecznych na szczeblu europejskim, sektorowym, krajowym, jak również, w stosownych przypadkach, na szczeblu przedsiębiorstw, w opracowywanie, wdrażanie i ocenę programu gwarancji dla młodzieży, co może pomóc w zapewnieniu akceptacji i sprawnego wdrażania reform**.

3.2. Potrzebne jest wzmocniony **system mapowania**, aby zapewnić dogłębne zrozumienie **zróżnicowania młodzieży NEET**. Biorąc pod uwagę różnorodność młodzieży NEET, należącej do szczególnie narażonych grup osób młodych, monitorowanie wsparcia dla młodych ludzi należy połączyć z **intensywnymi badaniami** na potrzeby polityki opartej na dowodach, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów o ochronie danych. Dotarcie do młodzieży NEET jest utrudnione, dlatego konieczna jest zintegrowana oferta usług socjalnych i zatrudnienia – zarówno publicznych, jak i prywatnych – oparta na wiarygodnych dowodach i danych.

3.3. Zaangażowanie partnerów społecznych i odpowiednich zainteresowanych stron we **wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)**, zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, powinno zostać rozszerzone na instrument finansowy UE służący wspieraniu wzmocnionej gwarancji dla młodzieży w kolejnych WRF (2021–2027). Zapewniłoby to partycypacyjne programowanie i skuteczne monitorowanie wdrażania gwarancji, tak aby fundusze rzeczywiście docierały do potrzebujących.

3.4. W tym kontekście skuteczne wsparcie społeczne, a także wsparcie w zakresie zatrudnienia oraz kształcenia i szkolenia musi zaczynać się od **współpracy między właściwymi ministerstwami i służbami wsparcia**. Należy stworzyć sojusze między ministerstwami, publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami młodzieżowymi, krajowymi radami młodzieży i innymi odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla osób młodych. W nowej gwarancji dla młodzieży trzeba zająć się przede wszystkim niedociągnięciem z poprzedniej edycji, czyli niedotrzymaniem **celu terminu czterech miesięcy**. Należy **zwiększyć zdolności** i zaakcentować **znaczenie publicznych służb zatrudnienia**, aby jak najlepiej zapewniały wysokiej jakości zatrudnienie. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne mogą również wesprzeć młodych ludzi, oferując im zatrudnienie tymczasowe i staże. Trzeba lepiej informować o **dostępnych miejscach pracy** w przedsiębiorstwach, ponieważ publiczne służby zatrudnienia nie mogą zapewnić wsparcia, jeśli nie ma takich miejsc lub informacji o nich. Jeśli chodzi o zaangażowanie prywatnych służb zatrudnienia, konieczne jest zapewnienie młodym ludziom bezpłatnego wsparcia w ramach gwarancji dla młodzieży jako wsparcia publicznego.

3.5. Trzeba nadal zacieśniać powiązania ze społecznościami, organizacjami młodzieżowymi i innymi grupami społecznymi oraz usprawniać skierowane do nich działania informacyjne zgodnie z niektórymi przykładami przedstawionymi w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do wniosku w sprawie zalecenia Rady dotyczącego „Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży" ([11]). Co istotne, w komunikacie „Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia" ([12]) uznano, że działania informacyjne skierowane do osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji „pozostają niewystarczające", co jeszcze bardziej uwidacznia podstawowe znaczenie **strategii informacyjnej** oraz jej różnych form.

3.6. Zauważamy, że zgodnie z analizami MOP ([13]) dotyczącymi gwarancji dla młodzieży, że „**brak zasobów [krajowych]** wywiera negatywny wpływ na zdolność krajów do zapewnienia całej młodzieży NEET możliwości pracy lub uczestnictwa w szkoleniach w ciągu czterech miesięcy". **Zwiększenie budżetu na gwarancję dla młodzieży** zostaje przyjęte z zadowoleniem ze względu na rozszerzenie przedziału wiekowego osób, do których skierowana jest inicjatywa. EKES ubolewa jednak, że o ile w planie odbudowy dla Europy na ożywienie gospodarcze przewidziano 750 mld EUR, o tyle na gwarancję dla młodzieży przeznaczono jedynie 22 mld EUR. Według KE ([14]) kwota ta obejmuje inwestycje realizowane

([10]) Badanie Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES-u dotyczące zatrudnienia ludzi młodych, 2014.
([11]) SWD(2020) 124 final.
([12]) COM(2020) 276 final.
([13]) MOP, dokument roboczy „The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries" [Europejska gwarancja dla młodzieży: systematyczny przegląd jej wdrażania w poszczególnych państwach], 2017.
([14]) COM(2020) 276 final.

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym **współfinansowanie krajowe**. Komisja przedstawiła również wykorzystanie **dodatkowych funduszy**, w tym 55 mld EUR na lata 2020–2022 z inicjatywy REACT-EU i 86 mld EUR z EFS+, które państwa mogą przeznaczyć również na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych, a także kilku innych funduszy. Tymczasem z badań ([15]) wynika, że w ramach zmienionej gwarancji dla młodzieży można zapewnić skuteczne wsparcie przy środkach wysokości **co najmniej 50 mld EUR rocznie**. EKES wzywa Komisję do przedstawienia państwom członkowskim jasnych wyliczeń i wytycznych dotyczących pełnej kwoty inwestycji na szczeblu UE na rzecz wsparcia gwarancji dla młodzieży oraz oceny jej skutecznego wykorzystania. Ponieważ potrzebna jest trwałość mechanizmu wsparcia wzmocnionego inwestycjami publicznymi, z zadowoleniem przyjmujemy włączenie do europejskiego semestru ukierunkowanego wsparcia dla osób młodych.

3.7. EKES z zadowoleniem przyjmuje to, że w ramach inicjatywy politycznej proponuje się w ramach szerszego partnerstwa z partnerami społecznymi i organizacjami młodzieżowymi ukierunkowane podejście do osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz położenie akcentu na aspekcie płci. Takie partnerstwa muszą działać **poza stolicami państw, w społecznościach lokalnych i uzyskiwać informacje zwrotne bezpośrednio od osób młodych**. Ważne jest wspieranie osób młodych w rozpoczynaniu życia rodzinnego, a przyszła **europejska gwarancja dla dzieci** powinna zawierać przepisy dotyczące zatrudnionych i bezrobotnych osób młodych z dziećmi, łączące tę politykę z gwarancją dla młodzieży.

3.8. EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycje wspierania przedsiębiorczości młodzieży zawarte w **planie działania Komisji na rzecz gospodarki społecznej** i ujęte w nim przepisy dotyczące umiejętności ekologicznych na szczeblu lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup znajdujących się w trudnej sytuacji. Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o włączenie odpowiednich partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza organizacji młodzieżowych, w proces opracowania takiego planu działania. Chodzi o to, by uwzględnić w nim doświadczenia osób młodych, praktykantów, stażystów i młodych pracowników. **Należy wspierać przedsiębiorstwa typu start-up zakładane przez młodych ludzi i promować kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.** Możliwości prowadzenia działalności na własny rachunek w gospodarce cyfrowej i zielonej gospodarce oferowane **grupom dyskryminowanym i znajdującym się w trudnej sytuacji** muszą być zgodne z ukierunkowanymi informacjami i poparte konkretnym wsparciem dla tych grup. **Organy pośredniczące**, takie jak publiczne służby zatrudnienia, organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, inne odpowiednie organizacje pozarządowe i związki zawodowe, odgrywają w tym kontekście zasadniczą rolę.

3.9. W celu stworzenia **skutecznych strategii** dla wszystkich grup młodych ludzi w potrzebie należy jasno określić populację objętą gwarancją dla młodzieży. Obniżenie **wieku zakończenia obowiązkowej nauki** w poszczególnych państwach może mieć szkodliwy wpływ i zwiększy liczbę młodzieży NEET. EKES z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie wieku, którego dotyczy gwarancja dla młodzieży; już w 2013 r. ([16]) zalecił podniesienie **limitu wiekowego** dostępu do gwarancji dla młodzieży do 30 lat, zwłaszcza w krajach, w których występuje wyższa stopa bezrobocia młodzieży. W związku z tym zaleca jednak ostrożność w odniesieniu do jakości i zdolności. Konieczne może być **zapewnienie państwom członkowskim elastyczności** w określaniu przedziału wiekowego osób, które należy wspierać. Z populacji o rozszerzonym przedziale wiekowym nie powinno się wykluczać osób młodych, które mają pewne doświadczenie zawodowe i uprawnienia do otrzymywania **zasiłków dla bezrobotnych**. Ważne jest jednak, aby jasno określić przedział wiekowy populacji objętej gwarancją dla młodzieży.

3.10. Komisja sugeruje, aby państwa członkowskie zachęcały przedsiębiorstwa do zatrudniania bezrobotnych osób młodych i **oferowania im wysokiej jakości zatrudnienia**. Musimy jak najlepiej dopasować miejsca pracy do **kwalifikacji i zainteresowań** młodych bezrobotnych oraz motywować ich za pomocą dobrej jakości ofert **podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania. Te oferty szkoleń muszą sprzyjać włączeniu społecznemu** i umożliwić młodym ludziom utrzymanie zatrudnienia. EKES uważa jednak, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość elastycznego decydowania o tym, czy chcą rozszerzyć zakres programu gwarancji dla młodzieży, czy też nie, uwzględniając charakter i zakres bezrobocia młodzieży na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

3.11. Samo wzmocnienie gwarancji dla młodzieży nie jest podczas kryzysu wystarczającym celem i potrzebne są **natychmiastowe środki** mające pomóc osobom młodym. **Aktywna polityka rynku pracy** w państwach członkowskich musi zapewniać **długoterminowe rozwiązania dla osób młodych**, **wysokiej jakości zatrudnienie**, dobre warunki pracy oraz sprawiedliwe procedury rekrutacji i przedłużenia umowy o pracę. Należy przestrzegać przepisów prawa pracy i układów zbiorowych i informować o nich, w szczególności w zakresie powiązania poziomu kwalifikacji z poziomem wynagrodzenia, jak również pod kątem demokracji w miejscu pracy. Osoby młode na rynku pracy powinny być traktowane w ten sam sposób co osoby dorosłe, zwłaszcza pod względem otrzymywania takiego samego minimalnego wynagrodzenia, dostępu do systemu emerytalnego i ochrony przed umowami niegwarantującymi pewności zatrudnienia (umowy zerogodzinowe), niepłatnymi stażami i fikcyjnym samozatrudnieniem. Krótkoterminowe i tymczasowe umowy dla osób młodych mogą rozwiązać pilne problemy, ale długotrwałe niepewne zatrudnienie jest szkodliwe zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorstw i gospodarki.

([15]) Intereconomics, artykuł „COVID-19 Crisis: How to Avoid a »Lost Generation«" [Kryzys związany z COVID-19: jak uniknąć straconego pokolenia], 2020.

([16]) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 101.

3.12. Elastyczność ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o **czteromiesięczny** okres gwarancji dla młodzieży, jaki musi upłynąć od momentu rejestracji u podmiotu realizującego program gwarancji dla młodzieży, którym zwykle są publiczne służby zatrudnienia. Należy **natychmiast** ([17]) przedstawić ofertę pracy lub kształcenia lub zaproponować możliwość szkolenia, ale powinno to być również dobrej **jakości rozwiązanie i dobrej jakości oferta pracy lub kształcenia lub możliwość szkolenia**. Należy wziąć pod uwagę długotrwałe czasem procedury walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, które można połączyć z dostępnością ofert szkoleniowych w określonym terminie. Aby osiągnąć cel czterech miesięcy oraz zapewnić indywidualne wsparcie, systemy walidacji i oferta szkoleniowa powinny być **elastyczniejsze** i sprawniejsze.

3.13. Podstawą gwarancji dla młodzieży musi być dobrej **jakości doradztwo zawodowe i poradnictwo** w zakresie wczesnej edukacji szkolnej osób młodych. Uznawanie i **walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego** powinny w idealnej sytuacji prowadzić do uzyskania kwalifikacji, które jasno określają poziomy europejskich i krajowych ram kwalifikacji, a także do zdobycia tytułu zawodowego lub certyfikacji. Powinny one wyraźnie określać poświadczane zadania i umiejętności oraz sposób powiązania certyfikatu z pełną kwalifikacją. Nowe **ramy Europass** muszą umożliwiać jasne i praktyczne uwzględnienie wszystkich rodzajów certyfikatów i kwalifikacji w Europass-CV.

3.14. Mikroreferencje to alternatywne rozwiązania na rzecz udokumentowania dodatkowych umiejętności oferowanych przez przedsiębiorstwa lub instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucje szkolnictwa wyższego. Ponieważ nie ma wspólnej europejskiej definicji ani rozumienia kwestii **mikroreferencji**, można zastanowić się nad europejskim rozwiązaniem w tym zakresie. Dodawanie mikroreferencji do pełnych kwalifikacji, według europejskiej definicji i rozumienia **mikroreferencji** uzgodnionych ze związkami zawodowymi i pracodawcami, powinno pomóc młodym ludziom.

3.15. Kryzys związany z COVID-19 wpłynął na przepisy dotyczące przygotowania zawodowego. W wielu sektorach gospodarki, na które wpłynęły przestoje związane ze środkami izolacji, praktykanci musieli odłożyć w czasie przygotowanie zawodowe lub nawet je utracili. Z kolei w innych sektorach mogli nadal uczyć się poprzez projekty opracowywane w domu lub symulacje. **Dopasowanie miejsc przygotowania zawodowego w przedsiębiorstwach do osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego** rzeczywiście stanowi problem – zwłaszcza publiczne służby zatrudnienia powinny otrzymywać więcej informacji od prywatnych i publicznych przedsiębiorstw różnej wielkości, aby móc wspierać szkoły i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego starających się znaleźć praktyczne miejsca nauki dla przyszłych praktykantów.

3.16. EKES podkreśla, że przygotowanie zawodowe nie jest skierowane tylko do młodzieży, gdyż już w pierwszym akapicie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego zwrócono uwagę na ten podwójny nacisk na przygotowanie zawodowe **osób młodych i dorosłych**. To, że przygotowanie zawodowe zostało uwzględnione w dokumencie programowym w sprawie wspierania zatrudnienia ludzi młodych, przyczynia się do błędnej interpretacji przygotowania zawodowego jako przeznaczonego wyłącznie dla ludzi młodych. EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby państwa członkowskie zwiększyły ofertę edukacyjną i zintensyfikowały przejście od kształcenia do zatrudnienia poprzez dobrej jakości **przygotowanie zawodowe lub staże**. Może to również skutecznie pomóc ograniczyć zjawisko wczesnego kończenia nauki oraz lepiej integrować migrantów i uchodźców na rynku pracy przy jednoczesnym poszanowaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego oraz ram jakości staży.

3.17. Komisja proponuje odnowienie **europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego** i nadanie mu nowej dynamiki. Chociaż sojusz ten zapewnił sobie wysoką pozycję dzięki zwiększeniu liczby zobowiązań przedsiębiorstw w zakresie przygotowania zawodowego, to to działanie już nie wystarczy. Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w dalszym ciągu stoją w obliczu poważnych wyzwań w zakresie oferowania przygotowania zawodowego. Dlatego warto propagować rozwiązanie, kiedy kilka przedsiębiorstw razem organizuje „**wspólne** przygotowanie zawodowe". Należy zapewnić wysoką jakość i skuteczność wszystkich rodzajów przygotowania zawodowego pod kątem kryteriów przedstawionych w europejskich ramach jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego, a Komisja powinna uznawać i nagradzać przedsiębiorstwa według tych kryteriów.

3.18. Choć Komitet z zadowoleniem przyjmuje większy nacisk Komisji na zapewnienie **przygotowania zawodowego w sektorach cyfrowych i ekologicznych**, to zauważa, że dobrej jakości przygotowanie zawodowe powinno również być oferowane we wszelkich innych sektorach, w których trwa transformacja cyfrowa i ekologiczna.

3.19. Efektywne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz systemy przygotowania zawodowego prowadzące do wysokiej jakości zatrudnienia **wymagają skutecznego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców**. EKES z zadowoleniem przyjmuje sugestię Komisji dotyczącą potrzeby intensywniejszego dialogu społecznego na poziomie europejskim i krajowym, a dalsze możliwości budowania zdolności można wzmocnić za pośrednictwem zapewnianych przez Komisję usług wsparcia dla przygotowania zawodowego. Choć już kilku sektorowych

([17]) Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 67.

partnerów społecznych podjęło zobowiązania dotyczące wspierania europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, EKES podkreśla autonomię europejskich komitetów dialogu sektorowego, które opracowują swój program pracy zgodnie z uzgodnionymi wspólnymi priorytetami.

3.20. W przypadku tych bezrobotnych osób młodych, które uzyskały już kwalifikacje, gwarancja dla młodzieży powinna również służyć jako gwarancja zatrudnienia ([18]) i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w sektorze publicznym lub trzecim.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([18]) Pavlina R. Tcherneva, Levy Economics Institute, Working Papers Series Nr 902, „The Job Guarantee: Design, Jobs, and Implementation" [Gwarancja zatrudnienia: opracowanie, miejsca pracy i wdrażanie], 2018.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia UE w zakresie praw ofiar (2020–2025)«"

[COM(2020) 258 final]

(2021/C 10/09)

Sprawozdawca: **Ionuț SIBIAN**

Wniosek o konsultację	Komisja Europejska, 12.8.2020
Podstawa prawna	Art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Data przyjęcia przez sekcję	9.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	226/1/4

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES z dużym zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję Europejską strategię UE w zakresie praw ofiar na lata 2020–2025, która wspiera długoterminowe planowanie i dobrze skoordynowane wdrażanie polityki w wielu różnych sektorach przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że żadna ofiara nie zostanie pominięta.

1.2. EKES uważa, że aby strategia mogła wejść w życie, konieczne jest opracowanie **jasnego planu działania** zawierającego szczegółowe informacje na temat sposobu i terminu realizacji działań oraz oczekiwanych wyników.

1.3. Strategię należy postrzegać i wdrażać wraz z innymi strategiami UE: na rzecz równouprawnienia płci, na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, na rzecz równości osób LGBTI, unijnymi ramami dotyczącymi krajowych strategii integracji Romów oraz Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD).

1.4. Proponowana strategia powinna zawierać więcej wytycznych i szczegółowy przegląd tego, w jaki sposób państwa członkowskie mogłyby wdrożyć wysokiej jakości normy oraz wprowadzić dostępne, sprawiedliwe i skuteczne narzędzia wspierania ofiar w dostępie do usług sprawiedliwości naprawczej.

1.5. Komisja Europejska powinna wykorzystać tę strategię, aby zachęcić państwa członkowskie do wspierania gromadzenia danych i konsultacji ze społecznościami oraz ofiarami i potencjalnymi ofiarami, a także do przeprowadzania oceny potrzeb w celu ukierunkowania kształtowania polityki i działań instytucjonalnych. Jednolita wizja gromadzenia danych dotyczących ofiar przestępstw, którą można by zapewnić dzięki tej strategii, umożliwiłaby lepsze i bardziej ukierunkowane działania.

1.6. EKES zaleca rozszerzenie roli proponowanej unijnej sieci na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, o której mowa w strategii, na cele i rezultaty w zakresie identyfikacji tego rodzaju przestępstw i przeciwdziałania im, co jest szczególnie istotne w wypadku, gdy mają one wymiar transgraniczny.

1.7. Jeśli chodzi o zaproponowane w strategii kluczowe działania dla Komisji Europejskiej, zdaniem EKES-u niektóre aspekty strategii wymagałyby dodatkowych wyjaśnień. Chodzi tu o następujące kwestie:

a) Promowanie szkoleń nie powinno ograniczać się do organów sądowych lub organów ścigania; potrzeba zapewnienia ustawicznego kształcenia zawodowego w zakresie podejścia do ofiar przestępstw, w szczególności ofiar przestępstw z nienawiści, jest równie istotna dla pracowników socjalnych i personelu medycznego. Takie szkolenia powinny wyraźnie obejmować problem uprzedzeń i stereotypów oraz być prowadzone w koordynacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zapewniającymi wsparcie różnym słabszym grupom.

b) Uzupełnieniem finansowania ze środków UE dla krajowych organizacji wspierających ofiary i organizacji społeczności lokalnych powinna być **wzmocniona współpraca** między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a władzami lokalnymi lub krajowymi ([1]). Ogólnie rzecz biorąc, strategia powinna zawierać jasne wytyczne dla organów państwowych w zakresie współpracy i komunikacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz ekspertkami i ekspertami w celu określenia potrzeb społeczności i opracowania ukierunkowanych kampanii, a także stworzenia systemów zgłaszania i wsparcia, które są w pełni dostępne, sprawiedliwe i skuteczne.

c) Krajowe kampanie uświadamiające na temat praw ofiar powinny być dostosowane do potrzeb i konkretnych cech szczególnie zagrożonych społeczności, w tym obywateli państw trzecich, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, a także powinny opierać się na lokalnych ocenach potrzeb, tendencji, dobrych praktyk i wyzwań.

1.8. Doświadczenia zgromadzone w związku z pandemią COVID-19 po raz kolejny pokazały, że władze niektórych państw członkowskich są słabo przygotowane do zapewnienia tymczasowego lub krótkoterminowego schronienia, zwłaszcza poza stolicami. Rozbudowanie tymczasowych schronisk, bezpiecznych domów i ośrodków wsparcia oraz zapewnianie zintegrowanych usług wsparcia jest koniecznością i wymaga współpracy organów krajowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz finansowania ze środków UE.

1.9. Komisja Europejska powinna włączyć problematykę ofiar do wszystkich unijnych programów finansowania, w tym funduszy unijnych zarządzanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

2. **Kontekst opinii**

2.1. W ciągu ostatnich trzydziestu lat na arenie międzynarodowej i europejskiej rozwinięto prawa ofiar i politykę ich ochrony. Spore postępy poczyniono w wyniku przyjęcia szeregu unijnych przepisów chroniących ofiary, w szczególności dyrektywy w sprawie praw ofiar z 2012 r. i dyrektywy o kompensacie z 2004 r. oraz najnowszego dokumentu „W kierunku nowej unijnej strategii dotyczącej praw ofiar 2020–2025".

2.2. Przyjmując pierwszą strategię UE w zakresie praw ofiar, Komisja dąży do zapewnienia wszystkim ofiarom pewności, że ich prawa będą w pełni przestrzegane niezależnie od tego, w jakim miejscu w UE doszło do przestępstwa.

2.3. W strategii określono szereg działań na najbliższe pięć lat z naciskiem na dwa cele: po pierwsze, wzmocnienie pozycji ofiar przestępstw, aby mogły one zgłaszać przestępstwa, ubiegać się o kompensatę i ostatecznie przezwyciężyć skutki przestępstwa; po drugie, współpraca ze wszystkimi właściwymi podmiotami w dziedzinie praw ofiar.

2.4. W strategii określono również szereg działań dla Komisji, państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego na kolejne pięć lat.

2.5. Strategia opiera się na pięciu kluczowych priorytetach: 1. skuteczna komunikacja z ofiarami i bezpieczne środowisko do zgłaszania przestępstw przez ofiary; 2. poprawa wsparcia i ochrony najbardziej bezbronnych ofiar; 3. ułatwienie ofiarom dostępu do kompensaty; 4. wzmocnienie współpracy i koordynacji między wszystkimi właściwymi podmiotami; oraz 5. wzmocnienie międzynarodowego wymiaru praw ofiar.

3. **Uwagi ogólne**

3.1. Ogólnie rzecz biorąc, pięć priorytetów strategii może przynieść pozytywne skutki i skutecznie przyczynić się do wspierania państw członkowskich we wdrażaniu odnośnych ram unijnych. Można jednak wskazać również na kilka kluczowych zagadnień, a także kwestie przekrojowe.

([1]) Między innymi w odniesieniu do gromadzenia danych, mechanizmów dokumentowania i zgłaszania oraz dostępu do funduszy, ale również w zakresie wprowadzania zrównoważonych lokalnych systemów usług wsparcia.

3.2. Strategia zawiera niewiele wskazówek co do znaczenia utworzenia lub – w zależności od przypadku – zwiększenia zasięgu i skuteczności mechanizmów zgłaszania (formalnych lub nieformalnych). Takie mechanizmy powinny zostać uwzględnione i być dostępne dla wszystkich kategorii ofiar bez względu na status, jaki posiadają one w danym państwie członkowskim, oraz powinny być dostosowane i elastyczne, tak aby zaspokajały potrzeby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Wymagałoby to pogłębionej oceny potrzeb, dokumentacji, gromadzenia danych i procesów konsultacyjnych, co nakreślono w uwagach przedstawionych poniżej.

3.3. Choć w strategii zawarto szereg odniesień do wyzwań, przed którymi stoją słabsze grupy, należy również odnieść się do uchodźców i osób ubiegających się o azyl, uznając większe narażenie tych grup na islamofobię, rasizm, ksenofobię i inne rodzaje przestępstw z nienawiści.

3.4. W strategii stwierdza się, że „[t]rudności ofiar w dostępie do wymiaru sprawiedliwości wynikają głównie z braku informacji, niewystarczającego wsparcia i niewystarczającej ochrony". Warto podkreślić, że w strategii należy uwzględnić dalsze szczegóły, aby istniejące przepisy i mechanizmy były nie tylko lepiej znane, ale ogólnie bardziej dostępne (od zgłaszania i samoidentyfikacji po dostęp do mechanizmów wsparcia lub dochodzenia odszkodowań). W tym kontekście często potrzebne mogą być usługi wsparcia, na przykład w odniesieniu do pracowników socjalnych, osób zajmujących się ochroną małoletnich migrantów bez opieki lub dzieci ubiegających się o azyl bądź dzieci znajdujących się w systemach ochrony dzieci, personelu medycznego, specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, tłumaczek i tłumaczy ustnych pomagających osobom nieposługującym się miejscowym językiem itd. Takie usługi wsparcia powinny w równym stopniu być objęte szkoleniami, lecz obecnie większość szkoleń na temat praw ofiar dotyczy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

3.5. Chociaż najważniejszym priorytetem strategii jest zapewnienie skutecznej komunikacji z ofiarami przestępstw i bezpiecznego środowiska, by mogły one zgłaszać przestępstwa, nadal istnieje poważny problem związany z zapewnieniem **istnienia, skutecznego funkcjonowania i dostępności** systemów zgłaszania i rejestrowania, zwłaszcza nieformalnych. W strategii podkreśla się, że wiele najsłabszych społeczności i ofiar często niechętnie kontaktuje się z organami, nie jest w stanie tego zrobić lub napotyka inne przeszkody w dostępie do formalnych systemów zgłaszania (z udziałem właściwych organów). Nawet jeżeli systemy te nie prowadzą do wszczęcia dochodzeń, mogą nadal uzasadniać dostęp do konkretnych rodzajów wsparcia i mieć znaczenie dla dostarczania danych w kontekście lokalnym lub krajowym, które powinny mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki, oraz dla sporządzania budżetu i planowania usług.

3.6. Ponadto wydaje się, że w strategii praktycznie brakuje odniesienia do dokumentacji lub gromadzenia danych. Reagowanie na potrzeby ofiar i stworzenie ram gwarantujących prawa ofiar, zwłaszcza w przypadku ofiar niektórych rodzajów przestępstw – przestępstw z nienawiści, przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć itp. – wymaga dogłębnego zrozumienia kontekstu lokalnego i społecznościowego, dostępu do społeczności, oceny potrzeb oraz opracowania ukierunkowanej polityki i praktycznych rozwiązań. W związku z tym strategia powinna zachęcać państwa członkowskie – być może w ramach podejścia przekrojowego – do wspierania gromadzenia danych i konsultacji ze społecznościami oraz ofiarami i potencjalnymi ofiarami, a także do przeprowadzania oceny potrzeb wraz ze skatalogowaniem najlepszych praktyk we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu ukierunkowania kształtowania polityki i działań instytucjonalnych.

3.7. Jednym z ostatnich punktów, które należy podkreślić w odniesieniu do gromadzenia danych, jest potrzeba wprowadzenia przez najważniejsze organy (policyjne, sądowe, organy ścigania) skutecznych systemów umożliwiających gromadzenie **informacji na temat ofiar przestępstw** w sposób globalny i systematyczny, analizowanie ich i wykorzystywanie przy opracowywaniu ukierunkowanych środków reagowania. Obecnie na przykład tylko kilka państw członkowskich UE gromadzi dane zdezagregowane na temat profili ofiar przestępstw. Informacje takie byłyby przydatne do analizy tendencji i wzorców, a także pomogłyby przygotować działania profilaktyczne, kampanie informacyjne, narzędzia zgłaszania, mechanizmy identyfikacji i reagowania lub usługi wsparcia.

3.8. Ponadto skala zjawisk takich jak przestępstwa z nienawiści jest trudna do oszacowania w wielu państwach członkowskich UE ze względu na brak dostępnych systemów zgłaszania, zbyt formalne systemy rejestracji incydentów i/lub skarg (które mogą być dostępne wyłącznie dla policji lub prokuratury), a także brak pewnych kryteriów i wytycznych dotyczących gromadzenia danych w odniesieniu do ofiar. Jednolita wizja gromadzenia danych dotyczących ofiar przestępstw, którą można by zapewnić dzięki tej strategii, umożliwiłaby lepsze i bardziej ukierunkowane działania. Wiąże się to również z innymi inicjatywami Komisji i sposobami ich realizacji (takimi jak inicjatywy związane z rasizmem i ksenofobią), ponieważ również na nie prawdopodobnie negatywnie wpływa brak danych lub ich odpowiedniej analizy.

3.9. Jeśli chodzi o zgłaszanie, należy wyjaśnić, że strategia dotyczy wszystkich trzech filarów, które mają znaczenie dla zapewnienia praw ofiar: a) identyfikacji (ofiar przestępstw), której można dokonać za pośrednictwem formalnych i nieformalnych mechanizmów zgłaszania, o czym wspomniano wyżej, b) prewencji i c) reakcji.

3.10. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że strategia w wielu miejscach wspomina o tym, jak ważne jest, by „odpowiedni specjaliści komunikowali się z ofiarami w sposób dostosowany do ich szczególnych potrzeb". Jednakże w celu odpowiedniego wdrożenia tej konkretnej propozycji należy wprowadzić mechanizm i ustanowić programy budowania zdolności dla odpowiednich specjalistów, tak aby umożliwić odpowiednią identyfikację i zrozumienie tych szczególnych potrzeb. Bez takiej identyfikacji nie uda się osiągnąć celu, jakim jest znalezienie odpowiedzi zaspokajającej konkretne potrzeby. Taki mechanizm opierałby się na koordynacji działań organów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji lokalnych lub środowiskowych. Przyczyni się to do zwiększenia liczby przypadków zgłaszania przestępstw przez członków społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji oraz rejestracji przestępstw, pomoże w rozpatrywaniu spraw, a także zwiększy ogólne zdolności systemów krajowych do mapowania potrzeb ofiar, zapewniania wniesienia sprawy i przygotowania zindywidualizowanych odpowiedzi. Strategia powinna więc uwzględnić lub wyjaśnić środki służące poprawie rozpoznawania szczególnych potrzeb ofiar przestępstw.

3.11. Jeżeli chodzi o powyższy punkt, w strategii zawarto szereg odniesień do ofiar o szczególnych potrzebach, które „powinny mieć dostęp do specjalistycznego wsparcia […]". W związku z tym należy zachęcać zainteresowane strony na szczeblu krajowym – z wykorzystaniem strategii – do wprowadzenia mechanizmów rozpoznawania i oceny szczególnych potrzeb, co wymaga również **regularnej wymiany informacji z innymi odpowiednimi mechanizmami identyfikacji**, takimi jak mechanizm zwalczania handlu ludźmi. Pozwoliłoby to na wymianę wiedzy fachowej między różnymi organami, a także na lepszą, bardziej kompleksową i całościową reakcję odpowiednio dopasowaną do szczególnych potrzeb.

3.12. Wszelkie służby, a także wszelkie kampanie informacyjne na temat praw ofiar, muszą w równym stopniu opierać się na ocenach potrzeb i konsultacjach ze społecznościami. Przy opracowywaniu takich kampanii informacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na dzieci, osoby starsze lub osoby z niepełnosprawnościami będące ofiarami, ale także na przykład na potrzeby uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów będących ofiarami, którzy mogą również napotykać poważne przeszkody w dostępie do informacji, do możliwości zgłaszania lub do usług wsparcia, w tym mogą spotkać się z dyskryminacją krzyżową.

3.13. Nacisk na szkolenia jest widoczny w całej strategii – i w istocie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnych systemów operacyjnych i praw ofiar. Jeżeli jednak dostrzegamy wpływ niektórych rodzajów przestępstw, w szczególności przestępstw z nienawiści, cyberprzestępczości, przemocy ze względu na płeć lub przestępstw dotyczących dzieci, to działania szkoleniowe powinny być dostępne nie tylko dla organów sądowych i policji. Należy również skupić się na poprawie umiejętności służb interwencyjnych, takich jak pracownicy socjalni, nauczyciele, osoby zajmujące się ochroną dzieci, organy przyjmujące lub służby detencji migrantów czy też straż graniczna. Jest to szczególnie prawdziwe w kontekście mieszanych ruchów migracyjnych, w tym nieuregulowanej migracji mieszanej między państwami członkowskimi UE, ryzyka wykorzystania oraz coraz częstszych doniesień o przemocy na granicach i w ośrodkach przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

3.14. Komitet z zadowoleniem przyjmuje wprawdzie skoncentrowanie się w dyrektywie w sprawie praw ofiar z 2012 r. na usługach sprawiedliwości naprawczej oraz założenie, że takie usługi powinny przede wszystkim uwzględniać interesy i potrzeby ofiar, lecz uważa, że w strategii należy przedstawić dokładniejsze wytyczne i szczegółowy przegląd tego, w jaki sposób państwa mogą wdrożyć wysokiej jakości normy i wprowadzić dostępne, sprawiedliwe i skuteczne narzędzia wspierania ofiar w dostępie do takich usług naprawczych.

3.15. Chociaż w strategii przedstawiono kilka przykładów przemocy ze względu na płeć, to jeśli chodzi o ofiary takiej przemocy, należy również uznać i określić inne rodzaje przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, np. szkodliwe tradycyjne praktyki, takie jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, małżeństwa dzieci itp. Rozszerzenie tego wykazu przyczyniłoby się do zwiększenia świadomości na temat takich praktyk wśród organów ścigania i innych właściwych specjalistów.

3.16. Należy również rozszerzyć rolę proponowanej unijnej sieci na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, o której mowa w strategii, na cele i rezultaty w zakresie identyfikacji tego rodzaju przestępstw i przeciwdziałania im, co jest szczególnie istotne w wypadku, gdy mają one wymiar transgraniczny.

3.17. Przemoc ze względu na płeć i molestowanie w świecie pracy uznaje się za naruszenie praw człowieka lub za znęcanie. Stanowią one zagrożenie dla godności ludzkiej, promowania godnej pracy oraz dostępu do rynku pracy i postępu na nim. Europejscy partnerzy społeczni podpisali w 2007 r. autonomiczną umowę w celu zajęcia się tym problemem. Umowę należy teraz w pełni wdrożyć na szczeblu krajowym w państwach członkowskich. Z okazji stulecia MOP w 2019

r. przyjęto konwencję nr 190 w sprawie eliminacji przemocy i molestowania, w której określono środki mające na celu zapobieganie aktom przemocy i ochronę ofiar oraz wskazano narzędzia służące skutecznemu egzekwowaniu i środki zaradcze wraz z wytycznymi, szkoleniami i inicjatywami na rzecz podnoszenia świadomości. EKES wzywa instytucje europejskie, by zachęciły państwa członkowskie do szybkiej ratyfikacji tej konwencji oraz koordynowały ewentualne działania następcze na szczeblu europejskim.

3.18. Każde nawiązanie w strategii do handlu ludźmi powinno również uwzględniać wpływ handlu ludźmi i wykorzystywania ludzi na obywateli państw trzecich i na uchodźców. Dotyczy to również kluczowych działań przewidzianych w strategii, które powinny także koncentrować się na ocenie zakresu, w jakim mechanizmy dostępne dla ofiar handlu ludźmi są również dostępne dla obywateli państw trzecich (takich jak migranci, osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy). Ponadto strategia powinna obejmować środki wsparcia mające na celu zwiększenie dostępności, skuteczności i zdolności dostosowania mechanizmów dotyczących handlu ludźmi, identyfikacji i reagowania w odniesieniu do uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy padają ofiarą przestępstw związanych z handlem ludźmi.

3.19. Jeżeli chodzi o dostęp do kompensaty dla ofiar przestępstw, należałoby lepiej odzwierciedlić w strategii ideę, że taki dostęp powinien być niezależny od statusu ofiary w państwie członkowskim UE. Niestety osoby ubiegające się o azyl, uchodźcy i migranci padający ofiarą przestępstwa często niechętnie dochodzą kompensaty ze względu na brak informacji, brak posiadających odpowiednią wiedzę i dostępnych służb udzielających wsparcia lub strach przed działaniami odwetowymi czy negatywnymi skutkami dla ich statusu. Jeżeli celem jest wzmocnienie pozycji ofiar, strategia powinna również poruszyć te zagadnienia i przewidzieć ukierunkowane działania służące wypełnieniu luk, z którymi borykają się określone kategorie ofiar.

4. **Szczegółowe uwagi dotyczące pięciu priorytetów strategii**

4.1. Skuteczna komunikacja z ofiarami i bezpieczne środowisko do zgłaszania przestępstw przez ofiary

4.1.1. Jednym z kluczowych działań dla Komisji Europejskiej jest szkolenie skierowane do organów sądowych i organów ścigania. Jednakże potrzeba zapewnienia ustawicznego kształcenia zawodowego w zakresie podejścia do ofiar przestępstw, w szczególności ofiar przestępstw z nienawiści, jest równie istotna dla pracowników socjalnych i personelu medycznego. Takie szkolenia powinny wyraźnie obejmować problem uprzedzeń i stereotypów oraz być prowadzone w koordynacji z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi wsparcie różnym słabszym grupom.

4.1.2. Jeżeli chodzi o kluczowe działania, które ma podjąć Komisja Europejska w celu zapewnienia finansowania ze środków UE krajowym organizacjom wspierającym ofiary przestępstw i właściwym organizacjom społeczności lokalnych, to finansowanie takie należy przeznaczyć na rozbudowę usług wsparcia jako kompleksowych pakietów wsparcia prawnego i psychologicznego z myślą o znalezieniu pracy w razie potrzeby, zakwaterowania w sytuacjach zagrożenia i pomocy w pokryciu kosztów opieki medycznej.

4.1.3. Kluczowe działania proponowane dla państw członkowskich pozostają na bardzo ogólnym i raczej retorycznym poziomie. Skuteczne wdrożenie dyrektywy uda się zapewnić, jeżeli władze krajowe opracują, przyjmą i wdrożą metodologiczne normy w celu umożliwienia organom sądowym i organom ścigania oraz służbom socjalnym uznania ofiar przestępstw (w szczególności ofiar przestępstw z nienawiści) oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia.

4.1.4. W przypadku gdy dane zdezagregowane dotyczące ofiar przestępstw nie są jeszcze gromadzone przez organy krajowe, należy uczynić to priorytetem, ewentualnie przy wsparciu finansowym ze strony UE.

4.1.5. Państwa członkowskie powinny zostać włączone do proponowanych kluczowych działań dotyczących wiedzy na temat praw i możliwości zgłaszania przestępstw. Wiedzę tę należy krzewić już w szkołach dzięki edukacji obywatelskiej. Organy krajowe powinny dopilnować, by krajowe obowiązkowe programy nauczania obejmowały informacje na temat praw, krajowych instytucji praw człowieka oraz dostępnych mechanizmów ochrony dostosowane do poziomu wiedzy uczniów.

4.1.6. Aby umożliwić organizacjom pozarządowym udział w działaniach szkoleniowych z władzami, a jednocześnie zgromadzić cenne doświadczenia beneficjentów i ekspertów wspierających ofiary przestępstw, ważne jest, aby wkład ten był uznawany i wynagradzany za pośrednictwem partnerstw instytucjonalnych ([2]).

4.2. Poprawa wsparcia i ochrony najbardziej bezbronnych ofiar

4.2.1. Jeśli chodzi o proponowane działania dla Komisji związane ze wspieraniem ofiar o szczególnych potrzebach, takich jak ofiary będące dziećmi, ofiary przemocy ze względu na płeć lub przemocy domowej, ofiary przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym, należące do społeczności LGBTI+ ofiary przestępstw z nienawiści, ofiary w starszym wieku oraz niepełnosprawne, to udzielanie pomocy grupom w szczególnie trudnej sytuacji powinno rozpoczynać się od ich uznania i dostrzeżenia specyfiki ich statusu, która często prowadzi do ich wiktymizacji. Oznaczałoby to przyjęcie prawa wtórnego i opracowanie pakietów szkoleniowych wyjaśniających specyficzne cechy różnych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, metody przesłuchania tych grup, które pozwalają uniknąć ponownej traumatyzacji, a także zawierające wytyczne na temat współpracy ze społecznościami tam, gdzie sytuacje takie mają miejsce.

4.2.2. W odniesieniu do proponowanych kluczowych działań Komisji Europejskiej mających na celu wdrożenie zasad przewodnich dotyczących zapewnienia ochrony i wsparcia ofiarom przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści należy dodatkowo ustanowić unijny mechanizm monitorowania skutecznego reagowania na przestępstwa z nienawiści i nawoływanie do nienawiści za pośrednictwem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która mogłaby rozbudować swój obecny mechanizm gromadzenia danych i uwzględnić krajowe systemy zgłaszania i wczesnego ostrzegania.

4.2.3. W odniesieniu do zaproponowanych kluczowych działań dla państw członkowskich opartych na wnioskach z pandemii COVID-19, szczególnie podjęcia działań mających na celu zapewnienie ofiarom przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej dostępu do wsparcia i ochrony i utworzenia zintegrowanych i ukierunkowanych specjalistycznych służb udzielających wsparcia najbardziej bezbronnym ofiarom, w tym izbom dziecka, domom rodzinnym, schroniskom dla kobiet będących ofiarami przemocy ze względu na płeć i dla osób LGBTI+: W niektórych państwach członkowskich doświadczenia związane z COVID-19 uwidoczniły raz jeszcze, że władze są słabo przygotowane do zapewnienia tymczasowego lub krótkoterminowego schronienia, zwłaszcza poza stolicami. Rozbudowanie tymczasowych schronisk, bezpiecznych domów i ośrodków wsparcia oraz zapewnianie zintegrowanych usług wsparcia jest koniecznością i wymaga współpracy organów krajowych i podmiotów prywatnych oraz finansowania ze środków UE.

4.3. Ułatwienie ofiarom dostępu do kompensaty

4.3.1. Jedną z zainteresowanych stron jest Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która za pośrednictwem swojej sieci niezależnych ekspertów z państw członkowskich (FRANET) przeprowadza roczną analizę przepisów i polityk przyjętych w celu zapewnienia ochrony praw ofiar i która może również sporządzać sprawozdania tematyczne. W ramach swojego mandatu FRANET jest w stanie promować obiecujące praktyki i organizować wydarzenia, podczas których organy odpowiedzialne za kompensatę mogą wymieniać się pomysłami i zacieśniać współpracę.

4.4. Wzmocnienie współpracy i koordynacji między wszystkimi właściwymi podmiotami

([2]) Na przykład zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2016 r. w sprawie MC i AC przeciwko Rumunii (sprawa homofobicznego przestępstwa z nienawiści) i obecnie pod ścisłym nadzorem Rady Ministrów Rady Europy organizacja pozarządowa ACCEPT Rumunia, która wsparła skarżących w tej sprawie, regularnie organizuje szkolenia *pro bono* dla rumuńskiego Instytutu Studiów nad Porządkiem Publicznym (ISOP). Szkolenia te obejmują prezentację prawodawstwa antydyskryminacyjnego, przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści, kwestii orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne sesje, symulacje i biblioteki na żywo, w których przez godzinę trzech lub czterech członków społeczności LGBTI dzieli się swoimi doświadczeniami z organami ścigania. Jest to ogromny wysiłek ludzki i logistyczny, a usługę tę świadczą nieodpłatnie wolontariuszki i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz ekspertki i eksperci powiązani z organizacjami pozarządowymi. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak brak stabilności i ograniczony wpływ sesji. W szkoleniach bierze udział jedynie niewielka grupa 20–30 osób z setek nowych pracowników lub tysięcy pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozwiązaniem byłoby nadanie priorytetu rozwijaniu wewnętrznych zdolności krajowych organów sądowych lub organów ścigania do prowadzenia takich kursów w sposób zintegrowany z ustawicznym kształceniem zawodowym.

4.4.1. Jeśli chodzi o państwa członkowskie, proponowane działania mają na celu tworzenie bardziej odpornych społeczeństw dzięki promowaniu większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w działania krajowe, niemniej pojęcie „zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego" jest zbyt szerokie – organizacje obrony cywilnej i ochrony ludności, stowarzyszenia policjantów, funkcjonariusze ośrodków detencyjnych lub kościoły również należą do społeczeństwa obywatelskiego. Zasadnicze znaczenie ma aktywne zaangażowanie tych części społeczeństwa obywatelskiego, które pracują bezpośrednio z ofiarami przestępstw.

4.4.2. Choć UE podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska), w niektórych państwach członkowskich podważa się tę konwencję, przedstawiając zastrzeżenia i interpretacje w odpowiedzi na coraz popularniejsze odwoływanie się do „tradycyjnych wartości" i ukazując płeć społeczno-kulturową, przemoc ze względu na płeć i tożsamość płciową jako konstrukcje myślowe mające na celu wykorzenienie tożsamości narodowej, a przemoc domową jako sprawę prywatną. UE ma do odegrania zasadniczą rolę w ochronie konwencji stambulskiej. Chociaż opracowanie i poprawa ustawodawstwa krajowego należy do państw członkowskich, UE może zwiększyć świadomość na temat znaczenia ochrony przed przemocą ze względu na płeć. Cel ten można również osiągnąć poprzez przeznaczenie funduszy na opracowanie modułów zawodowych na potrzeby kształcenia w zawodach prawniczych, ułatwiania wymiany i zapewniania wsparcia dla organizacji pozarządowych, które prowadzą kampanię i zajmują się rzecznictwem, a jednocześnie udzielają pomocy ofiarom przemocy ze względu na płeć.

4.5. Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru praw ofiar

4.5.1. Koordynacja wdrażania strategii między wszystkimi instytucjami i agencjami UE ma zasadnicze znaczenie dla objęcia przez UE wiodącej roli w działaniach Rady Europy i ONZ na rzecz ofiar.

4.5.2. UE powinna wykorzystać międzynarodowe programy do finansowania działań poza granicami Unii w celu wspierania tworzenia przepisów, polityk i usług, w tym poprzez finansowanie działań na rzecz budowania zdolności, które obejmują wszystkie ofiary przestępstw.

5. **Finansowanie ze strony UE**

5.1. Jedynie niewielka część budżetu UE przeznaczana jest na zagadnienia związane z ofiarami. Stoi to w sprzeczności z kosztami przestępstw dla ofiar i społeczeństwa. Mając na uwadze znaczenie i przekrojowy charakter problemów ofiar, Komisja Europejska powinna opracować strategiczne podejście do finansowania ofiar określające obszary, w których istnieje największe prawdopodobieństwo czerpania korzyści z pomocy finansowej, oraz koordynujące uwzględnienie priorytetów ofiar w różnych unijnych programach finansowania, w tym tych, które działają na szczeblu krajowym i międzynarodowym ([3]).

5.2. Finansowanie ma kluczowe znaczenie i powinno być realizowane w oparciu o podejście niezależne od projektów i o charakterze raczej długoterminowym z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([3]) Victim Support Europe – plan działania dotyczący strategii w zakresie praw ofiar na lata 2020–2024.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie"

[COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]

(2021/C 10/10)

Sprawozdawca generalny: **Ionuț SIBIAN**

Wniosek o konsultację	Parlament Europejski, 17.9.2020
	Rada Unii Europejskiej, 18.9.2020
Podstawa prawna	Art. 114 ust. 1 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	246/1/3

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES uważa, że należy starannie rozważyć wszelkie odstępstwa od dyrektywy 2002/58/WE, aby chronić prywatność wszystkich obywateli. Niemniej w tym przypadku zakres przestępstwa i jego szkodliwość **uzasadniają wyjątek**.

1.2. EKES zasadniczo zgadza się z proponowanym rozporządzeniem w sprawie **tymczasowego** i **ściśle ograniczonego** odstępstwa od art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 2002/58/WE, które chronią poufność komunikacji i danych o ruchu.

1.3. Zdaniem Komitetu **środek tymczasowy** (który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.) **nie jest uzasadniony** i Komisja powinna zapewnić opracowanie i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony prywatności dla dzieci wcześniej niż przed upływem 5 lat.

1.4. Jeśli chodzi o **normy branżowe w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości,** o których mowa w art. 3 lit. e) proponowanego rozporządzenia, EKES uważa, że przydatne byłoby, aby osoba trzecia przeprowadzała regularne badania/kontrole z wykorzystaniem próbki referencyjnej wolnej od materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych podobnej do plików testowych EICAR dla programów antywirusowych.

1.5. Zdaniem Komitetu Komisja powinna zorganizować otwarty konkurs ze znaczną nagrodą ([1]), aby zachęcić nie tylko do opracowania narzędzi opartych na otwartym oprogramowaniu i norm branżowych, ale również do wypracowania ewentualnych nowych rozwiązań w zakresie wykrywania i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w łączności elektronicznej z szyfrowaniem typu *end-to-end*.

1.6. EKES uważa, że nadszedł czas, aby Unia Europejska miała własne **europejskie centrum zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczania**, i wzywa Komisję, by nalegała na utworzenie i rozwój takiego centrum. Jego zdaniem centrum powinno opierać się na pracach Europolu, by współpracować z przedsiębiorstwami i organami ścigania, identyfikować ofiary i stawiać sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

([1]) Podobnie jak w przypadku projektów finansowanych przez UE: NESSIE i ECRYPT (eSTREAM) lub konkursu amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST) w dziedzinie kryptografii.

2. **Uwagi ogólne**

2.1. Najnowsze dane Europolu ([2]) pokazują, że pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na przestępstwa popełniane w internecie. W czasie blokady znacznie wzrosła ilość rozpowszechnianych online materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych.

2.2. W 2019 r. spośród 16,9 mln wszystkich zgłoszeń dotyczących materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych otrzymanych przez Krajowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci w Stanach Zjednoczonych (NCMEC), które obejmowały 45 mln zidentyfikowanych materiałów tego rodzaju, 16,8 mln pochodziło od dostawców usług elektronicznych. Miejsca na serwerach na nieomal 3 mln obrazów i filmów przedstawiających tego rodzaju materiały udostępnione zostały przez dostawców w Unii Europejskiej.

2.3. Proponowane rozporządzenie jest konieczne, ponieważ wraz z pełnym zastosowaniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej od dnia 21 grudnia 2020 r. niektóre usługi łączności online ([3]) zostaną objęte zakresem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywy 2002/58/WE). Dyrektywa ta nie zawiera wyraźnej podstawy prawnej do dobrowolnego przetwarzania treści lub danych o ruchu do celów wykrywania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych online, a dostawcy musieliby zaprzestać działalności, chyba że państwa członkowskie przyjmą szczególne środki krajowe.

2.4. W reakcji na ten fakt Komisja postanowiła w pierwszej kolejności przedstawić ściśle ukierunkowane rozporządzenie, aby uniknąć luki legislacyjnej w ramach regulacyjnych dotyczących telekomunikacji.

2.5. Proponowane rozporządzenie zapewnia gwarancje ochrony prywatności i danych osobowych:

— przetwarzanie musi być proporcjonalne i ograniczone do ugruntowanych technologii, regularnie stosowanych w tym celu przed wejściem w życie przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów,

— zastosowana technologia musi być zgodna z aktualnym stanem techniki w branży i w jak najmniejszym stopniu naruszać prywatność,

— zastosowana technologia musi sama w sobie być wystarczająco wiarygodna i ograniczać w jak największym stopniu poziom błędu wyników fałszywie dodatnich oraz niezwłocznie korygować wszelkie takie błędy, które mogą wystąpić,

— technologia stosowana do wykrywania nagabywania dzieci ogranicza się wyłącznie do kluczowych wskaźników,

— przetwarzanie ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne do tego celu,

— natychmiastowe usunięcie, chyba że wykryto niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,

— obowiązek publikowania przez dostawcę rocznego sprawozdania z odnośnego przetwarzania.

2.6. W rzeczywistości jedynym skutkiem odstępstwa jest utrzymanie obecnych praktyk.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([2]) *Exploiting isolation: sexual predators increasingly targeting children during COVID pandemic* [Wykorzystywanie izolacji: dzieci coraz częściej stają się obiektem ataków ze strony przestępców seksualnych podczas pandemii COVID-19], EUROPOL, czerwiec 2020 r.

([3]) Takie jak poczta internetowa lub usługi przesyłania wiadomości.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej”

[COM(2020) 360 final – 2020/0165 (CNS)]

(2021/C 10/11)

Wniosek o konsultację	28.8.2020
Podstawa prawna	Art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	209/0/9
(za/przeciw/wstrzymało się)	

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i zważywszy na to, że EKES już się wypowiedział na temat wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w swojej opinii w sprawie *pakietu VAT I* przyjętej w dniu 14 marca 2018 r. ([1]) oraz w sprawie *pakietu VAT II* przyjętej w dniu 23 maja 2018 r. ([2]), na 555. sesji plenarnej w dniach 27, 28 i 29 października 2020 r. (posiedzenie z 29 października 2020 r.) Komitet 209 głosami za – 9 osób wstrzymało się od głosu – postanowił wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumentach.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([1]) Dz.U. C 237 z 6.7.2018, s. 40.
([2]) Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 35.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności"

[COM(2020) 220 – 2020/0097 (COD)]

(2021/C 10/12)

Wniosek o konsultację	Rada, 24.6.2020
Podstawa prawna	Art. 196 i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	209/0/9
(za/przeciw/wstrzymało się)	

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca i że ponadto była ona już przedmiotem opinii EKES-u w sprawie *Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności* ([1]) oraz w sprawie *Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – zmiana* ([2]) przyjętych w dniu 18 października 2018 r. i 19 czerwca 2019 r., na 555. sesji plenarnej w dniach 27, 28 i 29 października 2020 r. (posiedzenie z 29 października 2020 r.) Komitet 209 głosami – 9 osób wstrzymało się od głosu – postanowił wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku i odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumentach.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([1]) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 231.
([2]) Dz.U. C 282 z 20.8.2019, s. 49.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu"

[COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD)]

(2021/C 10/13)

Wniosek o konsultację	Parlament Europejski, 14.9.2020
	Rada, 14.9.2020
Podstawa prawna	Art. 43 ust. 2 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	209/0/9
(za/przeciw/wstrzymało się)	

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 555. sesji plenarnej w dniach 27, 28 i 29 października 2020 r. (posiedzenie z dnia 29 października 2020 r.) Komitet 209 głosami – 9 osób wstrzymało się od głosu – postanowił wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2021 do 2027 r.”

[COM(2020) 437 final – 2020/0209 (CNS)]

(2021/C 10/14)

Wniosek o konsultację	Rada, 16.9.2020
Podstawa prawna	Artykuł 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	209/0/9

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 555. sesji plenarnej w dniach 27, 28 i 29 października 2020 r. (posiedzenie z dnia 29 października 2020 r.) Komitet 209 głosami – 9 osób wstrzymało się od głosu – postanowił wydać pozytywną opinię w sprawie wniosku.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)”

[COM(2020) 563 final – 2020/0036 (COD)]

(2021/C 10/15)

Wniosek o konsultację	Parlament Europejski, 6.10.2020
	Rada, 5.10.2020
Podstawa prawna	Art. 192 ust. 1 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	209/0/9
(za/przeciw/wstrzymało się)	

W dniu 17 września 2020 r. Komisja Europejska postanowiła przedłożyć Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do konsultacji zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Zważywszy na to, że Komitet już się wypowiedział na temat treści wspomnianego wniosku w swojej opinii „Europejskie prawo o klimacie” ([1]) przyjętej w dniu 15 lipca 2020 r., na 555. sesji plenarnej w dniach 27, 28 i 29 października 2020 r. (posiedzenie z 29 października 2020 r.) Komitet 209 głosami – 9 osób wstrzymało się od głosu – postanowił nie sporządzać nowej opinii w tej sprawie, lecz odwołać się do stanowiska, które zajął w ww. dokumencie.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([1]) Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 143.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.«"

(opinia dodatkowa)

[COM(2019) 650 final]

(2021/C 10/16)

Sprawozdawca: **Philip VON BROCKDORFF**

Decyzja Prezydium	28.5.2020
Podstawa prawna	Art. 32 ust. 1 regulaminu wewnętrznego i art. 29 lit. a) przepisów wykonawczych do regulaminu wewnętrznego
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia przez sekcję	8.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania	250/0/6
(za/przeciw/wstrzymało się)	

Preambuła

Niniejsza opinia jest częścią pakietu dwóch dodatkowych opinii dotyczących rocznej analizy wzrostu gospodarczego (COM(2019) 650 final) oraz zalecenia w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2019) 652 final). Celem jest uaktualnienie i rozwinięcie wcześniejszych propozycji EKES-u ([1]), z uwzględnieniem najnowszych zmian, skutków pandemii COVID-19 oraz odbudowy gospodarczej, a także różnych sprawozdań i zaleceń opublikowanych w ramach bieżącego europejskiego semestru. Pakiet przedstawia całościowy wkład społeczeństwa obywatelskiego UE dotyczący polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej w kolejny cykl europejskiego semestru, który rozpocznie się w listopadzie 2020 r. EKES wzywa Komisję Europejską i Radę do wykorzystania tego wkładu w przyszłym jesiennym pakiecie dotyczącym europejskiego semestru oraz w wynikającym z niego międzyinstytucjonalnym procesie decyzyjnym.

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. EKES odnosi się pozytywnie do faktu, że w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego poczyniono ważny krok w kierunku przyjęcia bardziej społecznego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego modelu gospodarczego, celów zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zobowiązania do przekształcenia obecnego modelu wzrostu w zielony. Zobowiązanie to jest nadal szczególnie istotne ze względu na skutki gospodarcze i społeczne pandemii COVID-19 i musi znaleźć wyraz w przyszłym jesiennym pakiecie dotyczącym europejskiego semestru, w którym Komisja Europejska określi priorytety gospodarcze i społeczne dla UE.

1.2. EKES uważa, że aby skutecznie reagować na skutki pandemii COVID-19, konieczne są zarówno oceny skutków gospodarczych, jak i społecznych. Oceny pomogą państwom członkowskim w pełni zrozumieć, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na gospodarkę i przepływ osób, towarów i usług w całej UE. Ponadto rządy muszą działać szybko i stanowczo w celu pokonania pandemii i jej skutków, co można osiągnąć wyłącznie dzięki zrozumieniu w pełni jej wpływu.

1.3. Rządy muszą reagować, przyjmując sprzyjające polityki makroekonomiczne, aby odbudować zaufanie i wesprzeć ożywienie popytu. W tym celu EKES zaleca jednak zmianę zasad paktu stabilności i wzrostu w celu wsparcia ożywienia gospodarczego oraz zapewnienia rządom wystarczającego pola manewru i możliwości dokonywania bardzo potrzebnych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności odnośnie do zmiany klimatu. Elastyczność zasad pomocy państwa uznaje

([1]) Dz.U. C 120 z 14.4.2020, s. 1 oraz Dz.U. C 120 z 14.4.2020, s. 7.

się również za niezbędną do wspierania transformacji wszelkiej wielkości przedsiębiorstw w kierunku gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Kluczowe znaczenie ma również dostęp do finansowania, zwłaszcza dla MŚP, podobnie jak przegląd strategii na rzecz MŚP.

1.4. Ta sama logika ma zastosowanie do sfery społecznej, w której rządy potrzebują skutecznych i odpowiednio finansowanych środków zdrowia publicznego, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii, a także, co równie ważne, wdrożyć odpowiednio ukierunkowane polityki na rzecz wsparcia systemów zabezpieczenia społecznego i ochronić dochody grup społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, które najbardziej ucierpiały wskutek obniżenia dochodów w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Należy również zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych, aby pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego filaru praw socjalnych, co jest tak niezbędne w czasie kryzysu.

1.5. Sprawiedliwe opodatkowanie zyskało na znaczeniu w związku z pandemią COVID-19, ponieważ rządy znajdują się pod ogromną presją finansową, by wesprzeć środki nadzwyczajne. EKES uważa jednak, że pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowane przez pandemię obnażyło kruchość i niekompletność charakterystyczną dla europejskiej unii walutowej. UE od dawna dyskutuje o unii fiskalnej, a pakiet na rzecz odbudowy i zwiększania odporności w wysokości 750 mld EUR – pomimo swych wad – stanowi dowód na to, że UE podejmuje zdecydowane kroki w kierunku integracji. Wciąż jeszcze nie wiadomo, czy doprowadzi to do zbliżenia państw członkowskich do unii fiskalnej, ale nie ma wątpliwości, że trzeba na nowo przemyśleć politykę podatkową w UE, przede wszystkim w celu wsparcia inwestycji publicznych w infrastrukturę, kształcenie, opiekę zdrowotną i ochronę socjalną.

1.6. EKES podkreśla znaczenie roli przywódców politycznych w czasie kryzysu. Negocjacje prowadzące do przygotowania pakietu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności ujawniły pewne niedociągnięcia w UE, które nie sprzyjają instytucjonalnej i konstytucyjnej przemianie niezbędnej, aby UE stała się silniejsza, jeśli pragnie zachować swe znaczenie i spójność w Europie i na całym świecie.

1.7. EKES uważa, że plan „Next Generation EU" jest mile widziany i pojawia się w odpowiednim czasie. Równoczesne wdrożenie tego planu i zwykłego budżetu ogólnego UE na lata 2021–2027 będzie jednak wymagało ogromnego wysiłku ze strony państw członkowskich i Komisji. Nasuwają się pytania o różnice w zdolnościach w całej UE, w związku z czym Komisja może być zmuszona do dalszego wspierania budowania zdolności, a także procesu identyfikacji projektów. Co się tyczy WRF na lata 2021–2027, Komitet ubolewa, że Rada zmniejszyła ilość środków przewidzianych w pierwotnym wniosku Komisji. Wniosek Komisji został już uznany za niezadowalający zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez EKES w opinii w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. ([2])

1.8. Czas ma w tym wypadku zasadnicze znaczenie; wszelkie nieuzasadnione opóźnienia związane z zatwierdzeniem i wdrożeniem uzgodnionego planu mogą poważnie utrudnić odbudowę gospodarczą UE oraz realizację celów określonych w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a jednocześnie stanowić zagrożenie dla źródeł utrzymania i dobrobytu tysięcy pracowników i właścicieli małych przedsiębiorstw w całej Europie.

1.9. EKES uważa, że roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego to szansa, by UE przestawiła się na model gospodarczy uwzględniający w równym stopniu cele gospodarcze i społeczne oraz cele dotyczące włączenia społecznego. Nie można zaprzepaścić realizacji celów tej strategii z powodu wyzwań gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19 pokazała przecież, że wymiar społeczny naszego życia jest równie istotny jak gospodarczy.

1.10. Choć EKES popiera wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności w całej UE, nie powinno się to odbywać kosztem stabilności gospodarczej lub warunków pracy. Dobrobyt gospodarczy jest istotny i można go osiągnąć, jeżeli wzrost wnosi wartość do gospodarki i społeczeństwa oraz faktycznie przyczynia się do poprawy życia ludzi, jednocześnie zwiększając odporność na przyszłe wstrząsy zewnętrzne oraz konwergencję między krajami i regionami.

2. **Roczna strategia zrównoważonego wzrostu na 2020 r. a pandemia COVID-19**

2.1. W dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet jesienny, obejmujący roczną strategię zrównoważonego wzrostu gospodarczego (ASGS) na 2020 r. oraz wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu (JER). Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego opiera się na założeniu, że wzrost gospodarczy nie jest celem samym w sobie, a gospodarka powinna służyć ludziom i planecie. Przejście na nowy model wzrostu gospodarczego przebiega zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a zatem jest to gospodarka, która uznaje ograniczenia w zakresie korzystania z naszych zasobów naturalnych. Model ten jest również zgodny z celami zatrudnienia określonymi w JER, które zakładają, że tworzenie miejsc pracy prowadzi przede wszystkim do trwałego dobrobytu w UE.

([2]) Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 106.

2.2. Europejski Zielony Ład można określić jako „nowy, zrównoważony model wzrostu gospodarczego" UE, który sprzyja osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, co potwierdzają zmiany widoczne do pewnego stopnia w czterech nowych priorytetach ASGS: (a) zrównoważenie środowiskowe, (b) wzrost wydajności, (c) sprawiedliwość oraz (d) stabilność makroekonomiczna. Zastąpiły one dotychczasowy „wirtualny trójkąt" rocznej analizy wzrostu gospodarczego obejmujący inwestycje, stabilność budżetową i reformy strukturalne.

2.3. Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego stanowi ważny krok w kierunku uwzględnienia koncepcji modelu gospodarczego, który w większym stopniu opiera się na zasadach społecznych, sprzyja włączeniu społecznemu i jest zrównoważony, obejmując jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności zobowiązanie do przekształcenia obecnego modelu rozwoju w zielony wzrost. Według EKES-u jest to dobre rozwiązanie. W rocznej strategii zrównoważonego wzrostu wyjaśnia się również, że odnosi się ona do zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach, nie tylko środowiskowych. Komisja Europejska (KE) przywiązuje taką samą wagę do kwestii środowiska, wydajności, uczciwości i stabilności.

2.4. KE uważa również, że nowy program gospodarczy wymaga okresu transformacji, która powinna być „sprawiedliwa i [będzie] miała włączający charakter i w pierwszej kolejności będzie skupiona na człowieku", oraz że „kosztów nie mogą ponosić osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji", uznając, że „zmiana klimatu, jak i polityki wspomagające mają znaczące efekty dystrybucyjne". Okres przejściowy z pewnością doprowadzi do istotnych kompromisów w takich kwestiach jak rosnące koszty transportu lub potencjalna utrata miejsc pracy. EKES wyraża przekonanie, że takie kompromisowe rozwiązania będą wymagały oceny skutków społecznych i odpowiednich działań w ramach polityki społecznej i podatkowej w całej UE. Wspomniane oceny nabrały obecnie nowego wymiaru z uwagi na skutki gospodarcze i społeczne oraz – w mniejszym stopniu – klimatyczne pandemii COVID-19.

2.5. Pandemia COVID-19 wywiera zasadniczo trojaki wpływ: oddziałuje bezpośrednio na produkcję, powoduje zakłócenia łańcuchów dostaw i rynku oraz wywiera wpływ finansowy na przedsiębiorstwa i rynki finansowe. Na obecnym etapie nie można jednak oszacować całkowitego wpływu na gospodarki europejskie i będzie on w dużej mierze zależeć od tego, czy w drugiej połowie roku w Europie nastąpi druga fala zachorowań. Niemniej oczywiste jest, że gospodarki bardzo ucierpiały wskutek pandemii. Niepewne jest nadal, kiedy nastąpi odbudowa, a zmienne warunki wraz ze skutkami pandemii COVID-19 na rynkach prowadzą do skurczenia się gospodarki w całej UE. Chociaż w 2020 r. łączny PKB w UE-27 miał wzrosnąć o 1,2 %, obecnie przewiduje się, że z powodu pandemii zmniejszy się on o 7,4 %. Natomiast zmniejszenie aktywności gospodarczej podczas kryzysu finansowego w 2009 r. doprowadziło w UE-28 do spadku PKB o 4,5 %. Obecny kryzys sprawia, że UE pogrąża się w najgłębszej do tej pory recesji. Przewiduje się, że stopa bezrobocia wzrośnie z 6,7 % w 2019 r. do 9 %.

2.6. Pandemia COVID-19 ma również wpływ na systemy zabezpieczenia społecznego, w tym na opiekę zdrowotną, ubezpieczenie od utraty pracy oraz emerytury, które znajdują się pod presją wskutek pandemii i obciążenia finansowego spowodowanego w szczególności przez finansowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i odroczenie płatności podatkowych. Ze względu na to, że osoby fizyczne i rodziny doświadczają spadku i utraty dochodów, oczekuje się, że w UE wzrośnie liczba osób żyjących w ubóstwie względnym. W związku z tym ocena skutków społecznych pandemii COVID-19 jest równie istotna jak ocena wpływu na gospodarki.

2.7. Skutki społeczne będą wymagały również ponownego rozważenia w odniesieniu do wagi, jaką w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego przywiązuje się do społecznego wymiaru UE. Strategia ta ujmuje bezpośrednio prawa socjalne w ramach celu „sprawiedliwość", w którym zawarto stwierdzenie, że „aby poprawić swoje wyniki gospodarcze i społeczne, UE musi w pełni realizować zasady Europejskiego filaru praw socjalnych". Doświadczenie nabyte podczas pandemii COVID-19 pokazuje, jak ważną rolę może odegrać przedstawiony w ASGS europejski program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych (SURE) oraz jak ważną rolę może odegrać wsparcie dla pracowników w sytuacjach zewnętrznych wstrząsów gospodarczych. Pandemia COVID-19 prawdopodobnie zwiększy jednak istniejące nierówności na rynku pracy UE. Jej negatywne skutki wydają się bardziej dotkliwe dla pracowników o niższym poziomie wykształcenia i pracujących na niskopłatnych stanowiskach, a także dla młodszych osób i kobiet ([3]). W swojej obecnej formie roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego nie zachowuje równowagi między wymiarem społecznym i gospodarczym w UE. W związku z tym, zwłaszcza z powodu skutków pandemii COVID-19, konieczne jest położenie większego nacisku na osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach, niedobór umiejętności cyfrowych oraz doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie.

2.8. EKES jest ponadto zdania, że w scenariuszu odbudowy Zielony Ład musi być również ładem gospodarczym i społecznym, zachęcać przedsiębiorstwa i konsumentów do przechodzenia na zrównoważone produkty oraz poprawiać jakość życia obywateli UE poprzez zapobieganie szkodom wynikającym ze zmiany klimatu i transformacji, tak jak zaproponowano w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji Europejskiego Zielonego Ładu. W tym celu konieczne jest zapewnienie jak największej elastyczności w interpretacji zasad pomocy państwa, aby dostarczyć zachęt do inwestycji

([3]) Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C. i Fernández-Macías, E., *The COVID-19 confinement measures and EU labour markets* [Ograniczenia w przemieszczaniu się związane z pandemią COVID-19 a rynki pracy], nr JRC120578, Wspólne Centrum Badawcze, 2020.

i bezpośredniego udziału obywateli w przedsiębiorczości w celu ożywienia działalności gospodarczej oraz optymalizacji tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w regionach objętych wymogiem transformacji. Jednocześnie w czasie transformacji należy aktywnie dążyć do zmniejszenia nierówności i zwalczania ubóstwa w ramach zintegrowanej społecznej i zrównoważonej strategii wzrostu gospodarczego.

2.9. Zrównoważone i korzystne społecznie produktywność i wzrost gospodarczy, w połączeniu z adaptacyjnymi zmianami strukturalnymi, są również niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej, przede wszystkim odpowiednich emerytur, godziwych dochodów, wysokiej jakości miejsc pracy i usług publicznych, zwłaszcza w zakresie zdrowia i mieszkalnictwa.

2.10. Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego odnosi się do sprawiedliwego opodatkowania, gdyż nie ma wątpliwości co do tego, że uchylanie się od opodatkowania i unikanie go, pranie pieniędzy, a czasami niesłabnący „wyścig do dna" osłabiły zdolność organów podatkowych do pobierania podatków niezbędnych do zaspokojenia potrzeb gospodarki i ludzi. Strategia potwierdza również znaczenie podatków dla finansowania państw opiekuńczych i wskazuje, że „należy zoptymalizować krajowe systemy podatkowe i systemy świadczeń w celu zwiększenia zachęt dla rynku pracy, uczestnictwa, zwiększenia uczciwości i przejrzystości oraz zapewnienia stabilności finansowej i adekwatności systemów opieki społecznej". Z powodu pandemii COVID-19 sprawiedliwe opodatkowanie nabrało większego znaczenia nie tylko z punktu widzenia finansowania środków nadzwyczajnych, lecz również średnio- i długoterminowych krajowych i unijnych planów odbudowy, zwłaszcza inwestycji publicznych w infrastrukturę, kształcenie, opiekę zdrowotną i ochronę socjalną.

2.11. Kluczowym warunkiem osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego jest nadal polityka makroekonomiczna, ale w ramach ASGS odnotowano niepokojące tendencje wzrostowe, gdy wprowadzono ją pod koniec ubiegłego roku. Sytuacja uległa pogorszeniu w wyniku pandemii COVID-19, co ponownie uwidacznia rolę dochodów i wydatków rządowych określoną w ramach polityki fiskalnej, która jest równie ważna jak polityka pieniężna. Powrót do polityki oszczędnościowej nie jest możliwy, biorąc pod uwagę długotrwałe skutki kryzysu finansowego. Dla większości państw członkowskich, o ile nie dla wszystkich, osiągnięcie zrównoważonego budżetu wydaje się obecnie raczej niemożliwe, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Niemniej cel polegający na stabilności makroekonomicznej ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Nie można tego jednak osiągnąć, jeżeli pakt stabilności i wzrostu nie zostanie poddany przeglądowi wykraczającemu poza niedawne tymczasowe włączenie ogólnej klauzuli wyjścia po pandemii COVID-19. Ponadto konieczna jest również zmiana przepisów dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia m.in. zielonych inwestycji.

2.12. Proces europejskiego semestru, którego głównym elementem jest konkurencyjna zrównoważoność, będzie zyskiwał na znaczeniu jako czuły miernik i wskaźnik tego, które działania polityczne i kroki reformatorskie będą konieczne. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 i duży nacisk na ożywienie gospodarcze nie można osiągnąć celu polegającego na zapewnieniu wzrostu makroekonomicznego bez spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju społecznego. Z tego względu należy zapewnić silniejszą podstawę prawną, dzięki której możliwe będzie zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jako równorzędnego partnera w trakcie semestru. EKES podkreśla też, jak ważny dla UE będzie okres po pandemii COVID-19. Jego znaczenie dla obywateli będzie zależało od skuteczności przyjętego planu odbudowy gospodarczej i rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, co w efekcie przełoży się na możliwość znaczącej poprawy życia zwykłych ludzi.

3. **Działania UE wobec pandemii COVID-19 a ich znaczenie dla rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego**

3.1. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 uderzył w gospodarkę UE i gospodarkę światową. Obecnie w wielu państwach członkowskich nasila się recesja, która może mieć poważne konsekwencje, pociągając za sobą historycznie wysoki poziom bezrobocia. Środki zaradcze, które okazały się niezbędne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, doprowadziły do dużego ograniczenia podaży i popytu. Znacznemu osłabieniu uległa działalność gospodarcza w obszarze transportu, handlu detalicznego, produkcji, wypoczynku, hotelarstwa, rekreacji, rękodzieła i kultury. Widać też wyraźnie, że zaufanie społeczne wobec pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia wywołanego COVID-19 pociąga za sobą bezpośrednie i natychmiastowe skutki gospodarcze.

3.2. Zakłócenia w łańcuchu dostaw mające wpływ na przemysł wytwórczy, spadające ceny towarów i gwałtowny wzrost cen w opiece zdrowotnej i cen produktów ICT spotęgowały skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Ponadto niespotykany dotąd poziom pożyczek zaciągniętych przez państwa członkowskie w celu sfinansowania początkowego reagowania kryzysowego na pandemię ograniczył zdolność zastosowania bodźców fiskalnych na skalę, która jest niezbędna, aby ustabilizować gospodarkę i rozwiązać problem kryzysu zdrowotnego i kryzysu humanitarnego, nie wspominając o szybkiej odbudowie gospodarki po kryzysie.

3.3. Najbardziej ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa ([4]), osoby samozatrudnione oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zerogodzinowych. Kryzys dramatycznie zmienił otoczenie biznesowe dla MŚP, co wywiera ogromny negatywny wpływ na setki tysięcy MŚP w całej UE. Zagraża również podstawowej roli MŚP w życiu codziennym. MŚP zapewniają stabilność społeczną na szczeblu lokalnym i regionalnym, na którym stanowią trzon działalności gospodarczej w społeczeństwach. Znajdują się w centrum europejskiego modelu opieki społecznej, ponieważ właścicielki i właściciele sprawujący funkcje kierownicze są bardziej zainteresowani średnio- i długoterminowym rozwojem swego przedsiębiorstwa i gospodarki lokalnej niż krótkoterminowymi zyskami i obrotem ([5]). Ponadto rzemiosło i MŚP zawsze przodowały pod względem rozwoju kulturalnego w całej Europie i odgrywają ważną rolę w stymulowaniu zrównoważonych zmian i ochronie dziedzictwa, wartości i know-how. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek MŚP mają kluczowe znaczenie dla witalności centrów miast i dla dalszej atrakcyjności obszarów wiejskich, gdyż zaspokajają codzienne potrzeby ludności oraz gwarantują stabilność i spójność społeczną.

3.4. Obecny kryzys odbija się na wszystkich w tym samym stopniu, lecz grozi zepchnięciem na dalszy plan korzyści płynących z równouprawnienia płci i równego udziału kobiet wśród ludności aktywnej zawodowo, a także pogłębieniem feminizacji ubóstwa i większą podatnością na przemoc ([6]). Choć pełne skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 są zbyt złożone, by można było je oszacować, z całą pewnością można przyjąć, że konsekwencje kryzysu mogą doprowadzić do zahamowania postępu w walce z ubóstwem, który dokonuje się od dziesięcioleci, oraz do pogłębienia nierówności istniejących między państwami członkowskimi oraz w całej UE. Jednocześnie państwa członkowskie mogą być zmuszone przeznaczyć więcej zasobów finansowych i ludzkich niż planowano, jeżeli dotrzymane mają zostać terminy realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

3.5. Decyzje o zamknięciu szkół i instytucji szkolnictwa wyższego wywołały liczne negatywne skutki dla dzieci i młodzieży, włącznie z przerwą w nauce. Wszystkie te okoliczności mogą wpłynąć na rozwój umiejętności, perspektywy zawodowe i możliwe dochody w ciągu całego życia. W związku z tym wysiłki na rzecz odbudowy powinny również wspierać dostęp gospodarstw domowych o niskich dochodach do łączy szerokopasmowych oraz dostarczanie uczniom szkół sprzętu komputerowego w celach edukacyjnych.

3.6. Warto zauważyć, że w czasie kryzysu technologie cyfrowe stały się użytecznymi narzędziami, które bardziej niż kiedykolwiek umożliwiły zachowanie ciągłości działania, kontynuację nauczania w formie e-kształcenia i kontakt z ludźmi, a jednocześnie pomogły ludziom zachować dobry stan zdrowia psychicznego. Nierówność w zakresie dostępności łączy szerokopasmowych i brak dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych utrudniają jednak efektywny udział w kształceniu na odległość i dostęp do zdalnego nauczania.

3.7. Z punktu widzenia rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. istotne jest to, że kryzys związany z COVID-19 może mieć głęboki i negatywny wpływ na działania na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przedłużające się spowolnienie gospodarcze może się odbić niekorzystnie na wdrażaniu ASGS oraz na realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża i celów zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia moglibyśmy być lepiej przygotowani do walki z obecnym kryzysem, gdyby państwa członkowskie wprowadziły jeszcze przed pandemią bardziej zrównoważone i odporne gospodarczo strategie. Pandemia COVID-19 obnażyła wewnętrzną słabość gospodarek UE, w szczególności ich nadmierną zależność od głównie procyklicznych polityk gospodarczych i sektorów gospodarki, które są bardzo narażone na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze.

3.8. Na szczeblu politycznym kryzys wymaga, by przywódcy polityczni byli zdolni do podejmowania decyzji i wierzyli w solidarność, przejrzystość i współpracę. Obecnie nie ma czasu na działanie w interesie własnym, wzajemne oskarżenia i polityzację. Nade wszystko w czasie kryzysu nie można pozwolić na złagodzenie zasad państwa prawa. Istnieje powszechne przekonanie, że państwo prawa ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego ([7]), ale koncepcja państwa prawa jest zdecydowanie wielowymiarowa i obejmuje wiele różnych odrębnych obszarów, począwszy od ochrony osób i praw własności, a skończywszy na kontroli sprawowania rządów i walce z korupcją. Zdaniem EKES-u jest to zgodne ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym, a tym samym z roczną strategią zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

3.9. UE podjęła szeroko zakrojone działania w reakcji na pandemię COVID-19, aby złagodzić skutki związanego z nią kryzysu. Podsumowanie tych inicjatyw przedstawiono na wykresie 1 poniżej.

([4]) ECCP, *European SMEs and the Impact of COVID-19* [Europejskie MŚP a skutki pandemii COVID-19], European Cluster Collaboration Forum [Europejskie Forum Współpracy Klastrów], 2020.

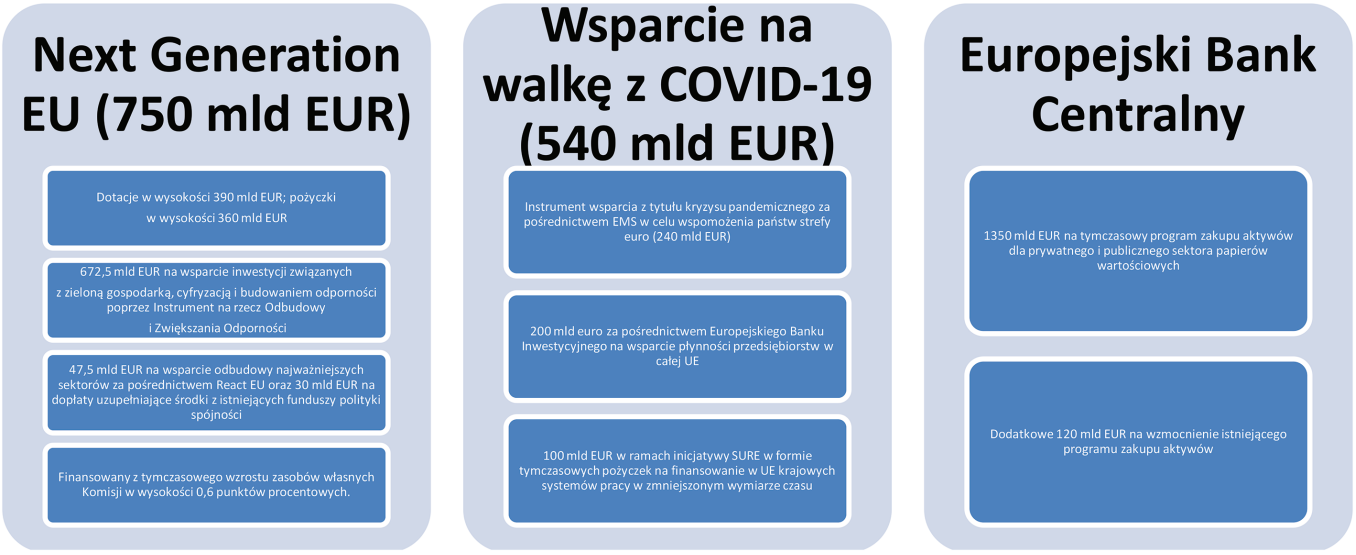
([5]) SMEunited, *Exit & Recovery Strategy – COVID-19 crisis: Proposals from SMEunited* [SMEUnited. Strategia pokonania kryzysu i odbudowy. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19: propozycje SMEUnited], dokument programowy, 2020 r.

([6]) Pouliakas, K. i Branka, J., *EU Jobs at Highest Risk of COVID-19 Social Distancing: Will the Pandemic Exacerbate Labour Market Divide?* [Miejsca pracy w UE najbardziej zagrożone ograniczeniem kontaktów osobistych w związku z pandemią COVID-19. Czy pandemia pogłębi podziały na rynku pracy?], *IZA Discussion Paper*, nr 13281, 2020.

([7]) Dam, K.W., *The law-growth nexus: The rule of law and economic development* [Związek między prawem a wzrostem. Państwo prawa a rozwój gospodarczy], Brookings Institution Press, 2007.

Wykres 1

Reakcja Europy na pandemię COVID-19



3.10. Wszystkie wymienione wyżej środki będą stanowić silny bodziec do odbudowy gospodarczej UE. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrument") zapewni istotne wsparcie finansowe na inwestycje publiczne i konieczne reformy, dzięki którym gospodarka w poszczególnych państwach członkowskich będzie odporniejsza i lepiej przygotowana na przyszłość. Pomoże on państwom członkowskim w podjęciu wyzwań gospodarczych i społecznych, z którymi muszą się zmierzyć w następstwie kryzysu, w kluczowych obszarach, takich jak: kwestie społeczne, zatrudnienie, umiejętności, kształcenie, badania naukowe i innowacje oraz zdrowie, a także w dziedzinach związanych z otoczeniem biznesu, w tym w administracji publicznej i w sektorze finansowym. Należy jednak zająć się kwestią zdolności poszczególnych państw członkowskich do wdrażania reform i wspierania inwestycji w infrastrukturę. Zdolności różnią się w zależności od państwa i skoordynowana reakcja na poziomie UE może być konieczna do zapewnienia skuteczności i efektywności inwestycji.

3.11. Ponadto Instrument pozwoli zagwarantować, że inwestycje będą dotyczyć przede wszystkim wyzwań i potrzeb inwestycyjnych związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową, zapewniając tym samym zrównoważoną odbudowę zgodnie z założeniami rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Inwestycje w technologie ekologiczne i cyfrowe przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej w różnych kluczowych sektorach gospodarki, a także umożliwią tworzenie miejsc pracy i zapewnienie zrównoważonego wzrostu. Mogą przynieść UE przewagę pioniera w globalnym wyścigu o ożywienie gospodarcze, a także pomóc zwiększyć odporność Unii i ją bardziej uniezależnić dzięki dywersyfikacji kluczowych łańcuchów dostaw.

3.12. Skuteczność Instrumentu będzie w dużej mierze zależeć od identyfikacji i przygotowania, które są niezbędne do ukierunkowania odpowiednich projektów, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w ramach europejskiego semestru. Kluczowe znaczenie ma również ścisłe powiązanie polityki gospodarczej i społecznej z zaleceniami przedstawionymi w procesie europejskiego semestru. EKES popiera pogląd, że plany odbudowy gospodarczej i zwiększenia odporności, które będą wspierane w ramach Instrumentu, stanowią integralną część procesu zmierzającego do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów, nakreślonych w ramach europejskiego semestru. Narzędzia zwiększą zatem efektywność tego procesu i będą sprzyjać wdrażaniu rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.

3.13. EKES uważa również, że narzędzia pomagają wzmocnić potencjał wzrostu oraz odporność gospodarczą i społeczną zainteresowanych państw członkowskich i tym samym sprzyjają spójności społecznej. Wspierają one również transformację ekologiczną i cyfrową, co jest niezbędne do zapewnienia stabilności i odporności gospodarczej. EKES ponownie zwraca uwagę na ważną rolę rządu w opracowywaniu projektów, które przynoszą korzyści społecznościom i całej gospodarce. EKES z zadowoleniem przyjmuje też fakt, że Komisja zamierza monitorować cały proces, tj. określenie, opracowanie i realizację kwalifikujących się projektów, aby zapewnić przejrzystość tego procesu. EKES wyraża jednak pogląd, że Komisja powinna zadbać o to, by przejrzystość oznaczała również zaangażowanie w ten proces wszystkich zainteresowanych stron.

3.14. Z tego względu ważne jest, aby pula środków finansowych przewidziana w ramach unijnego planu odbudowy gospodarczej „Next Generation EU" była sprawiedliwa, dostępna i udostępniana tym, którzy najbardziej jej potrzebują, w szczególności MŚP, zgodnie z celami określonymi w ASGS. Wiąże się to z zapewnieniem, że finansowanie i wsparcie przeznaczone na takie cele jest wydatkowane za pośrednictwem odpowiednich kanałów, takich jak krajowe agencje rozwoju, biorąc pod uwagę, że MŚP zazwyczaj finansują się za pośrednictwem sektora bankowego ([8]). Dostęp do finansowania ma ogromne znaczenie dla MŚP, ponieważ zapewnia niezbędną płynność zarówno w fazie nadzwyczajnej kryzysu, jak i w fazie jego pokonania i odbudowy, umożliwiając im inwestowanie w dalszy rozwój w ramach cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki. Takie inwestycje pomagają MŚP w skutecznym rozwiązaniu problemu opóźnień w płatnościach i zapewniają w związku z tym wystarczającą płynność dla MŚP.

3.15. Ze względu na bezprecedensowe wyzwania stojące przed MŚP EKES wzywa Komisję do aktualizacji strategii na rzecz MŚP w celu uwzględnienia nowych okoliczności, które nastąpiły od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Wnosi również o wielopoziomowe zarządzanie wdrażaniem polityki na rzecz MŚP z udziałem wielu podmiotów. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie działań i budżetów między różnymi szczeblami sprawowania rządów – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym – a także skuteczne zaangażowanie w proces decyzyjny organizacji wspierających przedsiębiorstwa.

3.16. MŚP będą również potrzebować wsparcia ze strony krajowych inspektoratów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zewnętrznych wyspecjalizowanych służb BHP, aby ocenić nowe ryzyko związane z pandemią COVID19, a także prawidłowo wdrożyć wymagane środki oraz zmniejszyć związane z tym obciążenia i koszty. Ponadto MŚP będą potrzebować wsparcia w dostarczaniu pracownikom w miejscu pracy niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Przejrzystość i skuteczna komunikacja są niezbędne zarówno dla dostawców, jak i podwykonawców i klientów.

4. **Odbudowa UE a roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego**

4.1. EKES uważa, że plan „Next Generation EU" jest mile widziany i pojawia się w odpowiednim czasie. Jednak jest oczywiste, że wdrożenie tego planu wraz ze zwykłym budżetem ogólnym UE na lata 2021–2027 będzie wymagało ogromnego nakładu pracy zarówno ze strony państw członkowskich, jak i Komisji. Niemniej czas ma w tym wypadku zasadnicze znaczenie; wszelkie nieuzasadnione opóźnienia związane z zatwierdzeniem i wdrożeniem uzgodnionych środków mogą utrudnić odbudowę gospodarczą UE oraz realizację celów rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a jednocześnie stanowić zagrożenie dla źródeł utrzymania i dobrobytu tysięcy pracowników i właścicieli małych przedsiębiorstw w całej Europie. Ważne jest też, aby ogólny cel realizacji założeń strategii nie został zaprzepaszczony z powodu wyzwań gospodarczych lub krótkoterminowych korzyści politycznych. Co się tyczy WRF na lata 2021–2027, Komitet ubolewa, że Rada zmniejszyła ilość środków przewidzianych w pierwotnym wniosku Komisji. Wniosek Komisji został już uznany za niezadowalający zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez EKES w opinii w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. ([9])

4.2. Oznacza to stopniowe przechodzenie na model wzrostu, w którym cele niegospodarcze i dotyczące włączenia społecznego byłyby równie istotne co cele gospodarcze. Nadszedł czas, aby UE przyjęła bardziej ambitne założenia i dążyła do osiągnięcia bardziej pluralistycznego celu, którym jest spełnienie potrzeb możliwie jak największej liczby obywateli UE – od mieszkalnictwa po opiekę zdrowotną – przy jednoczesnym zabezpieczeniu naszych ekosystemów, z uwzględnieniem stabilnego klimatu, żyznych gleb, zdrowych oceanów i ochronnej warstwy ozonowej. Innymi słowy, chodzi o pomiar postępu gospodarczego jako sposób na odejście od niezrównoważonego i niesprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu na rzecz bardziej zrównoważonego modelu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

4.3. EKES jest zdania, że zakłócenia gospodarcze spowodowane kryzysem prowadzą do ponownego rozważenia kwestii wykorzystania zasobów oraz niestabilnych linii zaopatrzenia. Jednocześnie UE musi rozwinąć metody działania, które zwiększą zarówno odporność, jak i skuteczność, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w dziedzinie klimatu i być może wytyczenie ambitniejszych celów dotyczących ustalonych na poziomie krajowym wkładów – planowanego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

4.4. Koordynacja i skuteczne mechanizmy podziału ryzyka w unii walutowej, takiej jak strefa euro, są niezbędne i powinny przyczynić się do zapewnienia silnego i wiarygodnego bodźca podatkowego, a jednocześnie ograniczyć rozbieżności istniejące w obrębie unii walutowej. EKES uważa, że ma to zasadnicze znaczenie dla odbudowy gospodarczej, a także dla wsparcia najsłabszych grup społecznych. Wprawdzie odbudowa gospodarcza jest warunkiem koniecznym, by UE mogła tworzyć miejsca pracy i zapewniać dobrobyt obywatelom, ale potrzebne są również bodźce fiskalne na dużą skalę, które będą obejmować ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie pomocy osobom najbardziej dotkniętym przez pandemię COVID-19. Działania te mogą obejmować różne środki, których celem jest ochrona dostępu do opieki zdrowotnej i do podstawowych warunków do życia.

([8]) Bénassy-Quéré, A., Marimon, R., Pisani-Ferry, J., Reichlin, L., Schoenmaker, D. i di Mauro, B.W., *COVID-19: Europe needs a catastrophe relief plan* [Pandemia COVID-19: Europa potrzebuje planu awaryjnego na wypadek katastrofy]. *Europe in the Time of Covid-19* [Europa w czasach pandemii COVID-19], 2020, s. 103.

([9]) Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 106.

4.5. Wdrożeniu wspomnianych wyżej bodźców fiskalnych sprzyjałby zmieniony pakt stabilności i wzrostu (SGP). Powinien on w mniejszym stopniu opierać się na szacowaniu uwzględniających zmiany cykliczne deficytów budżetowych państw członkowskich. Dobrze byłoby natomiast, aby kładł on nacisk na monitorowanie wzrostu wydatków publicznych. Każdy rząd zobowiązałby się do wydatków zgodnych z perspektywą wzrostu gospodarczego i przewidywanymi dochodami podatkowymi, a także odpowiadających średniookresowemu poziomowi zadłużenia. Dzięki temu państwa członkowskie zyskałyby większą przestrzeń fiskalną i mogłyby podejmować więcej decyzji na szczeblu krajowym (we współpracy z zainteresowanymi stronami), aby wprowadzić w życie plany naprawcze po pandemii COVID-19, podkreślając przy tym rolę rządu w procesie stymulowania odbudowy gospodarczej. Utrzymanie stabilności makroekonomicznej jest oczywiście warunkiem wstępnym stabilnego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu. EKES wyraża również zdanie, że celem polityki makroekonomicznej jest zapewnienie zrównoważoności wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i dobrobytu społecznego w sposób sprawiedliwy i wyważony. Ściślej rzecz ujmując, z uwagi na to, że bezrobocie i niepełne zatrudnienie są głównymi przyczynami ubóstwa, konieczne jest utrzymanie gospodarki na poziomie jak najbliższym pełnego zatrudnienia.

4.6. Na etapie odbudowy gospodarczej aspekt społeczny powinien być traktowany na równi z wymiarem gospodarczym. Zrównoważona działalność gospodarcza polega na ścisłym powiązaniu obu tych wymiarów. Zrównoważoność gospodarcza, w tym inwestycje kapitałowe, pozostaje w ścisłym związku z wymiarem ekologicznym, który zakłada oszczędne korzystanie z zasobów i energii. Łączy się też z wymiarem społecznym, w którym tworzenie i ochrona miejsc pracy, gwarantujących sprawiedliwe wynagrodzenie i odpowiednie warunki, są postrzegane jako równie ważne. EKES jest również zdania, że należy dokonać przeglądu wytycznych UE dotyczących zatrudnienia w świetle pandemii COVID-19, poczynając od oceny jej skutków dla rynku pracy.

4.7. Zgodnie z punktem 4.6 zrównoważona działalność gospodarcza ma pozytywny wpływ na wymiar ekologiczny, a Europejski Zielony Ład może być postrzegany jako możliwość zarówno osiągnięcia korzyści gospodarczych (określonych jako prywatne i społeczne), jak i tworzenia miejsc pracy. EKES podziela stanowisko Komisji, że Europejski Zielony Ład powinien być głównym narzędziem odbudowy gospodarczej, a jednocześnie uwzględniać wszystkie negatywne skutki społeczne wynikające z przejścia na zrównoważoną działalność gospodarczą.

4.8. Ten sam argument dotyczy konkretnie cyfryzacji, która stawia na wydajność, a jednocześnie minimalizuje wszelkie negatywne skutki wynikające z wprowadzenia technologii cyfrowych w usługach. Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie transformacji cyfrowej dla utrzymania działalności gospodarczej. Należy przyspieszyć i rozpowszechnić promowanie cyfryzacji wśród MŚP we wszystkich sektorach, a inicjatywy powinny koncentrować się na ukierunkowanym na praktykę propagowaniu i rozpowszechnianiu cyfrowych procesów biznesowych w MŚP, bezpieczeństwa IT i rozwoju umiejętności cyfrowych. Ponadto centra innowacji cyfrowych muszą być otwarte na technologię i dążyć do cyfryzacji lokalnych MŚP. Kluczową rolę do odegrania ma również administracja elektroniczna, która umożliwia stosowanie procedur administracyjnych online w celu usunięcia barier i przyspieszenia procesów. Dzięki cyfryzacji, inicjatywom e-administracji i ograniczeniu biurokracji i obciążeń regulacyjnych dla MŚP władze publiczne stworzyłyby bardziej dostępne otoczenie cyfrowe dla przedsiębiorców.

4.9. Państwo prawa, w szczególności zarządzanie gospodarcze, odgrywa kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zarządzanie gospodarcze jest podstawowym sposobem zapewnienia sprawiedliwości społecznej i gospodarczej, jednak aby umożliwić zrównoważony rozwój, wymaga zrozumienia oraz respektowania opinii i stanowisk różnych grup interesów w społeczeństwie, a także podjęcia próby pogodzenia tych rozbieżności. W związku z tym konieczne są pilne kroki w celu zwiększenia przynależności do związków zawodowych i udziału w nich coraz większych grup pracowników, którzy obecnie nie posiadają reprezentacji.

4.10. Wyższa wydajność ma kluczowe znaczenie dla zrekompensowania tendencji demograficznych i wsparcia pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej między krajami i regionami, zwłaszcza w tych krajach i regionach w całej UE, które wymagają ponadprzeciętnych wskaźników rozwoju i wydajności, by osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy. Aby w przyszłości gospodarka dalej rozwijała się w sposób zrównoważony, konieczne jest zwiększenie jej zdolności wzrostu, lecz tylko do momentu, w którym wzrost taki wnosi wartość dla gospodarki, społeczeństwa i obywateli. Wyższa wydajność nie jest zatem celem samym w sobie, lecz środkiem prowadzącym do celu, którym jest zapewnienie lepszych warunków życia, środowiska i pracy odpowiednio do umiejętności i kwalifikacji właściwych dla danego zatrudnienia. W tym kontekście konieczne jest realizowanie strategii mających na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i globalnych, przy aktywnym udziale samych pracowników, aby wspierać korzystny klimat stosunków pracy.

4.11. Pandemia COVID-19 stała się przełomowym momentem dla całej UE. Historia oceni skuteczność podejmowanych przez nas działań nie na podstawie doraźnych środków, których celem jest wsparcie osób i gospodarstw domowych dotkniętych społeczno-ekonomicznym wpływem blokady, ale na podstawie stopnia, w jakim średnio- i długoterminowe działania prowadzą do odbudowy gospodarczej zmieniającej życie milionów obywateli UE.

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro”

(opinia dodatkowa)

(COM(2019) 652 final)

(2021/C 10/17)

Sprawozdawczyni generalna: **Judith VORBACH** [1]

Decyzja Prezydium	28.5.2020
Podstawa prawna	Art. 32 ust. 1 regulaminu wewnętrznego i art. 29 lit. a) przepisów wykonawczych do regulaminu wewnętrznego
Sekcja odpowiedzialna	Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia przez sekcję	8.9.2020
Data przyjęcia na sesji plenarnej	29.10.2020
Sesja plenarna nr	555
Wynik głosowania (za/przeciw/wstrzymało się)	148/9/21

Preambuła

Niniejsza opinia jest częścią pakietu dwóch opinii dodatkowych: niniejszej w sprawie zalecenia w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2019) 652 final) oraz drugiej w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. (COM(2019) 650 final). Celem jest uaktualnienie i rozwinięcie wcześniejszych propozycji EKES-u [2], z uwzględnieniem najnowszych zmian, skutków pandemii COVID-19 oraz odbudowy po niej, a także różnych sprawozdań i zaleceń opublikowanych w ramach bieżącego europejskiego semestru. Pakiet przedstawia całościowy wkład społeczeństwa obywatelskiego UE dotyczący polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej w kolejny cykl europejskiego semestru, który rozpocznie się w listopadzie 2020 r. EKES wzywa Komisję Europejską i Radę do wykorzystania tego wkładu w przyszłym jesiennym pakiecie dotyczącym europejskiego semestru oraz w wynikającym z niego międzyinstytucjonalnym procesie decyzyjnym.

1. **Wnioski i zalecenia**

1.1. Zewnętrzny symetryczny wstrząs spowodowany przez pandemię COVID-19 ma głęboki wpływ na gospodarkę strefy euro. W prognozie gospodarczej Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r. wspomina się, że UE weszła w najgłębszą recesję gospodarczą w jej historii [3], podczas gdy prognoza gospodarcza z lata 2020 r. [4] przewiduje „jeszcze głębszą recesję i większe nierówności”.

1.2. Ukończenie budowy jednolitego rynku, zapewnienie jego szybkiej odbudowy i przywrócenie pełnej sprawności powinny pozostać jednym z głównych priorytetów. Obejmuje to egzekwowanie 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.

---

[1] Niniejsza opinia została przygotowana w trakcie kadencji EKES-u w latach 2015–2020 przez Mihaia Ivaşcu, pełniącego funkcję sprawozdawcy oraz Judith Vorbach, pełniącą funkcję współsprawozdawczyni. Została ona przedstawiona w październiku 2020 r. na pierwszej sesji plenarnej EKES-u w kadencji 2020–2025 przez Judith Vorbach jako sprawozdawczynię generalną.

[2] Zob. opinię EKES-u „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.” (Dz.U. C 120 z 14.4.2020, s. 1), oraz „Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro” (Dz.U. C 120 z 14.4.2020, s. 7).

[3] Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_799.

[4] Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1269.

1.3. Prognozy wskazują, że bezrobocie, ubóstwo oraz nierówności społeczne i gospodarcze gwałtownie wzrosną, zaś znaczna liczba przedsiębiorstw ogłosi upadłość. Ponadto pandemia uderzyła we wszystkie państwa członkowskie strefy euro, przynosząc jednak zróżnicowane skutki gospodarcze i społeczne. Z obawy przed głęboką recesją mieszkańcy Europy i inwestorzy zachowują dużą ostrożność i czekają na bardziej wiarygodne prognozy. EKES przestrzega również przed dalszymi zagrożeniami systemowymi i związanym z nimi poważnym kryzysem gospodarczym, takimi jak niestabilność sektora finansowego czy tendencje deflacyjne.

1.4. EKES wzywa do solidarności między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro oraz między obywatelami w celu zmniejszenia nierówności w zakresie dochodów i majątku w społeczeństwach. Oczekuje się, że pandemia będzie miała poważny wpływ na rynek pracy i warunki socjalne w strefie euro, zwiększając bezrobocie, nierówności w dochodach, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Przewiduje się, że stopa bezrobocia w strefie euro wzrośnie do 9,6 % w 2020 r. i jedynie nieznacznie obniży się do poziomu 8,6 % w 2021 r., przy czym nadal będą występować znaczne różnice między państwami członkowskimi, regionami, a nawet grupami obywateli. Przewidywany jest również gwałtowny wzrost bezrobocia młodzieży, któremu można by zaradzić dzięki skutecznej gwarancji dla młodzieży. Ponadto nierówności w zakresie dochodów i majątku idą w parze z nierównościami w zakresie średniej długości życia oraz dostępu do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej. W przyszłych strategiach politycznych UE należy również dokładnie uwzględnić wpływ kryzysu na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i na osoby z niepełnosprawnością.

1.5. EKES spodziewa się, że w wyniku pandemii dojdzie do restrukturyzacji naszej gospodarki i wypracowania nowych modeli biznesowych. Europa jest już obecnie liderem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonej transformacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Szybkie i sprawne wdrożenie cyfryzacji przyspieszyłoby przejście na inteligentny ekologiczny wzrost gospodarczy. UE musi wykorzystać tę dynamikę, aby wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną i zagwarantować, że Europa będzie starała się być liderem i obejmie wiodącą rolę w niezmiernie ważnych obszarach, takich jak: sektor cyfrowy, sztuczna inteligencja, technologia, dekarbonizacja i zrównoważony wzrost gospodarczy w obiegu zamkniętym. EKES podkreśla, że należy działać już teraz, a nie po zakończeniu pandemii COVID-19.

1.6. EKES z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie planu odbudowy dla Europy, który musi odegrać kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym Europy i pomóc państwom członkowskim w walce z pandemią oraz zapewnić szybką i trwałą naprawę gospodarczą. Plany odbudowy powinny być powiązane z wdrażaniem Europejskiego filaru praw socjalnych i celów zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie stymulować zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

1.7. Komitet uważa, że w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) należy zapewnić środki niezbędne do zagwarantowania trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcia strategicznych celów UE. W związku z tym EKES odnotowuje, że Rada Europejska określiła zakres WRF poniżej tego, o co wnioskowały Parlament Europejski i EKES. Ponadto kwoty określone w ramach instrumentu „Next Generation EU" w celu zrekompensowania cięć w WRF zostały wyeliminowane lub znacznie zmniejszone. EKES jest szczególnie zaniepokojony cięciami inwestycji w innowacje i badania, cyfryzację i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także odejściem od kryteriów dotyczących przestrzegania praworządności.

1.8. Pandemia wywiera coraz większą presję na budżety publiczne i oczekuje się, że poziom zadłużenia wzrośnie w całej strefie euro. Jednocześnie podjęto zobowiązania w zakresie walki ze zmianą klimatu i w odniesieniu do cyfryzacji, a wysokiej jakości inwestycje, które stymulują wartość dodaną i tworzą wysokiej jakości miejsca pracy, są niezbędne do zapewnienia odbudowy gospodarczej i społecznej. EKES jest zdania, że pobudzanie zapotrzebowania na rozwiązywanie kryzysu klimatycznego, promowanie dobrze płatnych miejsc pracy i zwalczanie ubóstwa są potrzebne nie tylko do osiągnięcia celów samych w sobie, lecz także do zapewnienia ożywienia gospodarczego.

1.9. EKES uważa, że uruchomienie klauzuli wyjścia było konieczną inicjatywą i ostrzega przed powrotem do zasad, które obowiązywały przed pandemią, ponieważ doprowadziłoby to do wprowadzenia polityki oszczędności w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem i zniweczyłoby wszelkie korzyści, jakie przyniesie instrument „Next Generation EU". Ponadto EKES uważa, że zmodernizowane reguły fiskalne nie powinny ponownie zacząć obowiązywać, dopóki nie nastąpi znaczny spadek bezrobocia. Dodatkowo EKES wzywa do przejścia do zarządzania gospodarczego ukierunkowanego na dobrobyt i opartego na solidarności, np. poprzez wdrożenie „złotej reguły budżetowej".

1.10. Szybkie wprowadzenie elastycznego podejścia do wykorzystania funduszy UE, dzięki któremu państwa członkowskie mogą dokonywać przesunięć między funduszami, regionami i celami polityki jest podejściem koniecznym i użytecznym. EKES ostrzega jednak, że w związku z tym państwa członkowskie muszą znacznie poprawić swoje zdolności programowania, a jednocześnie zapewnić pełną absorpcję i skuteczne wykorzystanie wszystkich uruchomionych funduszy, zwłaszcza na inwestycje o natychmiastowych pozytywnych skutkach w celu przezwyciężenia recesji i/lub inwestycje w przejście na zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu, cyfrową gospodarkę niskoemisyjną.

1.11. Europejski semestr stał się ostatnio głównym elementem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. EKES zauważa jednak, że organy polityczne, takie jak Parlament Europejski i niektóre parlamenty krajowe, są tylko w niewielkim stopniu zaangażowane w ten proces lub w ogóle nie są weń zaangażowane, w związku z czym brakuje wystarczającego demokratycznego nadzoru. Należy również jeszcze bardziej wzmocnić rolę partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

1.12. EKES oczekuje, że podczas kryzysu banki strefy euro będą pełniły funkcję instytucji amortyzujących jego skutki, zapewniając osobom fizycznym niezbędną płynność finansową i kredyty. Należy niezwłocznie zakończyć tworzenie unii bankowej, w tym wdrożenie europejskiego systemu gwarantowania depozytów. Ponadto w programie działań równie ważne miejsce powinna zajmować sprawa zakończenia tworzenia unii rynków kapitałowych. W tym kontekście EKES podkreśla, jak ważna jest skuteczna regulacja rynków finansowych dla osiągnięcia stabilności sektora finansowego.

1.13. Wdrażanie polityki społecznej na szczeblu UE i w ramach europejskiego semestru ma kluczowe znaczenie dla korygowania niedoskonałości rynku lub wspierania rozwoju rynku na szczeblu krajowym. EKES podkreśla, że rozwiązanie problemu poważnych zakłóceń równowagi między państwami członkowskimi i wewnątrz nich jest warunkiem wstępnym osiągnięcia odporności gospodarczej i społecznej.

1.14. EKES uważa, że znaczące i szybkie inwestycje publiczne i prywatne w badania i rozwój oraz w umiejętności należy uznać za priorytet, jeżeli UE zamierza stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zmniejszająca się i starzejąca populacja, oraz przeprowadzić proces cyfryzacji. Instytucje rządowe powinny być przygotowane do wspierania innowacyjnych pomysłów i finansowania eksperymentowania w sektorach o wysokim potencjale wzrostu.

1.15. Konieczne jest wspieranie krajowych systemów ochrony socjalnej. W celu stworzenia odpornych i opartych na solidarności struktur, które stabilizują strefę euro w czasach kryzysu, należy wdrożyć unijny program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych, aby wzmocnić systemy krajowe poprzez uzależnienie dotacji od finansowania systemów krajowych w solidny sposób.

1.16. EKES zastanawia się, w jaki sposób państwa członkowskie należące do strefy euro zareagowałyby na inny, asymetryczny wstrząs w następstwie obecnej sytuacji, gdyby tylko jedno lub dwa państwa członkowskie zostały dotknięte kolejnym kryzysem. EKES uważa, że państwa członkowskie należące do strefy euro powinny wzmocnić współpracę i przygotować specjalne instrumenty w celu zwiększenia swojej odporności i zdolności do reagowania na wstrząsy symetryczne i asymetryczne.

1.17. Uchylanie się od opodatkowania, erozja bazy podatkowej, przenoszenie zysków, pranie pieniędzy i walka z korupcją to dla wielu państw członkowskich wciąż drażliwe i trudne politycznie tematy. EKES wzywa do przyjęcia radykalnego i przyspieszonego harmonogramu reform polityki podatkowej, które zlikwidowałyby luki prawne i wyeliminowały problem uchylania się od opodatkowania w całej Unii, ponieważ obecnie nabrało to większego znaczenia. Należy opracować nowoczesną agendę podatkową UE, aby stawić czoła gospodarczym, społecznym i ekologicznym wyzwaniom przyszłości, a jednocześnie ulepszyć podejście demokratyczne. Już w zeszłym roku EKES w pełni poparł rozpoczęcie dyskusji na temat stopniowego przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną i zwykłą procedurę ustawodawczą w kwestiach podatkowych, a jednocześnie uznał, że wszystkie państwa członkowskie oraz instytucje i organy europejskie muszą mieć zawsze odpowiednie możliwości uczestnictwa w procesie decyzyjnym. EKES wzywa do jak najszybszego podjęcia działań w sprawie wniosków Komisji zgodnie z zaleceniami zawartymi we wcześniejszych opiniach EKES-u ([5]).

2. **Wprowadzenie i uwagi ogólne**

2.1. W lutym 2020 r. EKES przyjął zdecydowaną większością głosów opinię w sprawie polityki gospodarczej strefy euro w roku 2020. Mimo że strefa euro znajdowała się nadal w okresie wzrostu, to jej gospodarce zagrażała niepokojąca stagnacja oraz zewnętrzna i wewnętrzna niestabilność. Od tego czasu sytuacja gospodarcza i społeczna zmieniła się dramatycznie zarówno w Europie, jak i na całym świecie, z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19, która dotknęła wszystkie państwa członkowskie. Ten potężny zewnętrzny wstrząs symetryczny wpływa na gospodarkę strefy euro, pogłębiając ubóstwo i nierówności w dochodach. Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r. UE weszła w najgłębszą recesję gospodarczą w jej historii. Prognoza gospodarcza z lata 2020 r. potwierdza tę ponurą perspektywę, przewidując „jeszcze głębszą recesję i większe nierówności".

([5]) Zob. opinię EKES-u „W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE", (Dz.U. C 353 z 18.10.2019, s. 90) oraz „Zwiększanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w całej UE" (Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 29).

2.2. Europa ma największy na świecie jednolity rynek i drugą najczęściej używaną w obrocie międzynarodowym walutę. Wspólna waluta może osiągnąć pełen potencjał dopiero wtedy, gdy wszystkie państwa członkowskie wprowadzą ją w życie, a unia gospodarcza i walutowa (UGW) będzie funkcjonować w pełnym składzie. Chociaż Komisja przywiązuje coraz większą wagę do wzmocnienia roli euro na świecie, można to osiągnąć tylko wtedy, gdy recesja zostanie w jak największym stopniu złagodzona, a w jej bezpośrednim następstwie zapewniony zostanie dynamiczny i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Dlatego też konieczne jest również wspieranie państw członkowskich poprzez spójną i ukierunkowaną wspólną strategię UE. Przewodniczący Eurogrupy stwierdził w wystąpieniu z 11 czerwca, że: „Koordynacja, zwłaszcza w strefie euro, jest konieczna, aby uniknąć nierówności i wzrostu dysproporcji. Ochrona wspólnej waluty jest równie istotna jak ochrona jednolitego rynku. W rzeczywistości, są one ze sobą powiązane" ([6]).

2.3. Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć UE. Umożliwia swobodny i bezproblemowy handel między państwami członkowskimi, przyczyniając się do bogactwa gospodarczego, dobrobytu i jednego z najwyższych poziomów życia na świecie. Pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku oraz zapewnienie jego szybkiej odbudowy i pełnej sprawności powinny nadal być głównymi priorytetami. Należy przy tym uwzględnić negocjacje w sprawie brexitu i jego możliwy wpływ. Wiąże się to także z przygotowaniem agendy społecznej uwzględniającej działania na rzecz pozytywnej konwergencji społecznej, aby zapewnić sprawiedliwe i lepsze warunki pracy oraz równiejszy podział dochodów i bogactwa. Należy odpowiednio egzekwować 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych, takich jak zasada „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy", w celu wdrożenia środków konwergencji społecznej i osiągnięcia lepszych warunków pracy. Należy również dokonać pomiaru negatywnych skutków pandemii w odniesieniu do postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a UE powinna dążyć do dotrzymania pierwotnych terminów.

2.4. W prognozie z wiosny Komisja podkreśliła, że „pandemia COVID-19 bardzo negatywnie odbija się na wydatkach konsumentów, produkcji przemysłowej, inwestycjach, handlu, przepływach kapitału i łańcuchach dostaw", a jednocześnie należy się spodziewać, że dotknie ona znacząco rynku pracy. Komisja zwróciła również uwagę na „ryzyko, że pandemia może wywołać bardziej drastyczne i trwałe zmiany w podejściu do globalnych łańcuchów wartości i współpracy międzynarodowej". Ponadto należy zwrócić uwagę na inne zagrożenia, takie jak stopień nasilenia pandemii, bankructwa, kryzys sektora finansowego, problemy z płynnością finansową i trudne negocjacje. Sytuacja na rynku pracy może ulec długotrwałemu pogorszeniu. Prognoza gospodarcza z lata przewiduje, że w 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 8,75 %, zaś w całej UE o 8,3 %.

2.5. Prognozy wskazują, że w wyniku bezprecedensowego, zewnętrznego i symetrycznego wstrząsu wywołanego pandemią COVID-19 gwałtownie wzrośnie bezrobocie i ubóstwo oraz nierówności społeczne i ekonomiczne, zaś znaczna liczba przedsiębiorstw znajdzie się w stanie upadłości. Pandemia dotknęła wszystkie państwa członkowskie strefy euro, przynosząc jednak zróżnicowane skutki gospodarcze i społeczne. W niektórych państwach UE doprowadziły one do pogłębienia istniejących wcześniej problemów społecznych. Przewidywania dotyczące PKB na 2020 r. są zróżnicowane i wahają się od spadku o 4,6 % w Polsce do spadku o 11,2 % we Włoszech, a dynamika pogorszenia koniunktury w 2021 r. będzie się znacząco różnić w poszczególnych państwach członkowskich i regionach UE. Różnice między państwami członkowskimi w zakresie dostępu do pożyczek i kosztów ich zaciągania oraz brak europejskiej koordynacji polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą mieć wpływ na zdolność państw członkowskich do radzenia sobie z kryzysem. Różnice pod względem zdolności do finansowania inwestycji niezbędnych do ponownego uruchomienia gospodarek mogą również negatywnie wpłynąć na równe warunki działania w strefie euro. Ponadto utrzymujące się wysokie nierówności między państwami członkowskimi i regionami mogą prowadzić do migracji obywateli z państw uboższych do zamożniejszych, co z kolei doprowadzi do wystąpienia problematycznego zjawiska drenażu mózgów oraz innych problemów społecznych.

3. **Skutki pandemii COVID-19**

3.1. Nawet teraz, po kilku miesiącach trwania pandemii, sytuacja jest wciąż niestabilna, na co wskazują zmieniające się co miesiąc prognozy i rosnące w dalszym ciągu ryzyko. Nikt jeszcze nie jest w stanie przewidzieć, czy będziemy musieli stawić czoła dwustopniowej recesji w kształcie litery „W", po której nastąpi ożywienie, czy też jeszcze bardziej skomplikowanej i długotrwałej recesji, po której przyjdzie późniejsze i wolniejsze ożywienie. Z obawy przed głęboką recesją mieszkańcy Europy i inwestorzy zachowują dużą ostrożność i czekają na bardziej wiarygodne prognozy. EKES podkreśla ważną rolę, jaką oczekiwania odgrywają w popycie makroekonomicznym. Europejska Rada Budżetowa (ERB) stwierdziła już, że w 2021 r. potrzebne będzie również większe i bardziej długotrwałe wsparcie fiskalne, ponieważ łagodzenie środków izolacji będzie wolniejsze, niż początkowo oczekiwano, a konsumenci będą prawdopodobnie

([6]) Uwagi Mário Centeno po zakończeniu wideokonferencji Eurogrupy w dniu 11 czerwca 2020 r. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/11/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-11-june-2020/.

zapobiegawczo gromadzić oszczędności. W sytuacji gdy prywatne gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ograniczają wydatki, wydatki publiczne oraz akomodacyjna polityka pieniężna są jedynym sposobem na podtrzymanie popytu ([7]). EKES zdecydowanie popiera ten pogląd i przestrzega przed dalszymi zagrożeniami systemowymi, którym towarzyszy poważny spadek gospodarczy, takimi jak niestabilność rynków finansowych czy tendencje deflacyjne.

3.2. Pandemia wywiera coraz większą presję na budżety publiczne i oczekuje się, że poziom zadłużenia wzrośnie w całej strefie euro, ale ponownie w bardzo różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre kraje, w których rozwinęła się pandemia, miały już przed jej początkiem wysoki poziom zadłużenia. Jednocześnie podjęto zobowiązania w zakresie walki ze zmianą klimatu i w odniesieniu do cyfryzacji, a wysokiej jakości inwestycje, które stymulują wartość dodaną i tworzą wysokiej jakości miejsca pracy, są niezbędne do zapewnienia odbudowy gospodarczej i społecznej. UE powinna dążyć do wykorzystania pozytywnych efektów synergii między inwestycjami publicznymi i prywatnymi oraz koordynować przyszłą realizację programów strukturalnych.

3.3. Po okresie kryzysu zdrowotnego w całej UE odnotowuje się znaczne zmniejszenie podaży i popytu. „Początkowo pandemia przybrała formę wstrząsu podażowego, ale efekty drugiej rundy wywołały poważny wstrząs popytowy o charakterze globalnym. Ogólnie wpływ pandemii […] będzie zależał od tego, który z tych dwóch wstrząsów będzie dominował" ([8]). Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) najsilniej odczuły skutki pandemii i wiele z nich ogłosi upadłość, jeśli nie zostaną przygotowane dla nich konkretne i realistyczne plany ratunkowe. UE podjęła już działania na szczeblu centralnym, ale to do państw członkowskich należy pilne wdrożenie i przekierowanie dostępnych funduszy w sposób skoordynowany tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Komisja Europejska powinna zatem uważnie monitorować skorelowaną absorpcję dostępnych środków.

3.4. Blokada nałożona przez większość państw członkowskich ujawniła słabe punkty długich łańcuchów dostaw oraz negatywne skutki wynikające z uzależnienia sektorów krytycznych od dostawców zewnętrznych. Dlatego też potrzebny jest jasny i starannie opracowany plan strategiczny na szczeblu UE obejmujący inwestycje publiczne zachęcające do inwestycji prywatnych. Sektor prywatny może w znacznym stopniu określić swój poziom zależności poprzez wybór miejsca dostawy surowców, zasobów ludzkich, logistyki itp. Nowa strategia przemysłowa powinna przyczynić się do zmniejszenia tej zależności. Ponadto należy przeprowadzić dyskusję na szczeblu UE i państw członkowskich na temat krajowej produkcji w niektórych kluczowych sektorach, w szczególności w sektorze zdrowia.

3.5. EKES wypowiedział się już, że „konieczne jest (od)budowanie zintegrowanych przemysłowych łańcuchów wartości w UE, aby zwiększyć strategiczną autonomię i odporność gospodarczą Europy" ([9]). Z kolei 13 czerwca prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oświadczył, że „budowanie odporniejszych łańcuchów dostaw może okazać się bodźcem, który pozwoli nam zakończyć proces tworzenia jednolitego rynku" ([10]). Pomogłoby to również w utrzymaniu godnych i wydajnych miejsc pracy, wspieraniu przedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej, zwiększaniu konkurencyjności, zmniejszaniu zależności, radzeniu sobie z niekorzystnymi tendencjami demograficznymi i osiąganiu pozytywnej konwergencji.

3.6. Pandemia będzie miała także poważny wpływ na rynek pracy i warunki socjalne w strefie euro. Oczekuje się, że pandemia COVID-19 znacznie zwiększy bezrobocie, nierówności w dochodach, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Zgodnie z prognozą z wiosny 2020 r. stopa bezrobocia w strefie euro wzrośnie do 9,6 % w 2020 r. i jedynie nieznacznie obniży się do poziomu 8,6 % w 2021 r., przy czym nadal będą występować znaczne różnice między państwami członkowskimi, regionami, a nawet grupami obywateli. Niektóre sektory, takie jak turystyka, gastronomia, lotnictwo i kultura, mogą odczuwać te skutki w perspektywie długoterminowej. Pomimo wprowadzonych na szeroką skalę środków stabilizacji, wielu obywateli nadal może nie osiągać stabilnych dochodów. Najbardziej odczują to zapewne ci, którzy już przed kryzysem znaleźli się w trudnej sytuacji. Wiele miejsc pracy, które okazały się niezwykle ważne w czasie kryzysu, charakteryzuje się znacznie zaniżonym wynagrodzeniem i jest niedocenianych na rynku pracy. Wpływ kryzysu na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i na osoby z niepełnosprawnością musi zostać starannie uwzględniony w przyszłej polityce UE. Ponadto spodziewany jest gwałtowny wzrost bezrobocia młodzieży, co uwypukla potrzebę zapewnienia skutecznej i wzmocnionej gwarancji dla młodzieży i programów wspierania zatrudnienia.

([7]) *Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021* [Ocena kursu polityki budżetowej odpowiedniego dla strefy euro w 2021 r.]: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_06_25_efb_assessment_of_euro_area_fiscal_stance_en.pdf.

([8]) The European Central Bank in the COVID-19 crisis: whatever it takes, within its mandate [Europejski Bank Centralny w kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19 dołoży wszelkich starań w ramach swojego mandatu].

([9]) Zob. opinia EKES-u *„Nowa strategia przemysłowa dla Europy"* (Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 108).

([10]) The path out of uncertainty [Droga wyjścia z niepewności].

3.7. EKES spodziewa się, że w wyniku pandemii dojdzie do restrukturyzacji naszej gospodarki i wypracowania nowych modeli biznesowych. Analiza poszczególnych sektorów pokazuje, że zmiany te są już w mniejszym lub większym stopniu zauważalne. Jeśli w każdym kryzysie dostrzegamy jakąś możliwość rozwoju, to obecny kryzys musimy wykorzystać, by wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną i zapewnić Europie wiodącą pozycję w niezwykle ważnych dziedzinach takich jak: sektor cyfrowy, sztuczna inteligencja, technologia, dekarbonizacja, zrównoważony wzrost gospodarczy w obiegu zamkniętym i gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Wymaga to silnego skoncentrowania się na inwestycjach w badania i innowacje, a także w rozwój kompetencji i umiejętności. Pewne przewidywalne i konkurencyjne ramy polityki stanowią ważny element sprzyjającego otoczenia dla inwestycji prywatnych. Ogólnie rzecz biorąc UE powinna zapewnić przedsiębiorstwom odpowiednie warunki do zarządzania transformacją cyfrową i transformacją zieloną w sposób, który pozwoli na tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, a tym samym przyniesie wiele korzyści jednocześnie.

3.8. Rosnąca liczba ofiar pandemii oraz jej społeczne i gospodarcze skutki stanowią duże wyzwanie dla projektu europejskiego. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wzywa się strefę euro by okazała solidarność i umocniła swą pozycję. EKES apeluje o podjęcie zdecydowanych kroków, aby zmniejszyć nierówności w zakresie dochodów i zamożności między poszczególnymi grupami społecznymi na szczeblu krajowym, gdyż wiążą się one z nierównościami pod względem średniej długości życia oraz dostępu do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej.

3.9. Dobrze skoordynowana europejska polityka zdrowotna byłaby ważnym atutem w walce z pandemią, umożliwiając współpracę i wsparcie między państwami członkowskimi. Równomierna dystrybucja produktów medycznych uznanych za pomocne i odpowiednie dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 powinna być priorytetem europejskiej polityki zdrowotnej i dowodem solidarności między państwami członkowskimi. Bez pokonania pandemii nie będzie silnego i trwałego ożywienia gospodarczego.

4. **Odbudowa gospodarcza i społeczna**

4.1. EKES podkreśla, że należy działać już teraz, a nie po zakończeniu pandemii COVID-19. Działania polityczne i procesy reform muszą być kontynuowane w czasach ogromnej niepewności. Oznacza to szybkie kontynuowanie opóźnionych debat, na przykład w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego, przekształcenia europejskiego semestru, a także rozpoczęcie konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz realizację ważnych polityk, takich jak włączenie celów zrównoważonego rozwoju do ram regulacyjnych. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 można również postrzegać jako szansę, jeżeli UE będzie na tyle odważna, by ją wykorzystać.

4.2. EKES z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie planu odbudowy dla Europy. Mimo że związane z nim kwoty są skromne pod względem makroekonomicznym, jest to bardzo ważny krok, ponieważ wzmacnia stanowisko EBC polegające na „czynieniu wszystkiego, co konieczne", które to podejście jest obecnie reprezentowane przez UE jako całość. Instrument „Next Generation EU", wdrażany w ramach WRF, musi odgrywać kluczową rolę w odbudowie gospodarczej Europy i pomóc państwom członkowskim w zwalczaniu pandemii oraz zapewnieniu szybkiego i trwałego ożywienia gospodarczego. Nadal jednak istnieją pewne niedociągnięcia, które trzeba wyeliminować. Należy dopilnować, aby w zaleceniach dla poszczególnych krajów oraz w europejskim semestrze nie pojawiło się ryzyko negatywnej warunkowości, która w efekcie stanie się bardziej wiążąca dzięki roli, jaką zalecenia te odgrywają w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plany odbudowy powinny mieć na celu zwiększenie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez położenie większego nacisku na cele zrównoważonego rozwoju i Europejski filar praw socjalnych. Należy również wziąć pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą każdego państwa członkowskiego.

4.3. EKES wyraża uznanie dla działań podjętych niezwłocznie przez UE i państwa członkowskie w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Komitet uważa, że kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewnić UE środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, sprawnego funkcjonowania i realizacji jej celów strategicznych. Oznacza to wystarczające środki finansowe na badania i rozwój, technologie cyfrowe i walkę ze zmianą klimatu. W wieloletnich ramach finansowych należy również określić właściwe priorytety w celu zwiększenia spójności między państwami członkowskimi i UE jako całością. W związku z tym EKES odnotowuje, że na szczycie Rady zakres WRF ustalono na 1,05 % DNB UE-27, co nie odpowiada 1,3 % DNB wnioskowanemu przez Parlament Europejski i EKES, a nawet 1,1 % DNB UE-27, który zaproponowano w maju 2018 r. Ponadto kwoty określone w ramach „Next Generation EU" w celu zrekompensowania cięć w WRF, na przykład w odniesieniu do polityki spójności, zostały ostatecznie wyeliminowane lub znacznie zmniejszone. EKES jest również zaniepokojony cięciami inwestycji w innowacje i badania naukowe, cyfryzację i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także odejściem od kryteriów dotyczących przestrzegania praworządności. EKES domaga się także, aby zostały podjęte natychmiastowe i zdecydowane kroki w celu wdrożenia dodatkowych zasobów własnych.

4.4. Komitet zaleca utrzymanie rozważnej równowagi między środkami oddziaływania na podaż i popyt. Mając na uwadze stronę popytową należy dokładnie pamiętać, że wspieranie inwestycji w strefie euro na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, walka z bezrobociem, promowanie dobrze płatnych miejsc pracy i przeciwdziałanie ubóstwu stanowią nie tylko cele same w sobie, ale mają także pozytywny wpływ na popyt globalny i dlatego mogą przyczynić się do odbudowy gospodarczej.

4.5. Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) dysponuje niezbędnymi narzędziami do walki ze wstrząsem takim jak pandemia COVID-19. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Eurogrupa podjęła decyzję o przyjęciu kompleksowego pakietu o wartości 540 mld EUR, w tym instrumentu pożyczkowego o wartości 240 mld EUR (wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego), który opiera się na wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej oferowanej przez EMS i będzie dostępny dla wszystkich państw strefy euro. W dniu 15 maja 2020 r. Rada Zarządzająca EMS wyraziła zgodę na udostępnienie wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego państwom członkowskim strefy euro. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Europejską w porozumieniu z EBC oraz we współpracy z EMS ([11]) Rada Zarządzająca podejmie decyzję dotyczącą przyznania lub nieprzyznania wsparcia, o które ubiegają się poszczególne państwa.

4.6. EKES wyraża też przekonanie, że szybkie uruchomienie klauzuli wyjścia w ramach paktu stabilności i wzrostu było niezbędną inicjatywą. EKES odnotowuje jednak zalecenia Europejskiej Rady Budżetowej (EFB), zgodnie z którymi na wiosnę 2021 r. należy zaproponować wyjaśnienia dotyczące harmonogramu i warunków wyjścia lub przeglądu. W tym kontekście EKES ostrzega przed jakimkolwiek przedwczesnym powrotem do zasad, które obowiązywały przed pandemią, ponieważ doprowadziłoby to do wprowadzenia polityki oszczędności w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem i zniweczyłoby wszelkie korzyści, jakie przyniesie instrument „Next Generation EU". Ponadto wszelkie nowe reguły fiskalne nie powinny zacząć ponownie obowiązywać, dopóki nie nastąpi znaczny spadek bezrobocia.

4.7. EKES wzywa do przejścia do zarządzania gospodarczego ukierunkowanego na dobrobyt i opartego na solidarności. EKES zgadza się z argumentami EFB, że należy zająć się tendencją do ograniczania inwestycji rządowych w sytuacji, gdy finanse publiczne znajdują się pod presją, i z zadowoleniem przyjmuje otwartość EFB na wprowadzenie złotej reguły budżetowej i związanych z nią zaleceń mających na celu wyeliminowanie wcześniejszych niedociągnięć w zakresie reguł fiskalnych w celu ochrony inwestycji rządowych, w tym wdrożenia centralnego mechanizmu zdolności fiskalnej ([12]). EKES zwraca się do Komisji, aby kontynuowała prowadzony obecnie przegląd polityki w celu przyspieszenia modernizacji ram zarządzania gospodarczego. Na przykład pomimo bardzo akomodacyjna polityki pieniężnej nadal stoimy w obliczu zagrożenia deflacją.

4.8. UE podejmuje intensywnie starania, by uruchomić wszystkie dostępne fundusze, które umożliwiłyby państwom członkowskim natychmiastowe podjęcie działań zaradczych w obliczu pandemii. EKES z zadowoleniem przyjmuje szybkie wprowadzenie elastycznego podejścia do wykorzystania funduszy UE, dzięki któremu państwa członkowskie mogą dokonywać przesunięć między funduszami, regionami i celami politycznymi. Jednocześnie EKES uważa, że państwa członkowskie muszą znacznie poprawić swoje zdolności programowania, a jednocześnie zapewnić pełną absorpcję i skuteczne wykorzystanie wszystkich uruchomionych funduszy. Fundusze muszą być wykorzystywane na inwestycje mające natychmiastowe pozytywne skutki w celu przezwyciężenia recesji i/lub inwestycje w przejście państw członkowskich UE na zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu, cyfrową gospodarkę niskoemisyjną. EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o przedstawienie uporządkowanego przeglądu wszystkich dostępnych środków i funduszy.

4.9. Europejski semestr jest dla Unii kluczowym narzędziem planowania, monitorowania i zarządzania, a ostatnio stał się głównym elementem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. EKES z uznaniem przyjmuje zapowiadaną reformę procesu europejskiego semestru oraz jego proponowaną nową rolę, która będzie polegała na koordynowaniu działań naprawczych, przy pełnym poszanowaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu ([13]), Europejskiego filaru praw socjalnych ([14]) oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ([15]). EKES zauważa jednak, że organy polityczne, takie jak Parlament Europejski i niektóre parlamenty krajowe, są tylko w niewielkim stopniu zaangażowane w ten proces lub w ogóle nie są weń zaangażowane, w związku z czym brakuje wystarczającego demokratycznego nadzoru. Należy również jeszcze bardziej wzmocnić rolę partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

4.10. Komitet uważa, że większa elastyczność budżetu UE byłaby bardzo użyteczna w przypadku niekorzystnych wstrząsów, zwłaszcza tych, które nie mają podłoża gospodarczego. EKES zaleca, aby UE prowadziła politykę zmierzającą do natychmiastowej poprawy współpracy państw członkowskich w czasach kryzysu. Lepsze protokoły i ściślejsza współpraca umożliwiłyby szybką i skoordynowaną reakcję Europy na wszelkiego rodzaju katastrofy.

([11]) https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis

([12]) *Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021* [Ocena kursu polityki budżetowej odpowiedniego dla strefy euro w 2021 r.]: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_06_25_efb_assessment_of_euro_area_fiscal_stance_en.pdf.

([13]) Europejski Zielony Ład.

([14]) Europejski filar praw socjalnych (Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10).

([15]) Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4.11. Okazało się jednocześnie, że banki były lepiej przygotowane na obecny kryzys w porównaniu z kryzysem finansowym z 2008 r. EKES spodziewa się, że podczas kryzysu banki strefy euro będą pełniły funkcję instytucji amortyzujących jego skutki, zapewniając osobom fizycznym i przedsiębiorstwom niezbędną płynność finansową i kredyty. Należy jak najszybciej dokończyć budowę unii bankowej, w tym wdrożyć europejski system gwarantowania depozytów. Ponadto w programie działań UE równie ważne miejsce powinna zajmować sprawa pełnej realizacji unii rynków kapitałowych. EKES podkreśla też, że sprawna regulacja rynków finansowych jest niezwykle ważna dla osiągnięcia stabilności sektora finansowego.

4.12. EKES zwraca uwagę, że przeciwdziałanie nierównowadze wewnętrznej i zewnętrznej i nierównościom oznacza z jednej strony wdrażanie polityki społecznej na szczeblu UE i poprzez europejski semestr, aby naprawiać niedoskonałości rynku lub wspierać jego rozwój na szczeblu krajowym. Z drugiej strony wszelkie działania podejmowane w ramach polityki gospodarczej UE – poczynając od regulacji rynków finansowych, a kończąc na działaniach mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu oraz obecnemu, wywołanemu przez pandemię COVID-19 – muszą uwzględniać efekty dystrybucyjne. Poza tym dobrobyt gospodarstw domowych w coraz większym stopniu zależy od czynników o wymiarze europejskim, np. od jednostronnej polityki budżetowej, słabego wymiaru socjalnego i opóźnień w procesie budowania unii gospodarczej i walutowej. EKES podkreśla, że rozwiązanie problemu poważnych zakłóceń równowagi między państwami członkowskimi i wewnątrz nich jest warunkiem wstępnym osiągnięcia odporności gospodarczej i społecznej.

5. **Dalsze działania**

5.1. EKES uważa, że znaczące i szybkie inwestycje w badania i rozwój oraz w umiejętności należy uznać za priorytet, jeżeli UE zamierza stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zmniejszająca się i starzejąca populacja, oraz przeprowadzić proces cyfryzacji. Komitet stwierdził już, że „europejskim pracownikom należy zapewnić programy szkolenia, nabywania nowych kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, by mogli w pełni korzystać z przemian technologicznych" ([16]). Instytucje rządowe powinny być przygotowane do wspierania innowacyjnych pomysłów i finansowania eksperymentowania w sektorach o wysokim potencjale wzrostu.

5.2. Krajowe systemy ochrony socjalnej powinny być wspierane, aby uniknąć poważnych trudności. Należy wdrożyć europejski program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych, który umożliwi stworzenie odpornych i opartych na solidarności struktur służących stabilizacji strefy euro w czasach kryzysu, a także wzmocni ochronę socjalną w państwach członkowskich. Działałby on – podobnie jak inne systemy świadczeń dla bezrobotnych – jako automatyczny stabilizator, a jednocześnie wspierałby te systemy w przypadku wystąpienia większych recesji. Program ten wzmocniłby ponadto systemy krajowe, ponieważ przyznawanie środków z niego byłoby uzależnione od stabilnego i solidarnego finansowania programów krajowych. Instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) stanowi krok we właściwym kierunku, jednak konieczne są dalsze działania.

5.3. Z obliczeń Komisji Europejskiej przeprowadzonych pod koniec maja 2020 r. wynika, że transformacje zielona i cyfrowa wymagają od UE inwestycji o wartości co najmniej 595 mld EUR rocznie ([17]). EKES uważa, że odbudowa gospodarcza musi przebiegać w pełnej zgodności z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu i celami zrównoważonego rozwoju. Europa jest już obecnie liderem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonej transformacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. EKES wyraża przekonanie, że szybkie i sprawne wdrożenie cyfryzacji przyspieszyłoby przejście na inteligentny ekologiczny wzrost gospodarczy.

5.4. EKES wielokrotnie ostrzegał, że „im dłużej kontynuowana jest obecna polityka oszczędności nieidąca w parze ze skutecznym programem inwestycyjnym, tym bardziej zagrożony jest europejski dobrobyt" oraz że wyraźnie „brakuje strategicznej wizji przyszłości i umiejętności odpowiedniej reakcji na kryzysy gospodarcze i finansowe". Na początku 2018 r. Komitet podkreślił ponadto „potrzebę opracowania nowych instrumentów finansowych służących zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i przeciwdziałaniu środkom procyklicznym" ([18]). EKES ponownie wzywa do wyznaczenia środków mających na celu zmniejszenie presji na finanse publiczne, które pozwoliłyby uzyskać większe pole manewru w radzenia sobie ze wstrząsami zewnętrznymi.

5.5. EKES zastanawia się, w jaki sposób państwa członkowskie strefy euro zareagowałyby na kolejny, inny wstrząs asymetryczny, który wystąpiłby w następstwie obecnej sytuacji i w obliczu przewidywanej trudnej odbudowy gospodarczej, jednocześnie biorąc pod uwagę niepewność, z jaką nadal zmaga się strefa euro. Czy działania podjęte przez UE byłyby równie szybkie, gdyby tylko jedno lub dwa państwa członkowskie należące do strefy euro zostały dotknięte skutkami kolejnego kryzysu? EKES wyraża przekonanie, że taki wstrząs asymetryczny – choć wysoce niepożądany – byłby

([16]) Dz.U. C 228 z 5.7.2019, s. 57.
([17]) SWD/2020/98 final.
([18]) Dz.U. C 262 z 25.7.2018, s. 28.

decydującym sprawdzianem solidarności Unii i całego systemu. W związku z tym EKES uważa, że państwa członkowskie należące do strefy euro powinny wzmocnić współpracę i przygotować specjalne instrumenty w celu zwiększenia swojej odporności i zdolności do reagowania na wstrząsy symetryczne i asymetryczne. Oprócz wzmocnienia odporności gospodarczej należy również rozwinąć odporność społeczną i odporność świata pracy. Jednym z kluczowych czynników służących osiągnięciu tego celu jest większe zaangażowanie partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkie procesy, na szczeblu krajowym i unijnym ([19]).

5.6. W miarę wzrostu deficytów i poziomu zadłużenia w całej Unii, powinniśmy przemyśleć na nowo nasze stanowisko w sprawie podatków i wszystkich innych składników wpływających na podatki. Uchylanie się od opodatkowania, agresywne planowanie podatkowe, erozja bazy podatkowej, przenoszenie zysków, pranie pieniędzy i walka z korupcją to dla wielu państw członkowskich wciąż drażliwe i trudne politycznie tematy, ale nie możemy sobie dłużej pozwolić na to, by udawać, że o nich nie wiemy. EKES wzywa do podjęcia radykalnej reformy polityki podatkowej, która zlikwidowałaby luki prawne i wyeliminowała problem uchylania się od opodatkowania w całej Unii. Ponadto EKES apeluje o dobrze skoordynowaną politykę fiskalną w celu poprawy sytuacji pieniężnej, stabilności finansów publicznych i odporności na wstrząsy w strefie euro. Przypomina także o swoich zaleceniach dla państw członkowskich i instytucji europejskich, by przyspieszyły termin rozwiązania problemu unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, gdyż kwestie te mają teraz większe znaczenie. Należy opracować nowoczesny program działań UE w zakresie podatków, aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i ekologicznym, a jednocześnie poprawić demokratyczne podejście. Już w zeszłym roku EKES w pełni poparł rozpoczęcie dyskusji na temat stopniowego przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną i zwykłą procedurę ustawodawczą w kwestiach podatkowych, a jednocześnie uznał, że wszystkie państwa członkowskie oraz instytucje i organy europejskie muszą mieć zawsze odpowiednie możliwości uczestnictwa w procesie decyzyjnym. EKES wzywa do jak najszybszego podjęcia działań w sprawie odnośnych wniosków Komisji zgodnie z zaleceniami zawartymi we wcześniejszych opiniach EKES-u ([20]).

Bruksela, dnia 29 października 2020 r.

Christa SCHWENG
Przewodnicząca
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

([19]) Zob. opinia EKES-u „W kierunku bardziej odpornej i zrównoważonej gospodarki europejskiej" (Dz.U. C 353 z 18.10.2019, s. 23).
([20]) Zob. przypis 5.

ZAŁĄCZNIK

Następujące poprawki, które uzyskały poparcie co najmniej jednej czwartej oddanych głosów, zostały odrzucone w trakcie debaty:

Punkt 1.17

Zmienić:

1.17. *Uchylanie się od opodatkowania, erozja bazy podatkowej, przenoszenie zysków, pranie pieniędzy i walka z korupcją to dla wielu państw członkowskich wciąż drażliwe i trudne politycznie tematy. EKES wzywa do podjęcia radykalnej reformy polityki podatkowej, która zlikwidowałaby luki prawne i wyeliminowała problem uchylania się od opodatkowania w całej Unii. ~~Ponadto EKES popiera inicjatywę Komisji dotyczącą głosowania większością kwalifikowaną i uważa, że ważne jest, aby była ona wdrażana stopniowo, lecz niezwłocznie.~~*

Uzasadnienie

Głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach podatkowych to bardzo delikatny temat, który niesie ze sobą głębokie konsekwencje dla suwerenności państw w dziedzinie gospodarki. Istniały uzasadnione powody, by w Traktacie UE określić opodatkowanie jako kompetencję krajową. Są one tak samo zasadne dziś. Zmiana suwerenności mogłaby również stanowić przeszkodę dla osiągnięcia odporności gospodarczej i społecznej. Ze względu na złożoność tych zagadnień nie należy przedstawiać nowego stanowiska EKES-u w sprawie głosowania większością kwalifikowaną zaledwie w kilku zdaniach.

Punkt 5.6

Zmienić:

5.6. *W miarę wzrostu deficytów i poziomu zadłużenia w całej Unii, powinniśmy przemyśleć na nowo nasze stanowisko w sprawie podatków i wszystkich innych składników wpływających na podatki. Uchylanie się od opodatkowania, agresywne planowanie podatkowe, erozja bazy podatkowej, przenoszenie zysków, pranie pieniędzy i walka z korupcją to dla wielu państw członkowskich wciąż drażliwe i trudne politycznie tematy, ale nie możemy sobie dłużej pozwolić na to, by udawać, że o nich nie wiemy. EKES wzywa do podjęcia radykalnej reformy polityki podatkowej, która zlikwidowałaby luki prawne i wyeliminowała problem uchylania się od opodatkowania w całej Unii. Ponadto EKES apeluje o dobrze skoordynowaną politykę fiskalną w celu poprawy sytuacji pieniężnej, stabilności finansów publicznych i odporności na wstrząsy w strefie euro. ~~EKES popiera zatem inicjatywę Komisji dotyczącą głosowania większością kwalifikowaną i uważa, że ważne jest, aby była ona wdrażana stopniowo, lecz niezwłocznie.~~*

Uzasadnienie

Głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach podatkowych to bardzo delikatny temat, który niesie ze sobą głębokie konsekwencje dla suwerenności państw w dziedzinie gospodarki. Istniały uzasadnione powody, by w Traktacie UE określić opodatkowanie jako kompetencję krajową. Znaczenie tych powodów nie zmniejszyło się. Zmiana suwerenności mogłaby również stanowić przeszkodę dla osiągnięcia odporności gospodarczej i społecznej. Ze względu na złożoność spraw nie należy w tym miejscu powoływać się na nowe stanowisko EKES-u w sprawie głosowania większością kwalifikowaną.

Obie poprawki zostały poddane wspólnemu głosowaniu, i zostały odrzucone stosunkiem głosów 81 do 135, 29 osób wstrzymało się od głosu.

ISSN 1977-1002 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5228 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji
Unii Europejskiej
L-2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL